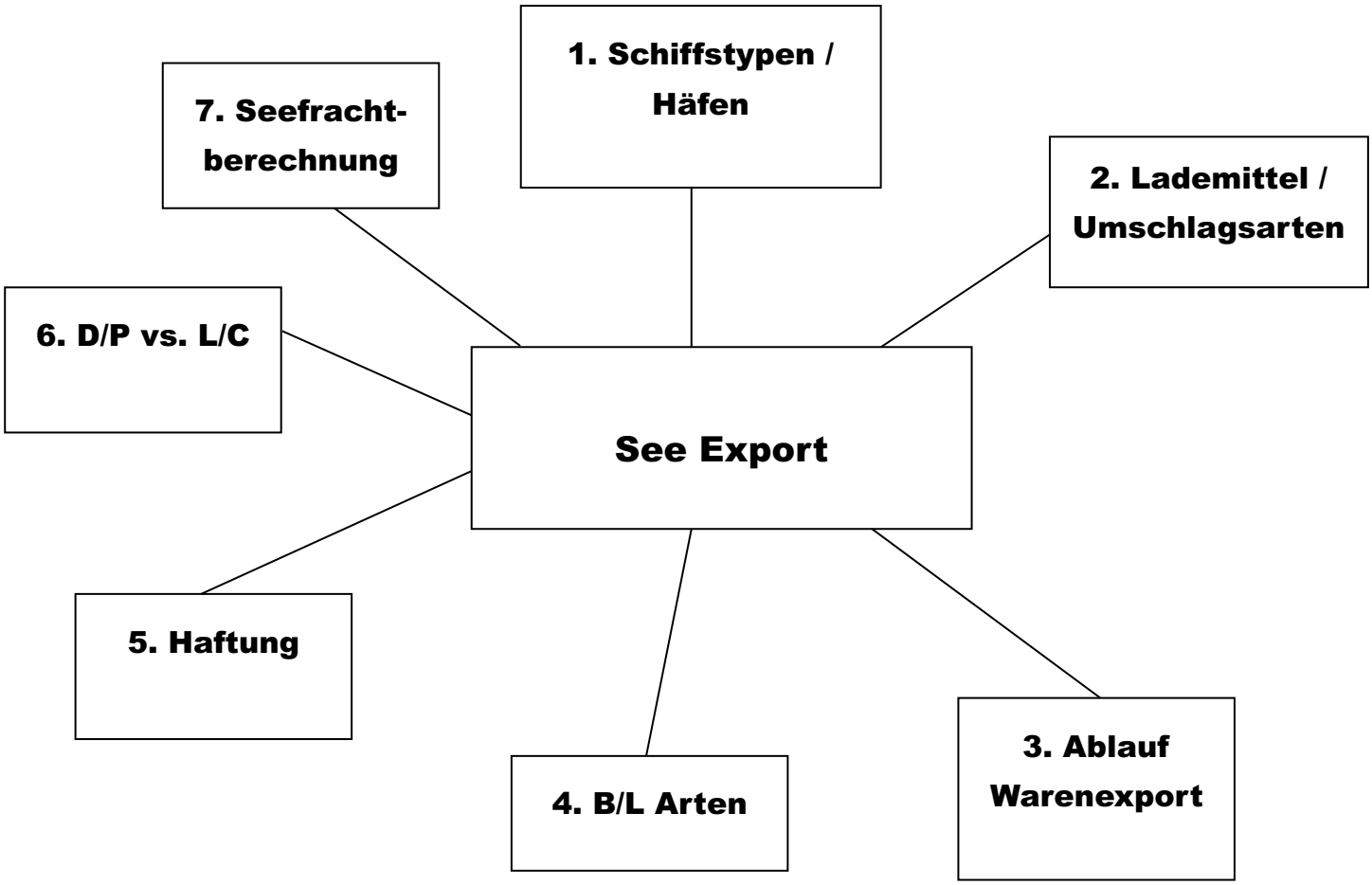

1. Schiffstypen / Häfen
7. Seefracht-berechnung
2. Lademittel / Umschlagsarten
6. D/P vs. L/C
See Export
5. Haftung
4. B/L Arten
3. Ablauf Warenexport

Datum:	**LF 10** Thema: Exportaufträge bearbeiten	BSGA>
Klasse:		

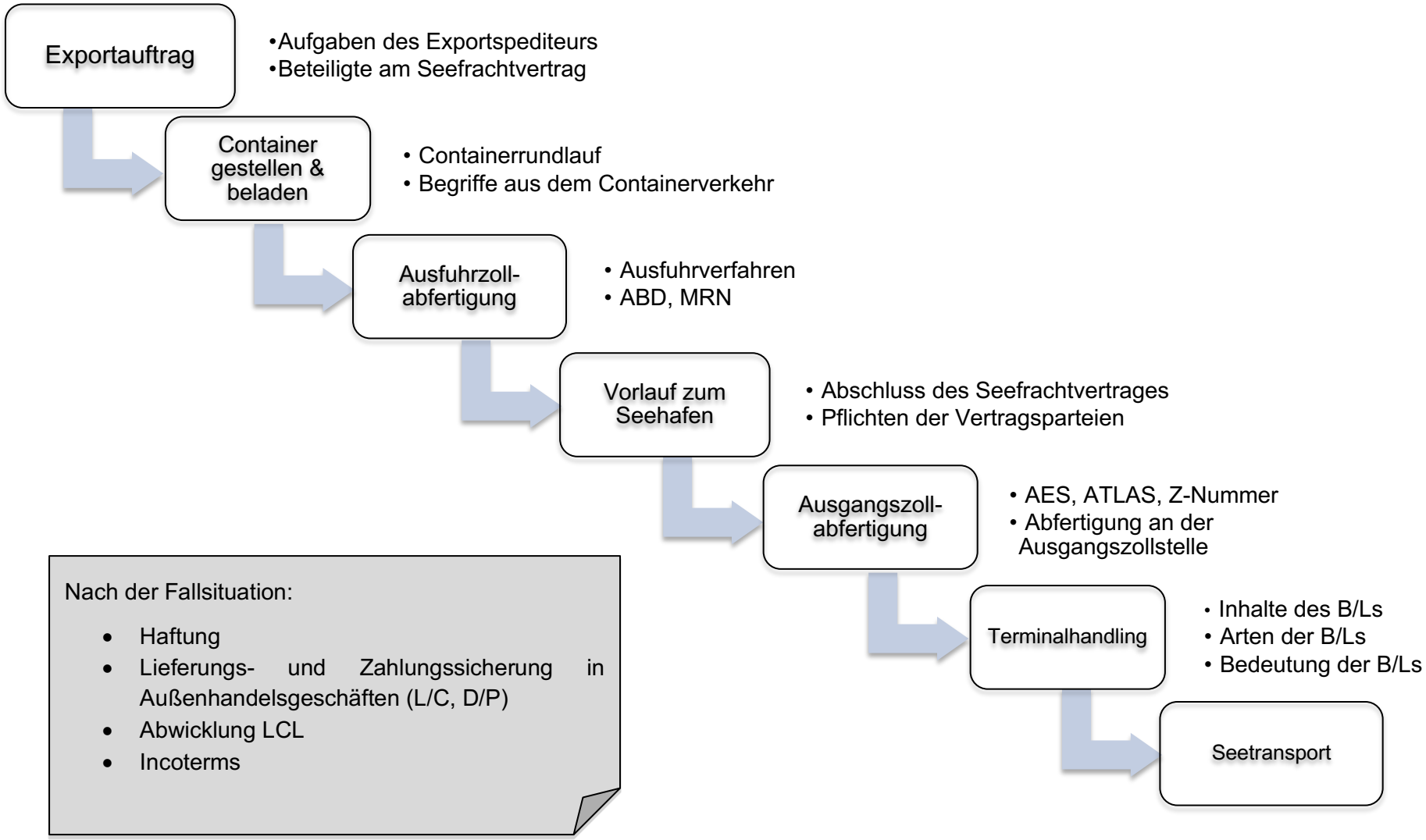
Ich kann…	Level	Tätigkeitsnachweis / Handlungsprodukt	Quelle / Übungsmöglichkeiten / Lösungen	✓
Unterschiedliche Merkmale der Schiffstypen benennen und die Vor- und Nachteile der Transportmöglichkeit unterschiedlicher Güter herausstellen	★★☆	AB Schiffstypen erstellt und präsentiert	www., Skript, Schulbuch	
die Besonderheiten der Deutschen Häfen benennen.	★☆☆	AB Seehäfen bearbeitet	www., Skript, Schulbuch, ÜA I: Seehäfen	
verschiedene Containertypen unterscheiden und die wesentlichen Abmessungen benennen.	★☆☆	AB Containertypen bearbeitet	www., Skript, Schulbuch, ÜA II: Die Auswahl u. die Vor- und Nachteile des Containereinsatzes	
Linien- und Trampschifffahrt unterscheiden.	★☆☆	AB Betriebsformen der Seeschiffahrt	www., Skript, Schulbuch	
verschiedene Umschlagsarten im Seehafen unterscheiden.	★☆☆	AB Güterumschlag im Seehafen	www., Skript, Schulbuch	
Verschiedene Kooperationssysteme unterscheiden, kenne ihre Vorteile und kann wichtige Kooperationen benennen	★☆☆	AB Kooperationssysteme in der Seeschifffahrt bearbeitet	www., Skript, Schulbuch, ÜA III: Übersicht Kooperationssysteme	
die Abwicklungsschritte beim Warenexport nennen	★☆☆	AB Übersicht Exportsendung gelesen	www., Skript, Schulbuch	
einen Exportauftrag fallbezogen abwickeln	★★☆	AB Übersicht über den Verlauf einer Exportsendung bearbeitet	www., Skript, Schulbuch	
die Beteiligten im Seefrachtvertrag mit ihren jeweiligen Fachbezeichnungen benennen und zuordnen	★☆☆	AB Beteiligte am Seefrachtvertrag bearbeitet	www., Skript, Schulbuch, ÜA IV: Beteiligte am Seefrachtvertrag	
den Containerrundlauf bei FCL, LCL, Merchants-haulage und Carriers-haulage erklären	★☆☆	AB Containerrundlauf	www., Skript, Schulbuch	
die wesentlichen Begriffe der Seeschiffahrt erklären.	★☆☆	AB Begriffe der Seeschiffahrt	www., Skript, Schulbuch	

Datum:	**LF 10** Thema: Exportaufträge bearbeiten	BSGA
Klasse:		

den chronologischen Ablauf einer Exportsendung beschreiben.	★★☆	AB: Ausfuhrverfahren	www., Skript, Schulbuch, PPP its learning	
die wesentlichen Konossementarten unterscheiden und die unterschiedlichen Funktionen erklären	★★★	AB: B/L-Arten	www., Skript, Schulbuch, ÜA V: B/L Arten	
die Haftung im Seeverkehrt erklären und Fallbezogen anwenden.	★★★	AB: Die Haftung im Seeverkehr	www., Skript, Schulbuch,	
kann einen komplexen See Exportfall Kundengerecht bearbeiten	★★★	Fall: LC, IMO & Co.	www., Skript, Schulbuch,	
kann den Unterschied zwischen D/P und L/C erklären sowie Fallbezogen eine Empfehlung zur Zahlungssicherung geben	★★☆	AB Dokumenteninkasso und Dokumentenakkreditiv	www., Skript, Schulbuch,	
kann die wesentlichen Inhalte zu See Export, ohne Hilfe, wiedergeben	★★★	AB: Wiederholung See Export	www., Skript, Schulbuch, ÜA VI: Wiederholung See Export	

Tag 1	Tag 2	Tag 3	Tag 4
1. Einführung / Orga	Erarbeitung	Erarbeitung	Erarbeitung
2.			
3.			
4.			
5.			Reste
6.			Feedback

LF 10	**Exportaufträge bearbeiten** AB: Übersicht Exportsendung	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN



SPEDITIONSAUFTRAG

Wall GmbH Spedition & Logistik

Großmannstr. 253 Fon +49 40 4019 52 0 www.wall-gmbh.de

20539 Hamburg Fax + 49 40 4019 5299 info@wall-gmbh.de

Auftraggeber/Versender:	**vorgeschriebener Empfangs-/Verzollungsspediteur:**
Empfänger:	**zur Verfügung:**

Wir beauftragen Sie mit der Beförderung ☐ **LKW** ☐ **Luftfracht** ■ **Seefracht** der unten aufgeführten Güter per:

Markierung	**Anzahl**	**Packstücke**	**Inhalt**	**Brutto-gewicht kg**	**Maße cm L B H**
Summe		Rauminhalt cbm / Lademeter			
Frankatur/INCOTERMs ® 2010:		Transportversicherung vom Spediteur zu decken		Versendernachnahme	
Warencode		Warenwert für Transportversicherung		Verzicht auf Transportversicherung	

Besondere Vorschriften: (Termine, Versandweg, Dampfername, Flug-Nr., Akkreditivbedingungen/Verfall)

Anlage ☐ Ausfuhranmeldung ☐ Handelsrechnung ☐ Packliste ☐ Non-Dual-Use-Bescheinigung
☐ Lieferscheine ☐ Versandschein T1 / T2 ☐ EUR. 1 ☐ L/C-Auszug

Auftraggeber / Versender: Datum	**Übernahmebestätigung des Fahrers:** Obige Sendung vollständig und in ordnungsgemäßem Zustand übernommen.	**Bestätigung des Warenempfängers:** Obige Sendung vollständig und in ordnungsgemäßem Zustand erhalten. Datum
Firmenstempel und Unterschrift	Datum Uhrzeit Unterschrift	Firmenstempel und Unterschrift
Euro / Gibo verladen:	Kennzeichen:	Euro / Gibo erhalten:
Euro / Gibo erhalten:		Euro / Gibo getauscht:

Wir arbeiten ausschließlich auf Grundlage der Allgemeinen Deutschen Spediteurbedingungen, jeweils neuester Fassung. Diese beschränken in Ziffer 23 ADSp die gesetzliche Haftung für Güterschäden nach § 431 HGB für Schäden im speditionellen Gewahrsam auf 5,– Euro/kg, bei multimodalen Transporten unter Einschluss einer Seebeförderung auf 2 SZR/kg sowie ferner je Schadenfall bzw. -ereignis auf 1 Mio. bzw. 2 Mio. Euro oder 2 SZR/kg, je nachdem, welcher Betrag höher ist. Ergänzend wird vereinbart, dass (1) Ziffer 27 ADSp weder die Haftung des Spediteurs noch die Zurechnung des Verschuldens von Leuten und sonstigen Dritten abweichend von gesetzlichen Vorschriften wie § 507 HGB, Art. 25 MÜ, Art. 36 CIM, Art. 20, 21 CMNI zu Gunsten des Auftraggebers erweitert, (2) der Spediteur als Ver-frachter in den in § 512 Abs. 2 Nr. 1 HGB aufgeführten Fällen des nautischen Verschulden oder Feuer an Bord nur für eigenes Verschulden haftet und (3) der Spediteur als Frachtführer im Sinne der CMNI unter den in Art. 25 Abs. 2 CMNI genannten Voraussetzungen nicht für nautisches Verschulden, Feuer an Bord oder Mängel des Schiffes haftet. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Hamburg.

LF 10	**Exportaufträge bearbeiten** AB: Übersicht über den Verlauf einer Exportsendung	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN

Sie erhalten folgenden Geschäftsbrief von einem neuen Kunden aus Hannover:

OfficeCom oHG
Kanalstr. 37
30159 Hannover
Telefon/Fax: 0511/ 42854-782
USt-ID-Nr. DE 123456789

Wall GmbH
Spedition & Logistik
Großmannstr. 253

20539 Hamburg

[Ihre Zeichen/Ihre Nachricht vom]	[Unsere Zeichen/Unsere Nachricht vom]	Telefon	Hannover,
Export Südkorea	Versandabwicklung Pa	0511 / 42854-782	16. August 20..

Sehr geehrte Damen und Herren,

bitte fertigen Sie für uns folgende Sendung ab:

175 LEE Printers Ersatzteile für Offsetdruckmaschinen je 56,3 kg / 0,81 x 0,4 x 0,4 m

Markierungen: LEE PRINTERS LTD., Order No. 13/A, Incheon, No. 1, Dim 0,1296 cbm
Made in Germany

Zur Verschiffung mit MS “COSCO GUANGZHOU” am 05.09.20.. über Hamburg

Lieferkondition: CIF Incheon

Empfänger: LEE PRINTERS LTD., 11F, WON BLDG., 648-26, YEOKSAM-DONG, GANGNAM-GU, Seoul, Südkorea

Wert der Sendung: 35.854,30 €

Zahlungsbedingung: D/P

Wir wünschen eine Gestellung eines Containers in unserem Werk in Hannover, um die fertige Ware dort verpacken zu können.

Die Zolltarifnummer der Ware lautet: 8443911000

Der Empfänger hat uns angewiesen, dass die Importabfertigung über seinen Spediteur, die International Forwarders Inc., Sukkumvit Road 112, 650-26 Incheon, Südkorea zu erfolgen hat.

Nach erfolgter Verschiffung lassen Sie uns bitte einen vollständigen Satz See-B/L mit 6 Kopien und Ihrer Speditionsrechnung zukommen.

Für eventuelle Rückfragen steht Ihnen die Unterzeichner jederzeit zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

OfficeCom oHG
i.V. Hannes

Anlagen: 1 Handelsrechnung
1 Packliste
MRN 09DE830404817711E0

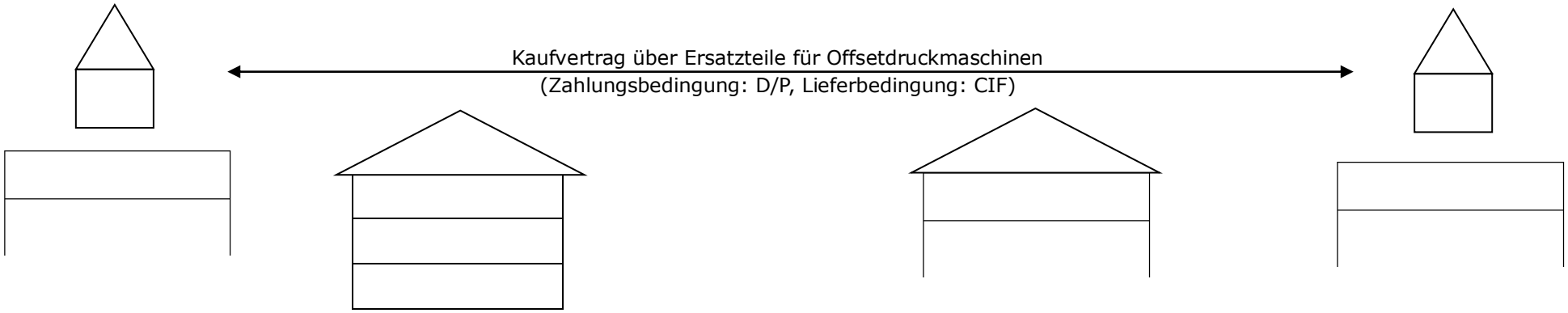
1. Übertragen Sie alle relevanten Informationen aus dem Geschäftsbrief in den Speditionsauftrag und markieren Sie die Positionen, die Sie mit dem Auftraggeber in einem Gespräch noch klären müssen.
2. Skizzieren Sie den Weg der Sendung und geben zusätzlich alle Vertragsbeziehungen inklusive der genauen Bezeichnung der Beteiligten an.
3. Nachfolgend finden Sie mögliche Arbeitsschritte, die bei der Bearbeitung eines See-Export Auftrages anfallen können. Die Reihenfolge kann teilweise durch betriebsinterne Abläufe variieren.

   Bringen Sie die genannten Schritte in eine sinnvolle Reihenfolge (Eintragung in Spalte #) und ergänzen Sie die Lücken in den Erläuterungen.

#	Erläuterung	Erläuterung
	Erstellen und Versenden der Dokumente	FCL-Sendungen: Reeder erstellt See-/Ocean B/L, ggf. erstellt Spediteur ein eigenes B/L, um den Exporteur ggü. der Reederei oder den Hersteller ggü. dem Importeur zu verschleiern. Beide dienen ggf. der Zahlungssicherung als_____. LCL-Sendungen: Reeder erstellt _____, ergänzt durch ein Manifest, kein Einsatz zur Zahlungssicherung möglich. Spediteur muss House-, NVOCC- oder FBL erstellen, ohne Warenwertpapierfunktion können Express-B/L oder ECB erstellt werden, ggf. Freistellung der Sendung schon im Exporthafen (surrended=_____/ telex-released=_____). Dokumentenversand nach hinten (_____) oder nach vorn (_____). ggf. Eindecken einer Transportversicherung, Beschaffung eines Präferenznachweises.
	Buchung des Schiffsraumes	Buchung als FCL oder LCL-Sendung, bei _____, _____ oder _____, Angabe von Gefahrgut mit Klasse etc. nach IMDG-Code; feste Buchung => Fehlfracht bei Nichtlieferung; konditionelle Buchung => Zusicherung einer Verschiffungsmöglichkeit zu bestimmten Konditionen
	Prüfung auf Vollständigkeit der Dokumente, ggf. Nachforderung	Schriftlicher Auftrag aus Beweisgründen; Ausfuhrdokumente: _____ (ABD) (auch: Exportbegleitdokument, _____) mit MRN (_____) als Nachweis der ersten Stufe des Ausfuhrverfahrens (ist ab einem Wert von _____ erforderlich), Handelsrechnung, Packliste, Ursprungszeugnis, ggf. Ausfuhrgenehmigung nach AWG, AWV; bei Gefahrgut die verantwortliche (IMO) Erklärung (muss an _____ gesendet werden), Containerpackzertifikat, Unfallmerkblätter für Vorlauf, ggf. Dokumentenakkreditiv, etc.
	Kosten-Nutzen-Analyse	Gegenüberstellung aller Kosten und _____
	Besorgen der	A08 (_____) => Antrag an den Schuppen zur Annahme der

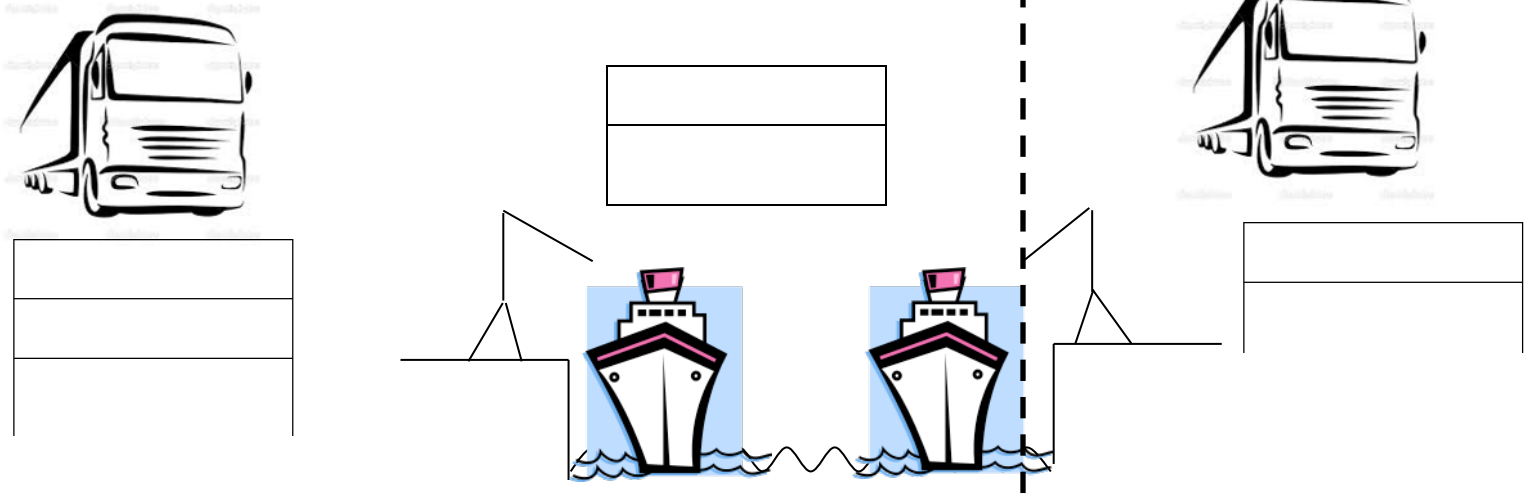
	Warenanlieferung am Schuppen	Sendung (wenn Schiff noch nicht bekannt oder bei LCL-Sendungen) A01 (_____) => Auftrag an den Schuppen zur Annahme der Sendung und Verladung auf das Schiff; alternativ zu A01 auch per _____ möglich
	Reklamations-bearbeitung	Erstellen von Schadenanzeigen, Haftbarhaltungen
	Prüfung der Durchführbarkeit	Ausfuhrverbote und –beschränkungen nach Außenwirtschaftsgesetz (AWG) Außenwirtschaftsverordnung (AWV) prüfen, eigene Unternehmenskompetenzen/Knowhow beachten (Produktpalette/Personal), ggf. besondere Genehmigungen berücksichtigen, Equipment (_____) und Lagerflächen beachten, terminliche Machbarkeit, finanzielle Attraktivität
	Organisation des Vorlaufs (LCL), evtl. Containergestellung (FCL oder LCL-Sammelcontainer	FCL: ggf. Containerauswahl treffen, Container buchen, Erhalt der entsprechenden Freistellreferenz, Containerrundlauf vom CY (_____) zum Kunden und zum Abgangsterminal organisieren, Frachtvertrag schließen, erforderliche Dokumente für Frachtführer erstellen, LCL: Vorlauf vom Kunden zur _____ (_____), bei eigenen LCL-Container zusätzlich Containerrundlauf vom _____ über _____ zum Abgangsterminal
	Durchführung des zolltechnischen Abwicklung (Genaueres auf entsprechendem AB)	Zweite Stufe der Ausfuhrzollabwicklung; Spediteur erstellt und sendet HDS (Hafendatensatz) unter Angabe der _____ an Dakosy/Zapp-Rechner. Ein Teil des HDS ist die GM01 (elektronische Gestellungsmitteilung), die an die Ausfuhrzollstelle im Binnenland geht. Im Gegenzug erhält der Spediteur (Gestellender) eine _____ . Nach erfolgtem _____ und darauf folgender Prüfung der Daten durch die Ausgangszollstelle erhalten Spediteur (= Ablader), Reeder, Gestellender und Terminal eine _____ als Ausfuhrerlaubnis.
	Ermittlung von Daten für Vorlauf und Seetransport	Angebote für Vorlauf einholen, Selbsteintritt prüfen; _____ erfragen, Angebote für Seefracht einholen (Zuschläge wie _____beachten), THC bzw. LCL-Charges, Kaigebühren, abschließend Übernahmeschuppen und Ladeschluss erfragen, E.T.S. = _____, E.T.A. = _____
	Erstellung und Versenden einer Auftragsbestätigung	Auftragsbestätigung aus Beweisgründen schriftlich mit voraussichtiger Schiffsankunft und –abfahrt, evtl. Angabe des geschätzten Abtransportes als Grundlage für weitere Disposition und Absprachen
	Erstellen einer Abrechnung	Abrechnung gemäß Offerte und Eingangsrechnungen; Vorlauf, LCL-Charges, Kaigebühren oder THC (FCL), Zollabfertigung, Papiere, ggf. Seefracht, Dokumentenerstellung, Versicherung
	Einrichten einer Position	Akte anlegen incl. Kopien wichtiger Dokumente, EDV-Erfassung mit Positionsvergabe zwecks möglicher Rückverfolgung und Rechnungszuordnung

LF 10	**Exportaufträge bearbeiten** AB: Übersicht über den Verlauf einer Exportsendung	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN



1. Container gestellen und beladen

\+ Ausfuhrzoll-abfertigung (Vorabfertigung)



2. Vorlauf/Vorholung Hannover → Hamburg

3. Ausgangszoll-abfertigung in Hamburg

4. Kaiumschlag in Hamburg

5. Seetransport HH → Incheon

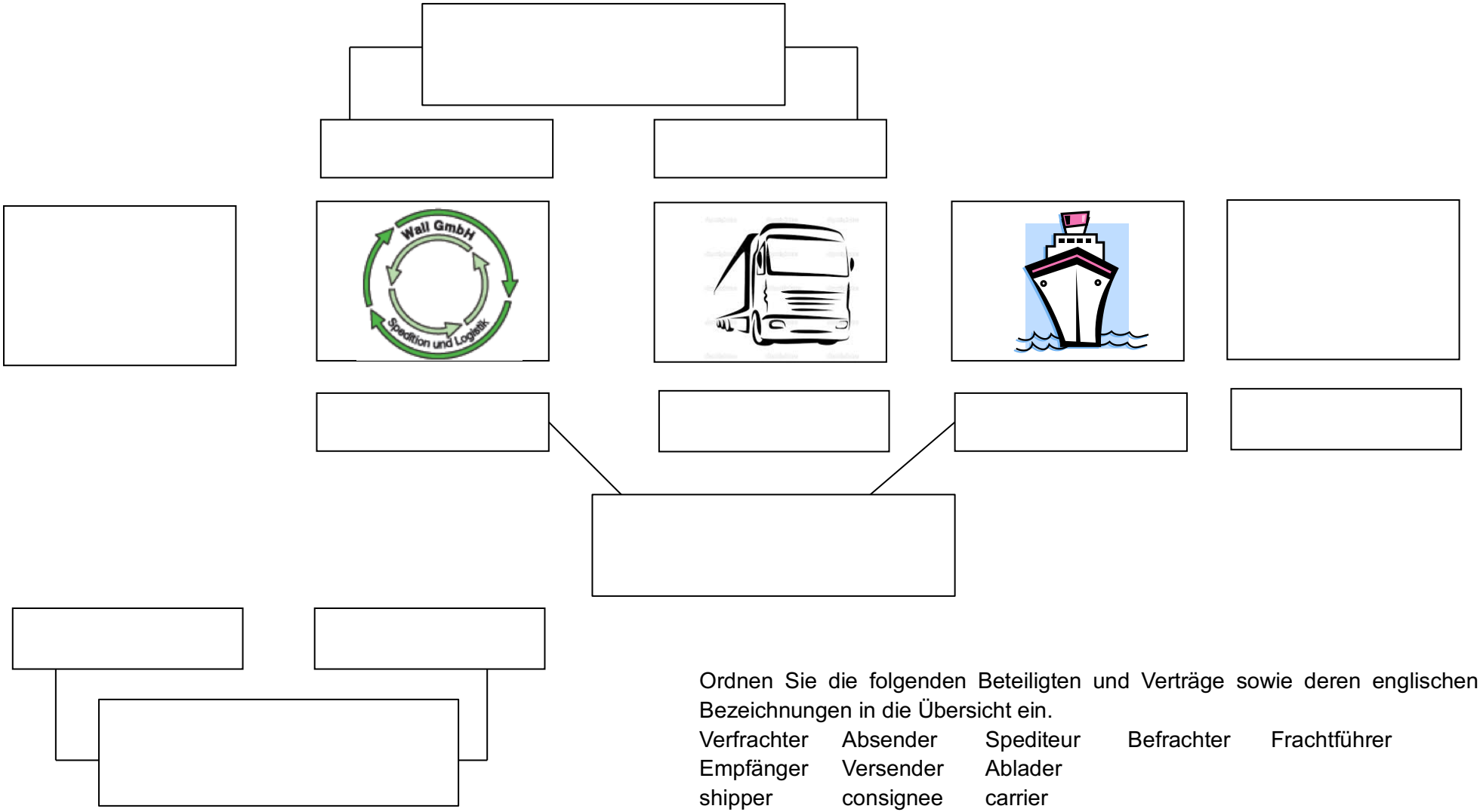
6. Kaiumschlag in Incheon

7. Importzoll-abfertigung in Incheon

8. Nachlauf / Zustellung zum Empfänger

Hier endet die Export-Abwicklung!

LF 10	**Exportaufträge bearbeiten** AB: Beteiligte am Seefrachtvertrag	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN



Ordnen Sie die folgenden Beteiligten und Verträge sowie deren englischen Bezeichnungen in die Übersicht ein.

Verfrachter Absender Spediteur Befrachter Frachtführer
Empfänger Versender Ablader
shipper consignee carrier
Frachtvertrag Speditionsvertrag Seefrachtvertrag

LF 10	**Exportaufträge bearbeiten** ÜA IV: Beteiligte am Seefrachtvertrag	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN

Ergänzen Sie die Lücken mit den entsprechenden nachfolgenden Begriffen!
Ablader, Befrachter (= Shipper), Empfänger (=Consignee), Reeder, Schiffsagent und Schiffsmakler, Seehafenspediteur, Verfrachter (=Carrier)

1. _____ ist, wer sich vertraglich zur Beförderung von Gütern vom Abgangshafen bis in den Bestimmungshafen verpflichtet. Entscheidend ist die Verpflichtung, nicht die tatsächliche Durchführung des Transportes.

2. Der _____ ist der Vertragspartner des Verfrachters. Es ist derjenige, der Güter per Schiff transportieren lässt. Er ist zur Zahlung des vereinbarten Entgelts verpflichtet. Ein Spediteur, der für seinen Auftraggeber einen Frachtvertrag mit einem Verfrachter im eigenen Namen abschließt, hat die Position eines _____.

3. Der _____ übergibt die Güter im Seehafen an den Verfrachter und handelt dort als Interessenvertreter des Befrachters und kann mit dem Befrachter identisch sein.

4. Frachtverträge sind Verträge zugunsten Dritter. Begünstigter Dritter ist der _____.

5. Der _____ kann entweder als FOB-Spediteur oder als Verschiffungsspediteur auftreten.

   - FOB-Spediteur: Er sorgt dafür, dass die Ware ordnungsgemäß an Bord des Seeschiffes gebracht wird.
   - Verschiffungsspediteur: Er schließt im eigenen Namen mit dem Verfrachter den Frachtvertrag ab. Er kann auch als Sammelladungsspediteur tätig werden, wenn er Stückgutsendungen von Binnenspediteuren übernimmt und zu einer kompletten Container-Sendung zusammenstellt.

   Im Konnossement wird häufig eine Notify-Adresse angegeben. Das ist im Regelfall ein _____, der die Interessen des Befrachters im Empfangshafen wahrnimmt.

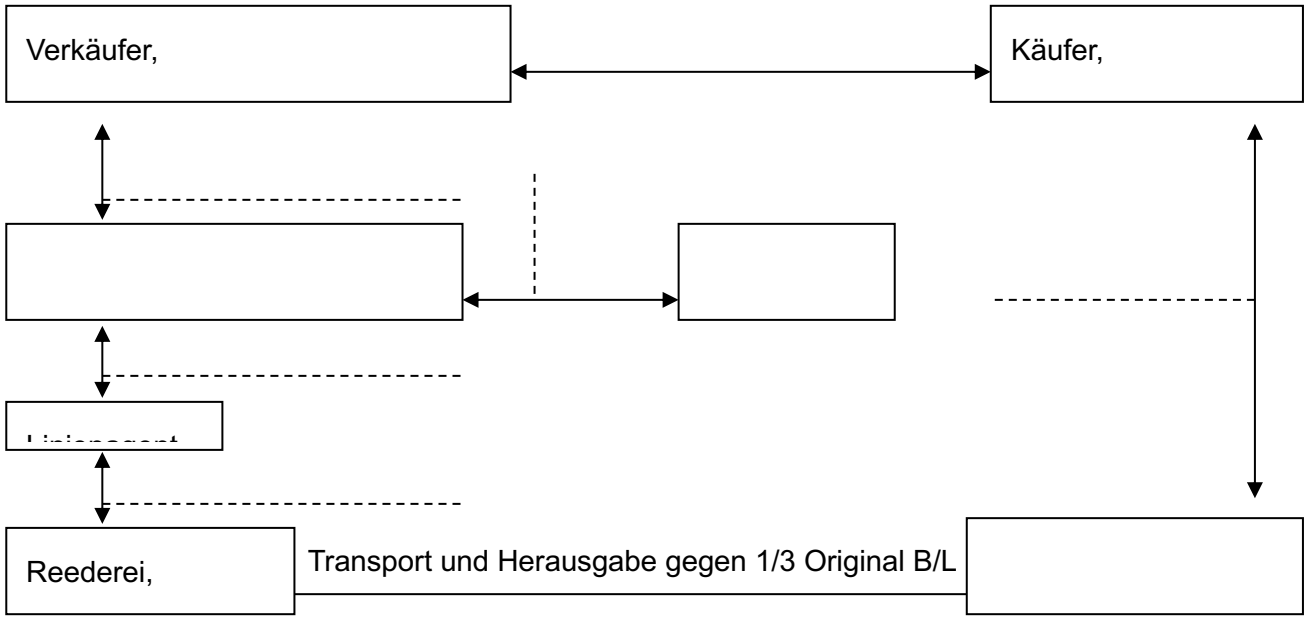
6. Der _____ ist gemäß HGB Eigentümer eines ihm zum Erwerb dienenden Schiffes.

7. Der _____ ist damit betraut, für Reedereien Frachtverträge zu vermitteln oder in deren Namen abzuschließen. Er ist durch einen Agenturvertrag mit der Reederei verbunden.

   Der _____ vermittelt ebenfalls Frachtverträge zwischen Befrachter und Verfrachter. Er ist jedoch nicht durch ein Vertragsverhältnis mit der Reederei verbunden und er ist eher der unparteiische Dritte, der die Interessen beider Vertragspartner vertritt.

LF 10	**Exportaufträge bearbeiten** ÜA IV: Beteiligte am Seefrachtvertrag	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN

Ergänzen Sie die unten genannten **Vertragverhältnisse** und die entsprechenden **Beteiligten**!
Frachtvertrag – Seefrachtvertrag – Agenturvertrag – Speditionsvertrag – Speditionsvertrag Kaufvertrag

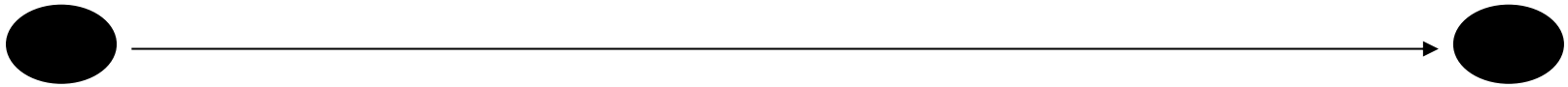
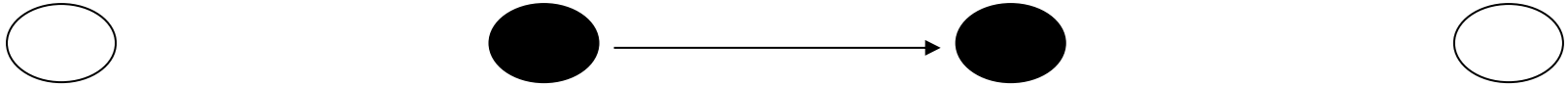
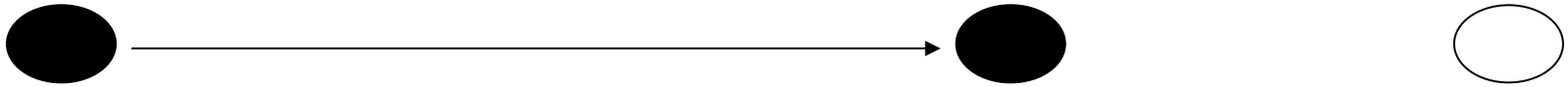
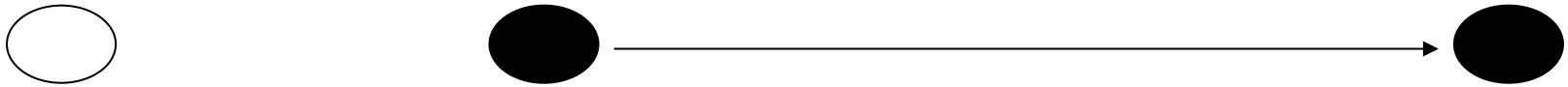


Markieren Sie mit einem Kreuz die jeweils am See-Export Beteiligten: Befrachter **(B)**, Ablader **(A)**, und/oder Verfrachter **(V)**

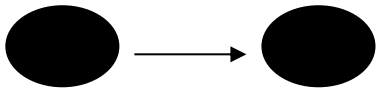
Situationsbeschreibung: **Im Falle dass...**	**Ver-käufer**			**Spedi-teur**			**Fracht-führer**			**Reeder-ei**			**Käufer**		
	B	**A**	**V**	**B**	**A**	**V**	**B**	**A**	**V**	**B**	**A**	**V**	**B**	**A**	**V**
1) ...der Verkäufer mit der Reederei den Seefrachtvertrag schließt und den Transport der Ware selbst durchführt.															
2) ...der Verkäufer mit dem Spediteur einen Speditionsvertrag und der Spediteur mit der Reederei den Seefrachtvertrag schließt und der Spediteur den Transport der Ware im Selbsteintritt durchführt.															
3) ...der Verkäufer mit dem Spediteur einen Speditionsvertrag und der Spediteur mit dem Reeder einen Seefrachtvertrag sowie mit einem Frachtführer einen Frachtvertrag schließt.															
4) ...der Spediteur den Seefrachtvertrag schließt und als Frachtführer den Transport vom Exporteur zum Abgangshafen durchführt.															
5) ...der Käufer mit der Reederei einen Seefrachtvertrag schließt und als Frachtführer den Transport vom Exporteur bis zum Abgangshafen im Selbsteintritt durchführt.															
6) ...der Spediteur einen eigenen Sammelcontainer packen lässt und damit auch den Seefrachtvertrag schließt, der Transport der Ware wird durch einen beauftragten Frachtführer übernommen															
7) ...der Spediteur einen eigenen Sammelcontainer packen lässt und damit auch den Seefrachtvertrag schließt, der Transport der Ware wird im Selbsteintritt durchgeführt.															
8) ...der Käufer den Seefrachtvertrag mit der Reederei schließt und das Konnossement besorgt; der Exporteur den Transport der Ware bis zum Abgangshafen sowie die Verladung auf das Seeschiff im Exportland organisiert.															

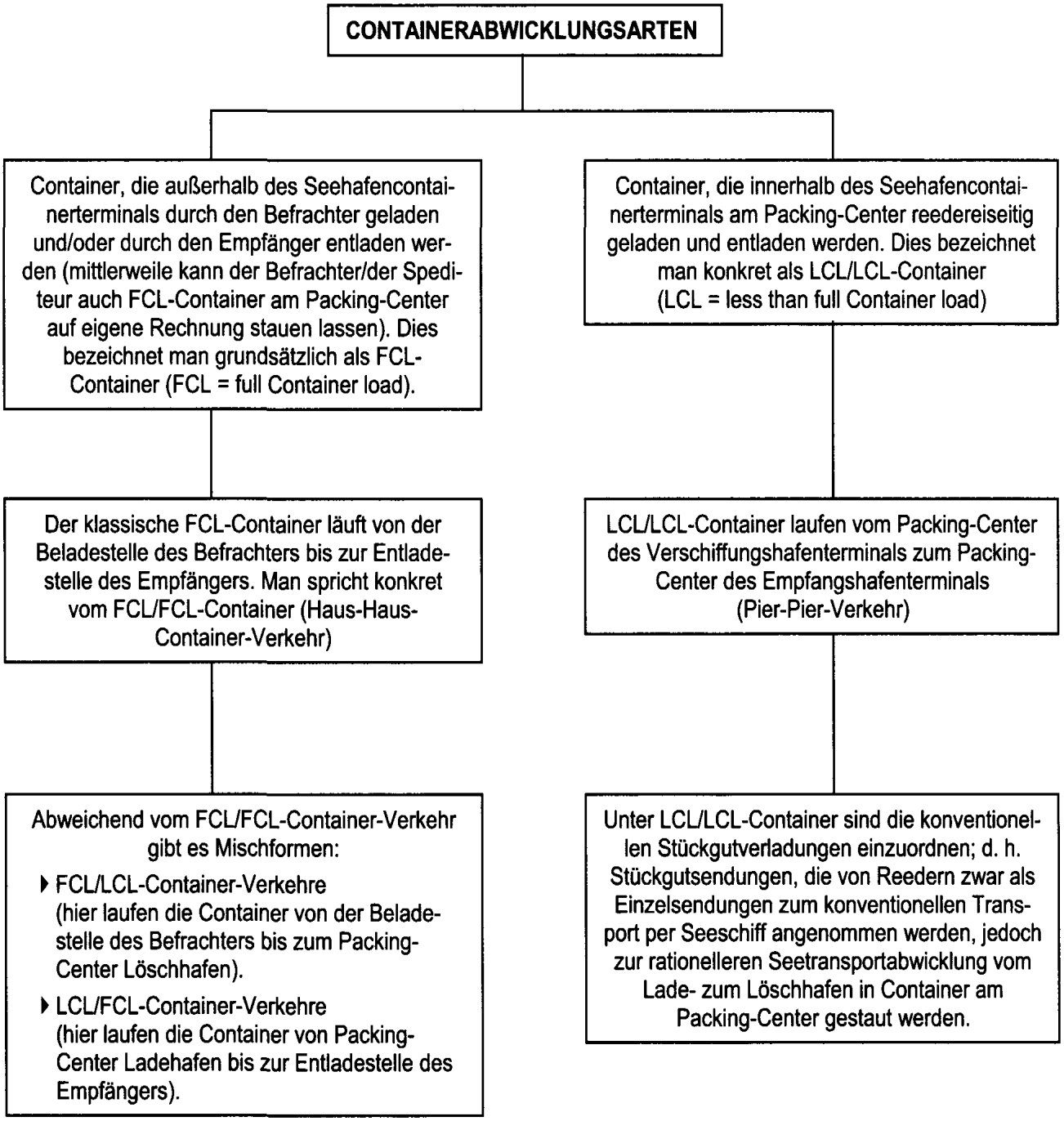
LF 10	**Exportaufträge bearbeiten** AB: Containerrundlauf	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN

Arten des Containerrundlaufs

Rundlauf-Code							
							
							
							
							

FCL = „Full Container Load“
LCL = “Less than Container Load”

 = Güter im Container


CONTAINERABWICKLUNGSARTEN
Container, die außerhalb des Seehafencontainerterminals durch den Befrachter geladen und/oder durch den Empfänger entladen werden (mittlerweile kann der Befrachter/der Spediteur auch FCL-Container am Packing-Center auf eigene Rechnung stauen lassen). Dies bezeichnet man grundsätzlich als FCL-Container (FCL = full Container load).
Container, die innerhalb des Seehafencontainerterminals am Packing-Center reedereiseitig geladen und entladen werden. Dies bezeichnet man konkret als LCL/LCL-Container (LCL = less than full Container load)
Der klassische FCL-Container läuft von der Beladestelle des Befrachters bis zur Entladestelle des Empfängers. Man spricht konkret vom FCL/FCL-Container (Haus-Haus-Container-Verkehr)
LCL/LCL-Container laufen vom Packing-Center des Verschiffungshafenterminals zum Packing-Center des Empfangshafenterminals (Pier-Pier-Verkehr)
Abweichend vom FCL/FCL-Container-Verkehr gibt es Mischformen:
FCL/LCL-Container-Verkehre (hier laufen die Container von der Beladestelle des Befrachters bis zum Packing-Center Löschhafen).
LCL/FCL-Container-Verkehre (hier laufen die Container von Packing-Center Ladehafen bis zur Entladestelle des Empfängers).
Unter LCL/LCL-Container sind die konventionellen Stückgutverladungen einzuordnen; d. h. Stückgutsendungen, die von Reedern zwar als Einzelsendungen zum konventionellen Transport per Seeschiff angenommen werden, jedoch zur rationelleren Seetransportabwicklung vom Lade- zum Löschhafen in Container am Packing-Center gestaut werden.

1. FCL bedeutet full Container load (auch CY/CY);
   Unter FCL/FCL versteht man den Transport im versiegelten Container von Haus zu Haus, wobei die Beladung und Entladung durch den Absender und Empfänger erfolgt. FCL/FCL-Containerverkehre beinhalten einen Vor- und Nachtransport zum/ab Seehafencontainerterminal sowie je einen Umschlag am Terminal.

   Wichtiger Hinweis: Die Seefracht bezieht sich nur auf die Port/Port-Distanz.

2. LCL bedeutet less than Container load (CFS/CFS);
   Unter LCL/LCL läuft der Containertransport nur vom Lade- zum Löschhafen. Die Containerisierung erfolgt also nur für die Seereise. Die Container werden im Ladehafen auf Verfrachterkosten gestaut/engl. stuffen und im Löschhafen aus-geladen/engl. strippen. Hierfür wird auch der Begriff Pier/Pier-Verkehr angewandt.

3. FCL/LCL-Container auch Haus-Pier-Container (CY/CFS);
   Die Beladung erfolgt an der Inlandsladestelle mit anschließendem Transport zum Seehafen; nach dem Seetransport wird der Container Im Löschhafen durch den Verfrachter gestrippt (ausgeladen), d. h. der Empfänger holt die Sendung konventionell im Löschhafen ab. Ein Absender kann hierbei auch mehrere Sendungen für verschiedene Empfänger in den Container laden

4. LCL/FCL-Container auch Pier-/Haus-Container (CFS/CY);
   Hier werden mehrere Sendungen eines oder auch mehrerer Absender im Ladehafen durch den Verfrachter zu einer Containerladung für einen Empfänger zusammengefasst/konsolidiert, damit dieser bis zum Endbestimmungsort/Haus des Empfängers durchlaufen kann (auch hier Teilkonnossemente).

   CY-Container Yard
   CFS- Container Freight Station

Die Vor- und Nachläufe im FCL-Containerverkehr

Die Vor- und/oder Nachläufe der FCL-Container zum/vom Seehafen können sowohl per Bahn, Lkw, Binnenschiff als auch im kombinierten Verkehr (Bahn/Lkw und Binnenschiff/Lkw) durchgeführt werden. Hierbei werden drei Transportabwicklungsmöglichkeiten unterschieden:

a) Carriers-Haulage

Der FCL-Container wird beim Inlandstransport in Verfrachterverantwortung abgewickelt, d. h.

exportmäßig gesehen: Gestellung des Leercontainers an der Ladestelle/Absender und Lastlaufdurchführung zum Ladehafen;

importmäßig gesehen: Zustellung des Vollcontainers zur Entladestelle und Rückführung des Leercontainers zum Reedereidepot bzw. Seehafen.

Für den jeweiligen Leerzulauf bzw. Leerrücklauf vom/zum Reedereicontainerdepot werden positioning charges (ein Pauschalsatz unabhängig von der Entfernung) berechnet. Der jeweilige Lastlauf des Containers wird nach verfrachterseitigen Landtarifen abgerechnet. Diese intermodalen Landtarife auf Konferenzbasis sind zwischen Verladerseite und Speditionsgewerbe und der Verfrachterseite strittig. Die EU-Kommission hat diese für unzulässig erklärt. Mittlerweile beugen sich die Konferenzen vermehrt den Ansichten der EU-Kommission, in dem jedes Mitglied eigenverantwortlich kalkulierte Tarife herauslegt. Ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes steht noch aus.

b) Merchants-Haulage

Hier übernimmt der Kunde oder sein Spediteur den Inlandstransport selbst, d. h.

exportmäßig gesehen: Abholung des Leer-Containers im Seehafen oder im nächstgelegenen Inlanddepot, Gestellung an der Ladestelle und Rückführung zum Ladehafen;

importmäßig gesehen: Übernahme im Löschhafen, Zustellung zur Entladestelle, Leerrückführung zum ehemaligen Löschhafen oder nächstgelegenen Inlanddepot.

Hinsichtlich der Rückgabe oder Abnahme im nächstgelegenen Inlanddepot bestehen besondere Konferenzregeln, deren Einhaltung in der Praxis äußerst flexibel gehandhabt wird.

Bei Merchants-Haulage sind die Rundlaufkosten vom Kunden voll zu bezahlen; es entstehen bei größerer Entfernung zum Seehafen hohe Leerlauffrachten, bzw. bei Überschreiten der festgelegten Freizeiten für die Containergestellung werden detention charges berechnet. Auch kommt eine lift on/lift off Charge für das Auf- und Absetzen der Container im Seehafen hinzu.

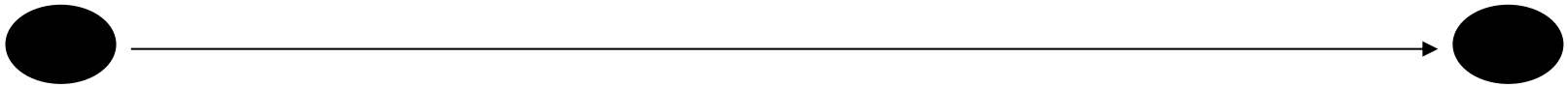
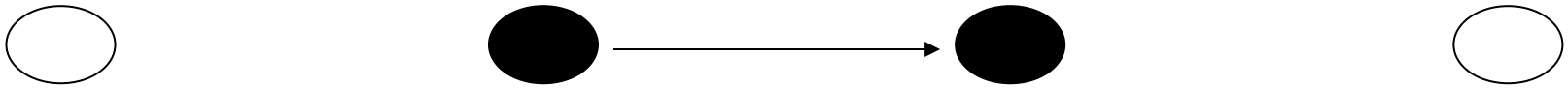
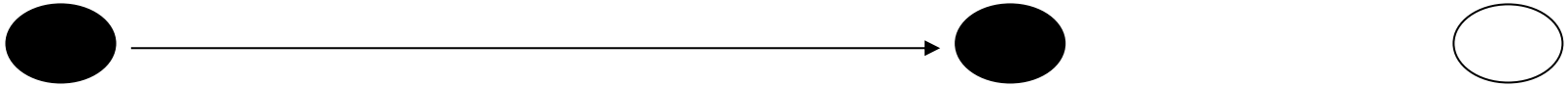
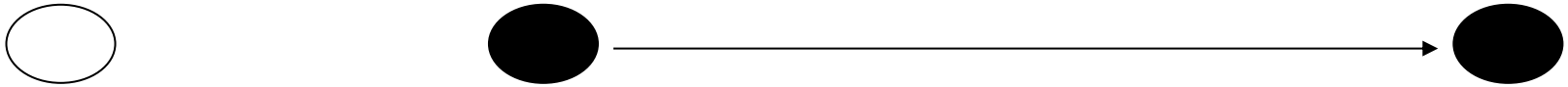
Mit diesen Merchants-Haulage-Bedingungen wollen die Reedereien erreichen, dass das teure Containerequipment möglichst nicht außerhalb ihres Kontroll- und Einflussbereiches gerät.

c) Mixed arrangement

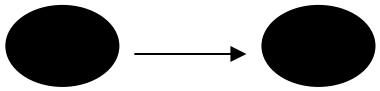
Im Verkehr von und nach den USA gibt es das mixed arrangement. Hier tätigt die Reederei den Leerlauf zu Carriers-Haulage-Bedingungen; den Lastlauf übernimmt der Kunde in eigener Regie, also wie bei Merchants-Haulage. Hierdurch entfallen für den Kunden die hohen Leergestellungskosten.

Die obigen Erläuterungen zu den Abwicklungsmöglichkeiten beziehen sich dabei auf die Modalitäten in Deutschland bzw. Europa; in Übersee gibt es aufgrund nationaler Gesetzgebung starke Unterschiede bezüglich des Vor- und Nachlaufs von FCL-Containern.

Arten des Containerrundlaufs

Rundlauf-Code	Versender	Inlandtransport (haulage)[1]	Ladehafen-terminal	Seetransport	Löschhafen-terminal	Inlandtransport (haulage)[2]	Empfänger (consignee)
FCL/FCL (Haus/Haus)							
LCL/LCL (Pier/Pier)							
FCL/LCL (Haus/Pier)							
LCL/FCL (Pier/Haus)							

FCL = „Full Container Load"; LCL = "Less than Container Load"

 = Güter im Container

Carriers Haulage = Der Verfrachter (carrier) übernimmt den Vor- und/oder Nachlauf.

Merchant's Haulage = Der Versender (in diesem Falle dann i.d.R. Befrachter/shipper) organisiert den Vor- und/oder Nachlauf.

---

[1] =Vorlauf

[2] = Nachlauf

LF 10	**Exportaufträge bearbeiten** AB: Begriffe der Seeschifffahrt	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN

Bitte ergänzen Sie die untenstehende Aufstellung um die fehlenden Begriffe!

	Zolltechnisches papierloses Verfahren zur Ausfuhr von Waren aus der EU. Das Ausfuhrverfahren teilt sich wie bisher in zwei Stufen. In der ersten Stufe erfolgt die Abwicklung an der Ausfuhrzollstelle (Binnenzollamt), in der zweiten Stufe die endgültige Ausfuhr an der Ausgangszollstelle (Grenzzollamt).
	Erstes Feld im B/L: Der Begriff existiert nur nach deutschem Recht! Derjenige, der im Auftrag des Befrachters eine Seefrachtsendung am Schiff anliefert. Es ist der Versender der Ware oder es trägt sich der Seehafenspediteur ein, der auch zugleich als Befrachter (= Vertragspartner des Reeders) tätig sein kann. Der Ablader kann auch als „shipper“ (siehe dort) bezeichnet werden.
Abschöpfungen	Früher: Zölle für bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse. Sie gelten für Produkte aus Drittländern, die preislich unter den EU-Erzeugnissen liegen. Es ist der Differenzbetrag zwischen dem niedrigen Drittlandmarktniveau und dem höheren Inlandmarktniveau. Sie sind flexibel und werden dem jeweiligen Marktniveau angepasst. Sie dienen der Stabilisierung der Märkte, der Erhaltung eines angemessenen Lebensstandards der landwirtschaftlichen Bevölkerung in der EU, sie dienen auch der Verbraucherpreisstabilität. Die Abschöpfungen schließen eine Erhebung von weiteren Zollabgaben aus. Heutiger Begriff: Agrarzölle!!
	Vermerke des Reeders auf einem B/L über den Zustand einer Sendung. Führt zu „unreinen“ (foul) und nicht mehr uneingeschränkt handelbaren B/L.
Allianzen	Eine Art der Kooperation zwischen Reedern zum Zwecke der Kostenreduktion und Umsatzerweiterung.
	Automated Export System.
	Informatikverfahren der deutschen Zollverwaltung zur Abwicklung von Zollverfahren.
	Frachtvertragspartner des Reeders (=Verfrachter).
	(Auch: Konnossement): Bill of Lading, Urkunde und Frachtpapier im internationalen (nationalen) Seeverkehr. Das B/L wird (verkürzt gesagt) vom Verfrachter (in der Regel ist dies der Reeder) für den Transport einer Sendung über See ausgestellt. Das B/L ist Beweis für Abschluss und Inhalt des Frachtvertrages, es ist eine Empfangsbestätigung, ein Transportverspechen und ein Auslieferungsversprechen des Verfrachters (Reeders). Als handelbares Warenwertpapier repräsentiert es die Ware und kann unter anderem zur Zahlungs- und Lieferungssicherung im internationalen Handel eingesetzt werden, da bei dessen Vorlage die Ware nur an den legitimierten Empfänger ausgehändigt wird. Sonderformen des B/L: Haus B/L, NVOCC – B/L und Express Cargo Bill, Through - B/L aber auch Foul B/L oder Clean B/L.
	Schüttcontainer, die z.B. für Getreide oder Granulate eingesetzt werden.
	Die Organisation des Vorlaufs oder des Nachlaufs eines Containers zum/vom Seehafen erfolgt durch die Reederei.

	Container Freight Station (Container - Ladestelle). Eine Anlage, an der LCL - Güter (= mehrere, kleinere Sendungen diverser Kunden, die zusammen in einen Container gepackt werden) vom Ablader angenommen und durch bzw. für den Reeder in Container verstaut werden oder umgekehrt (=LCL - Ladung von bzw. für Reeder werden aus Containern entladen und an die Empfänger ausgeliefert).
	Reines B/L ohne Abschreibungen (siehe dort)
	Gebühr / Zuschlag des Reeders bei verzögerter Schiffabfertigung in Lade-/Löschhäfen und damit verlängerter Reise-/Rundlaufdauer.
	Der Empfänger – er ist der Begünstigte aus dem Seefrachtvertrag und gleichzeitig der Empfänger der Sendung. Er hat einen einklagbaren Herausgabeanspruch der Ware gegenüber dem Verfrachter (Reeder).
	Spediteur als CTO(=Combined Transport Operator) organisiert auf Wunsch des Kunden den LCL/FCL-Transport von mehreren Versendern an einen Empfänger. Sammelgutverkehre, Begriff wird aber öfter für die Luftfracht verwendet.
	Verladeeinrichtung für den Umschlag der Güter vom Seeschiff auf das Terminal und umgekehrt.
	Jeder Container hat eine eigene Nummer, mit einem Prefix (Eigentums - Vorkennzeichen) und einer laufenden Nummer. Damit ist die Identifizierung und Zuordnung des Containers zur Beförderung und Abnahme leichter.
	Schriftliche Erklärung des Abladers über den Inhalt des Containers.
	Container-Service-Charge = Bewegung am Terminal und Umschlagentgelt für FCL Container (einkommender Verkehr). Auch THC, der als Begriff hier verwendet werden kann.
	Container Terminal = Umschlagplätze (Bahnhöfe) in Häfen oder im Binnenland, die für den Umschlag von Containern eingerichtet sind.
	Container Yard. Eine Anlage im Hafen zur Annahme/Auslieferung von FCL - Containern. Hier werden auch leere Container vom Kunden angenommen oder an Kunden leer ausgeliefert.
	Datenkommunikationssystem im Hamburger Hafen, das die (EDV-) Kommunikation zwischen den Spediteuren, den Kaiunternehmen, den Reedern und dem Zoll herstellt.
Delivery Order	Lieferschein zur Freistellung (siehe dort) einer Importsendung.
Demurrage	Liegetage (Überliegetage), auch Lagergeld für verzögerte Abnahme von Ladung und Containern im Löschhafen.
	Kosten für verzögerte Rückgabe von Containern.
	FCL-Verkehr von einem Inlandplatz nach einem Inlandplatz. Siehe auch Pier – to - Pier.
	Container für „trockene“ Ware (auch Bulk – Container = Dry Bulk Container)

	Das Express Cargo Bill ist kein B/L im definitorischen Sinne, da ihm wichtige Eigenschaften fehlen: Die Warenwertpapierfunktion. Somit kann es nicht zur Zahlungs- und Lieferungssicherung eingesetzt werden.
Einfuhrumsatzsteuer	Wird auf den Rechnungspreis CIF Hamburg plus Zollabgaben plus Handling in Hamburg (Lager/Umschlag) plus Fracht zum ersten Verbringungsort im Inland prozentual aufgeschlagen = Besteuerung des UMSATZES. 2015 / 2016 liegen diese bei 19 %.
EZT	Elektronischer Zolltarif – EDV System des Zolls, das Auskünfte über Zollabgaben und Präferenzen usw. gibt.
	Fiata Bill of Lading – eine besondere Art eines handelbaren und international anerkanntem B/L des intl. FIATA –Verbandes.
	Full-Container (car) Load = Komplettcontainer (Haus-Haus), für dessen Beladung (packing) bzw. dessen Entladung (unpacking) der Ablader bzw. der Empfänger verantwortlich ist.
	Kleinere Seeschiffe, die von größeren Hafenplätzen zu weiteren Destinationen / Häfen Container oder Massengut befördern (to feed = füttern).
	Seehafenspediteur, der Waren im Auftrag des FOB - Lieferanten bis FOB (also frei bis auf das Seeschiffes) Reling Seeschiff liefert; Wenn er auch die Verschiffung besorgt, spricht man von einem unechten FOB - Geschäft, da diese Ausführung von den INCOTERMS abweicht.
	B/L mit Abschreibungen (siehe dort).
	Wird auf dem B/L vermerkt – Fracht ist noch einzusammeln – im Empfangshafen. Abhängig von der INCOTERMS – Klausel zum Beispiel „FOB“.
	Wird auf dem B/L bestätigt – Die Fracht wurde bereits im Verschiffungshafen bezahlt. Abhängig von der INCOTERMS – Klausel, z.B. CIF.
Freistellung (einer Sendung)	Nach Zahlung aller Kosten stellt der Reeder / der Spediteur (je nachdem, wer die Verfrachterrolle hat) die Importsendung auf dem B/L frei. Dafür können z.B. Lieferscheine ausgestellt werden oder DFÜ = Datenfernübertragung Freistellungen erfolgen (dann per Referenz- oder Containernummer). Am CTA erfolgt die Übernahme des Containers z.B. per PIN durch den LKW - Fahrers vollautomatisch.
	Freihäfen wie HH, HB usw. es gelten Sonderregelungen sowie (noch!) abgabenfrei Lagerungen.
	Englische Maßeinheit für die Standardmaße beim Container. 1 Foot = 30,48 cm.
	Ankunftsmeldung eines Terminals im Hamburger Hafen an ZAPP.
Gemeinschaftswaren	Güter aus Drittstaaten, die in den Wirtschaftskreislauf der EU überführt werden. Vorausgegangen ist also eine Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr, Güter die vollständig im Zollgebiet der EU gewonnen oder hergestellt worden sind.

	Haftungsregelungen des Reeders, die international gelten.
	Rechnung des Überseekaufvertrages – wird für die Verzollung benötigt oder für die Einreichung der Dokumente bei der Bank im Exportgeschäft.
	Ein B/L das mit den Konnossementsbedingungen des Spediteurs von diesem auch ausgestellt wird. Diese Urkunde ist nur begrenzt bankfähig (kann also zur Lieferungs- und Zahlungssicherung nur unter bestimmten Voraussetzungen eingesetzt werden), da die Haftung begrenzt ist.
	Schäden, die das Seeschiff oder die Ladung während der Reise erleiden. Sachschäden oder Vermögensschäden sind möglich.
	Hafendatensatz = Schiffzettel zur Verladung an Bord des Schiffens (elektronische Abgabe über DAKOSY).
	Diese Stückgutcontainer sind etwas höher als die Standardcontainer.
	Eigentums - Übertragungsvermerk des legitimierten Inhaber des B/L (und damit der Ware) auf der ersten Seite des B/L.
	International Ship and Port Facility Security Code = Gebühren für die Sicherheitseinrichtungen in den Häfen.
	Less - than- (a) Container - Load. Containerisierung erfolgt nur für die Seereise. Container wir im Verschiffungshafen auf Kosten der Reederei gestaut. Im Löschhafen wird auch ausgeladen. Auch „Pier-to-Pier“-Verkehr genannt.
	International Maritime Organization = Internationale Vereinigung, die für die Regelungen von Gefahrgutabwicklungen im Seeverkehr zuständig ist.
	International Commercial Terms; Dabei handelt es sich um international anerkannte Lieferklauseln wie z.B. FOB oder CIF oder auch CFR. Die letzte Neuerung ist 2020 herausgekommen.
	Für die Anlieferung der Sendungen / Container am Terminal erforderlich (A08).
	Verlangt das Terminal (nicht immer) für den Umschlag von Teilsendungen (LCL siehe dort).
Kassatorische Klausel	B/L Bedingung. Die Klausel schützt den Verfrachter davor, nach der Auslieferung der Güter noch von einem weiteren Konnossementsinhaber in Anspruch genommen zu werden. Nach der Vorlage des ersten Originals verlieren die restlichen Originale ihre Gültigkeit.
	Buchung des Frachtraums unter Vorbehalt – meist 3 Monate sichert sich der Befrachter die Frachtrate und den Frachtraum ohne Obligo im Voraus. Gegenteil: feste Buchung.
	Konsulats und Mustervorschriften. Buch/CD-ROM, das/die alle wichtigen und aktuellen Ausfuhr und Einfuhrbestimmungen enthält.
	Full run engl. = Transport des beladenen Containers zum CY (siehe dort). Siehe auch Leerlauf.

	Letter of Credit = Abstraktes Zahlungsversprechen der Bank bei Einreichung geforderter Dokumente durch den Außenhändler die darin garantierte Summe des Kaufpreises einer Ware auszuzahlen. (B/L muss nach Vorgaben aus dem LC aufgemacht werden).
	Kosten für Annahme am CFS und Handling beim Export und Import LCL für Übernahme vom Carrier und Freigabe an den Empfänger. Vom Befrachter/Ablader zu zahlen.
	Beförderung des leeren Containers zum Packbetrieb oder vom Empfänger zum CY (siehe dort). Siehe auch Lastlauf.
	Reeder, die feste Abfahrten anbieten und häufig in einem Pool /einer Allianz zusammenarbeiten.
	Zusammenstellung der Sendungen eines Sammelcontainerdienstes oder auch der Reederei über alle verladenen Sendungen. Enthält – außer Frachtbeträgen – sämtliche Details über die Ladung.
	Haupt – oder Sendung übergreifendes B/L für alle Teilsendungen einer See-Sammelladungssendung.
	Vorlauf/Nachlauf eines Containers zum / vom Seehafen erfolgt durch Verlader/Spediteur.
Nämlichkeits-sicherung	Die Abgangsstelle des Zolls sichert die Nämlichkeit der Waren, damit der Bestimmungsstelle die Ware unverändert übergeben werden kann (z.B. durch Raumverschluss, Packstückverschluss, angestempelte Handelsrechnung, Beschreibungen und Fotos der Waren). Siehe NCTS oder T -1.
NCTS	Gemeinschaftliches Versandverfahren – New Computerized Transit System, auch T-1 genannt (siehe dort).
	Warenwertpapiere wie z.B. B/L können schon während des Seetransportes weiterverkauft werden. Also: Der Verkäufer/Exporteur hat sein Geld erhalten – der Kunde in Übersee das B/L. Der Käufer kann mit dem handelbaren/negotiable B/L danach über die Ware verfügen (sie z.B. verkaufen, sie als Sicherheit an seine Geldgeber weitergeben oder ähnliches).
Nichtgemeinschafts-ware	sind grundsätzlich alle Waren, die sich nicht (auch nicht vorübergegehend) im Zollgebiet der Gemeinschaft befinden. Sie ist unverzüglich der ersten (i.d.Regel der ersten!) Zollstelle vorzuführen
	Non Vessel Operating Common Carrier. Bezeichnung für Unternehmen, die sich als Consolidator (siehe oben CTO/MTO!) betätigen und für Verkehre von /nach Übersee Übernahmesätze quotieren. Der NVOCC schließt mit Reedern Transportverträge ab, benutzt diese als Erfüllungsgehilfen. Dabei übernimmt der NVOCC - Verfachter die volle Haftung für den Transport, erscheint auch als Verfrachter in den dafür zuständigen Konnossementen. Diese Frachtführer sind in Deutschland aus den Sammelverkehren hervorgegangen. Reeder ohne eigene Schiffe
	(to notify = benachrichtigen) Feld, das in einem B/L ausgefüllt werden kann – 3. Feld von oben – es enthält die Meldeadresse. Bei dieser Adresse meldet der Verfrachter die Ankunft des Schiffes. Hier können Banken (seltener), Käufer oder auch Spediteure als Agenten in Übersee eingesetzt werden.

	Ein Container, der oben offen ist bzw. eine Plane zur Bedeckung erhält.
	Ein B/L, das „to order“ ausgestellt wurde. Übertragung der Rechte aus dem B/L erfolgt durch Indossament (Übertragungsvermerk für das Eigentum an der Ware). Rechtmäßiger Empfänger der Ware ist der, der sich durch eine lückenlose Indossamentenkette ausweisen kann. (Es gibt Unterschiede zwischen Blank Order und Order mit Empfängerangabe).
	Original Urkunde des B/L, daneben existieren auch noch viele Kopien, die für die Reedereien, die Spediteure oder die Versender der Ware gedacht sind.
Out of Gauge (=geidsch) Cargo	Ladung, die die Innenmaße eines Containers übersteigt.
	Reeder, die sich keinem Pool oder keiner Allianz angeschlossen haben und einen Containerdienst allein anbieten (etwas überholt, da Reeder früher, die nicht der Konferenzen angehörten als Outsider bezeichnet wurden. Herkömmliche Konferenzen waren mit Preisabsprachen verbunden, die es aber nun nicht mehr gibt).
	Containerpackstation – hier werden die Waren konventionell angeliefert und in einen Container gepackt. Auch CFS als Angabe dann im B/L.
	Maximales (Zulade-)Gewicht eines Containers.
	Anlieferung von leeren Containern zum Ablader / Befrachter zwecks Beladung. Siehe auch Rundlauf des Containers.
	Hafen – Hafen – Lauf des Containers. Das heißt, er berührt nur die Kaimauern, dann wird die Sendung ausgepackt und erreicht den Empfänger auf konventionellem Weg (auch CFS / CFS genannt). Siehe dort!
Präferenzen	Bevorzugungen – gilt bei Zollabfertigungen – hierfür stellen die Versendungsländer z.B. Ursprungszeugnisse aus, die es dem Importeur ermöglichen, die Waren mit Zollermäßigungen einzuführen.
(Pre) Waiver	Bewilligungsformular z.B. der argentinischen Staatsflotte zwecks Verschiffung auf ausländischen (Konkurrenz-)Schiffen und nicht auf Schiffen der staatlichen Reederei, wenn dies aber sonst vorgeschrieben ist. Kommt selten vor.
Re-positioning	Anlieferung von leeren Containern des Warenempfängers/Spediteurs an das Containerdepot.
	Wird ein Container benötigt, so wird in einem Container-Leerdepot (Container Yard – CY siehe dort) in der Nähe des Verladeortes geprüft, ob der gewünschte Containertyp zur Verfügung steht und eine Referenz – Nr. des Verfrachters erteilt. Bei einer Sammelladungssendung muss der LKW für den Leercontainer disponiert werden (per Rollauftrag), dann erfolgt die Fahrt zum CFS (siehe dort) des Spediteurs / Packbetriebes, da wird der Container mit diversen Sendungen beladen, danach wird der Container per HDS (siehe dort) an das Terminal (CY) geliefert, von wo aus der Container auf das ausgehende Seeschiff verladen wird. Für jede einzelne Sendung erstellt der Spediteur dann ein NVOCC oder Haus B/L (siehe dort) und versendet diese an die einzelnen Versender /Auftraggeber. Für die gesamte Sendung wird ein Master B/L ausgestellt. Im Empfangshafen erfolgen die Tätigkeiten dann in umgekehrter Reihenfolge.

	Roll on roll off – Schiffe. Seeschiffe, die es gestatten, dass die Sendung rollend (per Trailer oder per LKW) auf das Schiff geladen wird.
	Bei „Ex works“ und „FOB“-Lieferklauseln steht dem ausländischen Käufer das Recht zu, sich den Spediteur und die Reederei selbst zu bestimmen; dieses Recht übt er durch die Ausstellung einer R/O aus, die zugunsten eines Spediteurs ausgestellt ist.
	Unbekanntklausel auf dem B/L: Es wird abgenommen dass … sich dieser oder jener Inhalt im Container befindet. Damit hält sich der Reeder von der s.g. Skripturhaftung (=das, was er schriftlich in der Urkunde bestätigt, muss er auch halten – an Ware ausliefern) frei.
	Ist ein Reedereivertreter, der als selbständiger Kaufmann mehrere Linienreeder vertritt.
	Liste mit sämtlichen Schiffsabfahrten eines / mehrere Häfen und ca. Ankunftszeiten in den genannten Empfangshäfen. Elektronisch über die HHLA /auch über die Reeder einzusehen.
	Frachter, der sowohl Container als auch herkömmliche Frachten / oder Massengüter transportiert.
	Reeder bestätigt auf dem B/L , dass die Sendung an Bord des Seeschiffes verladen wurde.
	Erstes Feld im B/L: Im Seefrachtvertrag Befrachter genannt (kann auch gleichzeitig der Ablader sein).
	Ladung ist manifestiert (auf dem Verladestauplan), aber noch nicht verschifft; B/L-Vermerk über nicht verladenes Gut, auch shut out (nur ein Teil wurde verladen)
	Stellplatz eines Containers an Bord des Schiffes – auch der gebuchte Frachtraum oder der abgerechnete Frachtraum.
	Container in Standard – Form (und Abmessungen) als 20 - oder 40 - Fuß - Box (Normalboxen).
	Auspacken eines Containers.
	Packen eines Containers.
Summarische Anmeldung	Mitteilung (durch die Reederei z.B. vor Ankunft des Seeschiffes am CTA) an die Zollbehörden, dass zu gestellende Ware in das EU-Gebiet kommt oder sich dort in Kürze befinden wird. Im Anschluss (45 und 20 Tage – Regelung) findet dann eine weitere zolltechnische Behandlung statt.
T 1 (NCTS)	Dokument für das Unionsversandsverfahren = Nichtgemeinschaftswaren werden per Zollverschluss (z.B. per Plomben oder angestempelten Handelsrechnungen gesichert) ohne Abgabenzahlung an einen anderen Ort der Gemeinschaft gebracht. Der Zoll legt hierfür Fristen fest. An der Bestimmungsstelle erfolgt dann eine endgültige oder anschließende Zollabfertigung.
	Durchfrachten - B/L = Sendung wird durch mehrere Verfrachter befördert. Nur einer ist regulär der B/L Aussteller.

	Container-Service-Charge = Bewegung am Terminal und Umschlagentgelt für FCL Container (ausgehender Verkehr)=siehe CSC, Begriff kann auch hier verwendet werden!
	Twenty Foot Equivalent Unit = 20´-ISO-Containereinheit.
	Häfen, die nur bei Flut und nur für bestimmte Schiffsgrößen zugänglich sind (Hamburg z.B.).
	Umladungen der Sendungen während des Transports in einem Durchgangshafen.
Ursprungszeugnis	Weist als Urkunde den Ursprung der Ware (z.B. Made in Germany) nach. Dient manchmal zur Ermäßigung des Zolls (auch zur Vermeidung von Zollzahlungen).
	Fahrzeug auf dem Terminal – es befördert die Container auf dem Terminal.
	Schriftliche Erklärung des Versenders zur Versendung von Gefahrgütern: Klasse, UN – Nummer, Gefahrauslöser, Ansprechpartner, Unfallvermeidung usw. (meist in Englisch ausgestellt!). Shipper´s declaration of dangerous goods.
	Gesetzliche Ein- und Ausfuhrverbote an Waren (z.B. für Falschgeld).
Verbrauchssteuern	Mineralölsteuern, Tabaksteuern, Alkoholsteuern , Biersteuern, Schaumweinsteuern z.B.
	Reeder; Vertragspartner des Reeders ist der Befrachter – dieser ist in der Regel der Spediteur oder Außenhändler.
Verpflichtungsschein	Antrag am Kai, eine Importsendung gegen Übernahme aller Kosten (Firmenkontostempel – heute Kontoaufdruck) abzunehmen. A 18 genannt!
	Spediteur im Seehafen, der im Anschluss an die FOB - Andienung die Verschiffung der Waren übernimmt und den Schiffsraum bucht.
	Frachter, der nur Container lädt und auch nur Vollcontainer annimmt (laut Abfahrtsliste).
	Verlangt der Spediteur für Zoll oder Frachtauslagen.
	Zollabfertigung im paperless Port = papierlose Zollabfertigung.
	ZAPP quittiert den Eingang des Hafendatensatzes mit einer vorläufigen Nummer, aber noch keine Freigabe zur Verladung. Nach dem ATLAS die Erlaubnis zum Ausgang an ZAPP gesendet hat, wird die vorläufige Nummer von ZAPP in eine endgültige umgewandelt.

Zölle / Zollverfahren	Zölle sind Abgaben (Arten von Steuern), die aufgrund des Zolltarifs meistens in Prozent des Zollwertes errechnet auf die eingeführten Waren erhoben werden. Spezifische Zölle berechnen sich nach Gewicht, Fläche, dem Volumen etc. Mischzölle berechnen sich nach beiden Bemessungen. Seit 1968 wird ein EU-einheitlicher Zolltarif angewendet. Seit 1988 wird das EU-konforme Harmonisierte System zur Bezeichnung und Codierung der Waren angewendet. Der Zweck der Zollerhebung: • Schutz neuer Industriezweige • Abwehr von Dumping und Subvention • Beseitigung einer Krise • Finanzierungszweck (EU – Haushalt) Es existieren verschiedene Zollverfahren: Z.B. Überführung in den zoll- und steuerrechtlich freien Warenverkehr oder T -1 (NCTS)-Verfahren oder Summarische Anmeldeverfahren oder auch Zolllagerungen (früher: OZL). Jedes Verfahren wird per Zollanmeldung (elektronisch über ATLAS) durchgeführt.

Zugelassener Ausführer



Zugelassener Ausführer (EORI)
übermittelt per ATLAS die elektronische Ausfuhranmeldung an den Zoll

Zugelassener Ausführer
schickt MRN-Nummer mit Ausfuhrbegleit-dokument an den beauftragten Spediteur



Spediteur

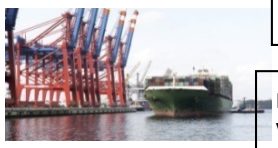
Spediteur erstellt Hafendatensatz und schickt diesen mit der MRN-Nummer per Dakosy/ZAPP an Ausgangszollstelle

Spediteur übergibt ABD, A08 und Anlieferreferenz / vorläufige Z-Nr. an Frachtführer.



Frachtführer fährt mit der Sendung zum Terminal, legt dort das Ausfuhrbegleit-dokument und A08 mit vorläufiger Z-Nummer vor

Schuppen/Terminal



Terminal/Schuppen meldet an Ausgangszollstelle ein „Gate-In“

Nach Schiffsabgang meldet der **Terminal** das Verlade-Ist über Dakosy an die Ausgangs-zollstelle. Damit ist für den Zoll die Ausfuhr abgeschlossen

Atl@s

ZAPP

Dakosy

Ausfuhrzollstelle

ZOLL DOUANE

Ausfuhrzollstelle erteilt sofort eine LRN (Local Reference Number) prüft Zollanmeldung auf Plausibilität und Risiken

Ausfuhrzollstelle vergibt eine Master Reference Number (MRN) mit Barcode und ein Ausfuhrbegleitdokument (ABD), das der zugelassene Ausführer ausdruckt (mit eingedruckter MRN)

Ausfuhrzollstelle schickt MRN-Nummer mit Ausfuhrbegleit-dokument an die Ausgangszollstelle

Ausgangszollstelle

ZOLL DOUANE

Nach Prüfung auf Plausibilität erhält der **Spediteur und Terminal** über ZAPP/Dakosy eine vorläufige (12-stellige) Z-Nummer, not released

Ausgangszollstelle vergibt über ZAPP/Dakosy eine endgültige (released) Z-Nummer, wenn sie das Gate-In, die Gestellung per HDS und die MRN-Nummer des zugelassenen Ausführers hat (Quali-fizierung)

Die erteilte Z-Nr. wird von der **Ausgangszollstelle** an den Spediteur, den Terminal und an die Reederei verschickt. Ohne Z-Nr. darf nicht verladen werden

Ausgangszollstelle leitet den Ausgangsvermerk an den Versender weiter. Dieser Ausgangsvermerk wird umsatzsteuerrechtlich als Ausfuhrnachweis anerkannt.

Reederei



Wirtschaftspolitische Beschränkungen

Die wirtschaftlichen Beziehungen eines Staates zu anderen Staaten werden im Rahmen des Außenwirtschaftsrechts geregelt. Wie diese Beziehungen gestaltet sind, hängt von vielen Faktoren ab. Die wichtigsten dürften die wirtschaftspolitische Ausrichtung (z. B. Liberalismus) eines Staates sowie die ständig wechselnden politischen Veränderungen und Ereignisse sein. Damit ein Staat Handlungsspielraum im Hinblick auf wirtschaftliche Beziehungen zu anderen Staaten hat, wird ein solcher Staat seine wirtschaftlichen Außenbeziehungen nicht völlig liberalisieren. Er wird sich vielmehr einen Gestaltungsspielraum offen halten, innerhalb dessen er auf politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Ereignisse die Beziehungen zu anderen Staaten betreffend reagieren kann. Zur Steuerung des wirtschaftlichen Verkehrs für Waren, Dienstleistungen, Zahlungen und Kapital werden folgende Instrumente eingesetzt:

Instrumente	Beispiele
Verbote	Embargo; z.B. Kein Verkauf militärischer Güter an China
Genehmigungsvorbehalte	Ein- und Ausfuhr bestimmter Waren hängen von der Vorlage entsprechender Genehmigungsbescheide/ Lizenzen ab.
Sonstige Überwachungsmaßnahmen	Vorlage bestimmter Warenbegleitpapiere; z.B. Ursprungszeugnisse bei Textilerzeugnissen

Zollrechtliche Handelshemmnisse

Neben rein außenwirtschaftlichen Beschränkungen existieren sogenannte tarifäre (zollrechtliche) Handelshemmnisse, auch als Verbote und Beschränkungen (VuB) bezeichnet, die darauf abzielen, die Natur, Gesundheit und öffentliche Ordnung zu schützen. Verbote und Beschränkungen können dem Zolltarif entnommen werden.

Nicht tarifäre (zollrechtliche) Handelshemmnisse

Neben zollrechtlichen Instrumenten zur Steuerung des Außenhandels gibt es eine Vielzahl von nicht tarifären Handelshemmnissen. Als Beispiele sind zu nennen:

- Übermäßige Gesundheits- und Hygieneanforderungen
- Technische Standards
- Agrarpolitik der Europäischen Gemeinschaft

Ebenen der Reglementierungen und Einschränkungen

Es gibt nationale Reglementierungen und Einschränkungen des Warenverkehrs und solche auf europäischer Ebene. Aus der Sicht der Bundesrepublik Deutschland ist der Warenaustausch mit anderen Staaten wie folgt geregelt:

Nationale Regelungen	Gemeinschaftsrechtliche Vorschriften	Andere Vorschriften
Außenwirtschaftsgesetz (AWG)	EG-Dual-Use-Verordnung	UN-Vorschriften
Außenwirtschaftsverordnung	Unionszollkodex	US-Regelungen
Einfuhrliste (Anlage zum AWG)		
Ausfuhrliste (Anlage zum AWG)		
Überwachung der Einhaltung aller Vorschriften: Compliance		

Ausfuhrgenehmigungen
Bestimmte Waren dürfen nur mit einer Ausfuhrgenehmigung ausgeführt werden. Eine solche Ausfuhrgenehmigungspflicht besteht insbesondere für Kriegswaffen, militärisch verwendbare Erzeugnisse, bestimmte Chemikalien, Chemieanlagen, Waren, die militärisch genutzt werden können sowie Waren mit sicherheitsstrategischer Relevanz.

Anträge auf Ausfuhrgenehmigung können bei dem BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) gestellt werden, das dem Bundesministerium für Wirtschaft unterstellt ist.
Informationen über die Ausfuhr von Waren, insbesondere über die Dokumente, die ein Käufer im Bestimmungsland benötigt, kann man am besten den von der IHK Hamburg herausgegebenen „Konsulats- und Mustervorschriften" (K und M) entnehmen. Dieses Werk enthält umfassende Informationen zu den Importregelungen aller Staaten der Welt. Die K und M zeigen auf, welche Dokumente, in welcher Anzahl und ob unter Umständen eine Beglaubigung erforderlich sind.
Grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass der Export von Waren in Länder außerhalb der EU umsatzsteuerfrei sein wird, sofern nachgewiesen werden kann, dass die Ware die EU-Grenze tatsächlich überschritten hat. Als Nachweis dienen das mit einem Vermerk versehene Ausfuhrbegleitdokument (ABD), die (weiße) Spediteurbescheinigung, der Bahnfrachtbrief oder der Posteinlieferungsschein.

Begriffsabgrenzung zum Ausfuhrverfahren
Folgende Begrifflichkeiten sind in der Tabelle den aufgeführten Erläuterungen zuzuordnen!

Ausfuhrzollstelle, Zollgebiet der Gemeinschaft, Versendung, Ausfuhr, Ausgangszollstelle, Ausführer, Unionsware, EORI

Begriff	Erläuterung
	Verbringen von Unionswaren aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft.
	Waren, die im Zollgebiet der Gemeinschaft gewonnen oder hergestellt wurden. Waren, die nicht im Zollgebiet der Gemeinschaft gewonnen oder hergestellt wurden und das Zollverfahren „Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr" durchlaufen haben. Alle übrigen Waren haben den Status „Nichtunionsware“.
	Hierzu gehört das Hoheitsgebiet der 27 EU-Staaten. Die Abgrenzung des geografischen Raumes, in dem das Zollrecht angewendet wird, entspricht grundsätzlich dem Hoheitsgebiet der Mitgliedsstaaten. Es gibt jedoch einige Abweichungen. So gehört zum Beispiel die Insel Helgoland nicht zum Zollgebiet der Europäischen Union. Zum Staatsgebiet von Dänemark gehört z. B. Grönland. Es zählt jedoch nicht zum Zollgebiet der Europäischen Union. Kleine Bereiche des deutschen Staatsgebietes bei Büsingen (Südbaden) gehören nicht zum Zollgebiet der Gemeinschaft, während ein kleiner Teil des Territoriums der Schweiz dem Zollgebiet der Europäischen Gemeinschaft zugeteilt wurde.
	Verbringen von Waren (Unionswaren oder Nichtunionswaren) von einem Mitgliedstaat der Gemeinschaft in einen anderen.

	Person, für deren Rechnung die Ausfuhranmeldung abgegeben wird und die zum Zeitpunkt der Anmeldung entweder Eigentümer der Ware ist oder eine ähnliche Verfügungsberechtigung besitzt.
	Zollstelle, in deren Bezirk der Ausführer seinen Sitz hat oder in deren Bezirk die Ware verladen oder verpackt wird. Unter Verlade- bzw. Verpackungsort ist der Ort zu verstehen, an dem die Beförderung der Waren zur Ausfuhr beginnt.
	Economic Operators Registration and Identification number Sie dient zur Identifizierung von Wirtschaftsbeteiligten gegenüber den Zollbehörden. Die Nummer wird auf Antrag kostenfrei von der Generalzolldirektion am Dienstort Dresden vergeben.
	Grenzzollstelle an der EU-Grenze (Hamburg Waltershof), da hier der körperliche Ausgang der Waren bescheinigt werden kann.

Das Ausfuhrverfahren

Eine in der Europäischen Union hergestellte Maschine, die das Zollgebiet der Gemeinschaft verlässt, muss in das Ausfuhrverfahren überführt werden. Ein Ausfuhrverfahren ist ein Zollverfahren nach dem Unionszollkodex. Grundsätzlich ist die Ausfuhr bei der zuständigen Zollstelle anzumelden. „Die Ausfuhranmeldung ist bei der Zollstelle abzugeben, die für den Ort zuständig ist, an dem der Ausführer ansässig ist oder die Waren zur Ausfuhr verpackt oder verladen werden." Ausführer ist im Allgemeinen die Person, für deren Rechnung die Ausfuhranmeldung abgegeben wird und die zum Zeitpunkt der Anmeldung Eigentümer der Ware ist oder eine ähnliche Verfügungsberechtigung besitzt. Bei Personen, die außerhalb des Gebiets der Gemeinschaft ansässig sind, handelt der in der Gemeinschaft ansässige Beteiligte des Rechtsgeschäftes als Ausführer.

Ablauf des zweistufigen Ausfuhrverfahrens

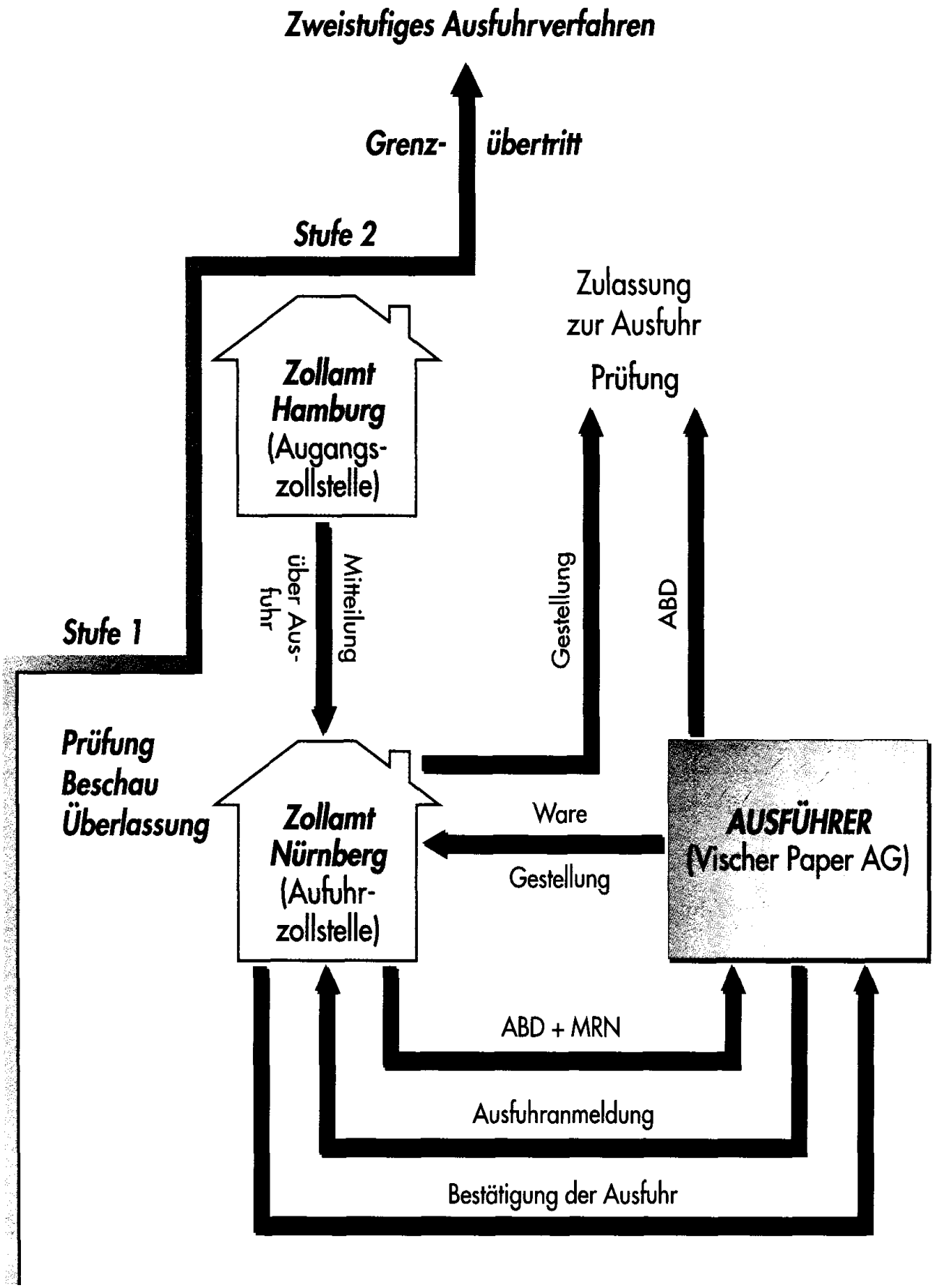
Das Ausfuhrverfahren läuft in zwei Phasen ab. In der ersten Stufe wird die Ware durch den Ausführer bei der Ausfuhrzollstelle eröffnet, in der zweiten Stufe wird das Ausfuhrverfahren an der Ausgangszollstelle beendet.

Stufe 1	**Ausfuhrzollstelle**
Gestellung	Der Ausführer muss der Zollbehörde anzeigen, dass die Ware, deren Ausfuhr er beabsichtigt, zur Beschau bereitsteht.
Ausfuhranmeldung	Der Ausführer (mit EORI-Nr. identifiziert) gibt im Rahmen des IT-Verfahrens ATLAS (AES = Automated Export System) eine Ausfuhranmeldung ab. Bei der Anmeldung der Ausfuhr stehen folgende Alternativen zur Auswahl: 1. Eigene ATLAS Software Das Unternehmen kauft und installiert die ATLAS Software. Man benötigt eine Beteiligten-Identifikations-Nummer (BIN). 2. Online-Zugang über ein Rechenzentrum Das Unternehmen nutzt über einen kostenpflichtigen Online-Zugang die in einem Rechenzentrum installierte Software ATLAS. Schnittstellen zu internen Warenwirtschaftssystemen sind möglich.

	3. Zollbüro, Zollagent, Spediteur Diese zollrechtlichen Vertreter erstellen nach den Vorgaben des exportierenden Unternehmens die Ausfuhranmeldung (vollständige Auslagerung der Zollabwicklung). Die rechtliche Verantwortung bleibt jedoch beim Ausführer (Exporteur).
LRN	Nach Übermittlung der Ausfuhranmeldung wird sofort die LRN (Local Reference Number) erstellt. Diese wechselt zur MRN nach erfolgreicher Prüfung durch den Zoll.
Prüfung	Die Ausfuhrzollstelle prüft die Ausfuhranmeldung auf Vollständigkeit und auf Zulässigkeit der Ausfuhr.
Beschau	Die Zollstelle kann die Ausfuhrsendung beschauen. Die Zollbeschau ist der Ausnahmefall.
Überlassung	Die Zollstelle gibt die Ware frei, wenn die Prüfung ergeben hat, dass die Ausfuhr zulässig ist (LRN wechselt zur MRN). Ergibt die Prüfung der Ausfuhranmeldung durch die Ausfuhrzollstelle, dass die Ausfuhr zulässig ist, sendet sie dem Antragsteller auf elektronischem Weg ein Ausfuhrbegleitdokument (ABD), das der Ausführer ausdruckt. Das ABD muss die Sendung nicht begleiten, jedoch bei der Zollausgangsstelle vorgelegt werden. Auf dem ABD befindet die MRN (Master Reference Number), mit der sich jeder Exportvorgang in allen EU-Staaten identifizieren lässt. Über die MRN kann man als Zollbeteiligter den Status seiner Exportsendung verfolgen. Beispiel für eine MRN, die auch als Barcode ausgedruckt werden muss: 26DE420807608568E6.
Alternative Gestellung	Der Ausführer kann beantragen die Sendung außerhalb des Amtsplatzes, z. B. auf seinem Firmengelände, zu gestellen. Diesen Antrag auf Gestellung außerhalb des Amtsplatzes muss er zusammen mit dem Ausfuhrantrag abgeben. Zeitpunkt und Ort der Verladung sind darin festzulegen und exakt einzuhalten. Damit die Ausfuhrzollstelle eine Zollbeschau durchführen kann, ist der Antrag spätestens zwei Stunden vor Dienstschluss am Tag des Verpackens oder Beladens abzugeben. Erfolgt keine Zollbeschau durch die Ausfuhrzollstelle, darf die Ware nach Ablauf einer bewilligten Wartezeit zur Ausgangszollstelle befördert werden.

Stufe 2	**Ausgangszollstelle**
Gestellung	Erneute Gestellung der Waren und Vorlage des ABD
Prüfung	Vergleich der Angaben im ABD mit den mitgelieferten Warendokumenten sowie der Ware selbst
Abweichungen	Beschaffenheit: keine Ausfuhr erlaubt Mehrmengen: nur die in der Ausfuhranmeldung angegebene Menge erlaubt, für den Rest Ausfuhranmeldung erforderlich Mindermengen: Erfassung der Abweichungen, Nachricht an Ausfuhrzollstelle über Unregelmäßigkeiten

Zulassung der Ausfuhr	Bescheinigung des Überschreitens der EU-Grenze durch Nachricht an Ausfuhrzollstelle


Zweistufiges Ausfuhrverfahren
Grenz-
übertritt
Stufe 2
Zulassung
zur Ausfuhr
Prüfung
Zollamt
Hamburg
(Augangs-
zollstelle)
über Aus-
fuhr
Mitteilung
Gestellung
ABD
Stufe 1
Prüfung
Beschau
Überlassung
Zollamt
Nürnberg
(Aufuhr-
zollstelle)
Ware
Gestellung
AUSFÜHRER
(Vischer Paper AG)
ABD + MRN
Ausfuhranmeldung
Bestätigung der Ausfuhr

Vereinfachungsverfahren

Zur Beschleunigung der Warenausfuhr gibt es folgende Vereinfachungsverfahren.

Kleinsendungen		
Mündliche Anmeldung	Liegt der Warenwert unter 1.000 EUR und das Gewicht unter 1.000 kg ist keine elektronische Zollanmeldung erforderlich. Die Zollanmeldung kann z. B. durch Vorlage einer Handelsrechnung oder durch mündliche Erklärung erfolgen.	
Elektronische Anmeldung	Ab 1.000 EUR oder ab 1.000 kg ist immer eine elektronische Anmeldung erforderlich.	
	Einstufiges Verfahren Ab einem Warenwert von 1.000 EUR bis 3000 EUR kann das einstufige Verfahren angewendet werden bis 1000 kg.	**Zweistufiges Verfahren** Ab einem Warenwert von über 3000 EUR oder mehr als 1000kg muss das zweistufige Ausfuhrverfahren angewendet werden.

Als weiteres Vereinfachungsverfahren gilt die „unvollständige Anmeldung". Dies ist eine Abgabe einer Zollanmeldung, bei der gewisse Angaben oder Unterlagen fehlen. Hierzu ist die Bewilligung durch das zuständige Hauptzollamt erforderlich.

Grund:

Der Grund hierzu liegt in der Lieferung die durch Subunternehmer erfolgt. Die Komponenten stammen von anderen Lieferanten. Subunternehmer sind Versender, der auf Wunsch seines Kunden (des Ausführers) Waren nicht an diesen liefert, sondern direkt an dessen Kunden in einem Nicht-EU-Land.

Funktion:

Schutz des Ausführers davor, dass der Subunternehmer Geschäftsgeheimnisse wie Preise, Lieferbedingungen usw. erfährt; Vereinfachung von Teilsendungen, da mehrere Teilsendungen auf einer endgültigen Ausfuhranmeldung zusammengefasst werden können.

1. Bitte geben Sie für folgende Sendungen der OfficeCOm oHG begründet an, ob eine Ausfuhranmeldung benötigt wird.
   a. Waren im Wert von 4.375 € und einem Gewicht von 750 kg werden nach Bern verkauft.
   b. Eine Sendung im Wert von 799 € mit einem Gewicht von 35 kg wird nach Zagreb ausgeführt.
   c. Export von Waren mit 1.750 kg für 430 € nach Minsk.
   d. Verkauf von Waren im Wert von 945 € mit einem Gewicht von 200 kg nach Ankara.
   e. Eine Sendung im Wert von 500 € mit einem Gewicht von 645 kg wird nach Tallinn gebracht.

2. Gehen Sie davon aus, dass die OfficeCom OHG aus der Eingangssituation Sie bittet die gesamte Ausfuhrabfertigung zu übernehmen. Die notwendigen Daten zum Ausfüllen der Ausfuhranmeldung übernehmen Sie aus dem vorliegenden Speditionsauftrag aus dem Eingangsfall.

Folgende Übersicht wird Ihnen bei dem Ausfüllen der Ausfuhranmeldung helfen:

Feld 1		**Erstes Unterfeld**
	EU	Im Warenverkehr zwischen der Gemeinschaft und den EFTA-Ländern
	EX	Im Warenverkehr zwischen der Gemeinschaft und anderen Drittländern als den EFTA-Ländern für eine Anmeldung zur Ausfuhr von Unionswaren aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft nach einem anderen Drittland als einem EFTA-Land Im Warenverkehr zwischen den Mitgliedsstaaten der Gemeinschaft für eine Anmeldung zur Versendung von Nichtunionswaren
	CO	Im Warenverkehr zwischen Mitgliedstaaten der Gemeinschaft
		Zweites Unterfeld
	A	Für eine Ausfuhranmeldung
	B	Für eine unvollständige Ausfuhranmeldung
	C	Für eine vereinfachte Ausfuhranmeldung
		Drittes Unterfeld
	T1	Waren, die im externen gemeinschaftlichen Versandverfahren befördert werden
	T2	Waren, die im internen gemeinschaftlichen Versandverfahren befördert werden
Feld 2		Als Versender/Ausführer ist die Person anzugeben, für deren Rechnung die Versendungs-/Ausfuhranmeldung abgegeben wird und die zum Zeitpunkt der Abnahme dieser Anmeldung Eigentümer der Waren ist. Incl. EORI Nummer
Feld 4		Anzahl der ggf. verwendeten und beigefügten Ladelisten
Feld 5		Gesamtzahl der vom Anmelder auf allen Vordrucken angemeldeten Warenpositionen
Feld 8		Empfänger
Feld 14		Name und Vorname bzw. Firma & vollständige Anschrift des Anmelders & EORI
Feld 15		Versendungs- / Ausfuhrland
Feld 17		Land, in dem Waren gebraucht, verbraucht, bearbeitet oder verarbeitet werden sollen
Feld 17a		Bestimmungsland nach dem ISO-alpha-2-Code für Länder (KR für Südkorea)
Feld 18		Anzugeben sind ggf. Kennzeichen oder Name des Beförderungsmittels auf dem die Waren bei ihrer Gestellung bei der Zollstelle, bei der die Versandförmlichkeiten erfüllt werden, unmittelbar verladen sind sowie die Staatszugehörigkeit dieses Beförderungsmittels mit dem ISO-alpha-2-Code für Länder (DE für Deutschland)
Feld 19	0	Nicht in Containern beförderte Waren
	1	In Containern beförderte Waren
Feld 20		Anzugeben ist die Lieferbedingung. Im ersten Unterfeld des Feldes wird der Incoterm-Code eingetragen, im zweiten Unterfeld der darauf bezogene Ort, das dritte Unterfeld bleibt frei.
Feld 21		Erstes Unterfeld: Anzugeben ist die Art (LKW, Schiff, Waggon, Flugzeug) des aktiven Beförderungsmittels, das beim Überschreiten der Außengrenze der Gemeinschaft benutzt wird. Das Kennzeichen des mutmaßlichen Beförderungsmittels, ist nur bei Beförderungen im Seeverkehr (Schiffsname) anzugeben.
		Zweites Unterfeld: Staatszugehörigkeit des mutmaßlichen aktiven Beförderungsmittels, das beim Überschreiten der Außengrenze der Gemeinschaft benutzt wird nach ISO-alpha-2-Code für Länder (CN für China)
Feld 22		Währung (1. Unterfeld), auf die der Geschäftsvertrag lautet (EUR für Euro), und der

		in Rechnung gestellte Betrag (2. Unterfeld); bei kostenloser Lieferung: Eintrag „unentgeltlich".
Feld 24		In diesem Feld ist die Art des Geschäfts mit der entsprechenden Schlüsselnummer anzugeben (z. B. endgültiger Kauf/Verkauf 11, Probesendungen 12).
Feld 25		Code für die Art des Verkehrszweiges entsprechend dem mutmaßlichen aktiven Beförderungsmittel, mit dem die Waren das Zollgebiet der Gemeinschaft verlassen (1 -Seeverkehr, 2 -Bahnverkehr, 3 -Straßenverkehr, 4 -Luftverkehr, 5 –Postsendungen, 8 -Binnenschifffahrt)
Feld 26		Code für die Art des Verkehrszweiges entsprechend dem Beförderungsmittel, auf dem Waren bei ihrer Gestellung bei der Zollstelle, bei der die Versendungs-/Ausfuhrförmlichkeiten erfüllt werden (Codes entsprechend Feld 25)
Feld 29		Ausgangszollstelle nach Schlüsselnummer. Vor die Schlüsselnummer ist der Zusatz „DE00" zu setzen. (4851 für Hamburg Waltershof)
Feld 31		Einzutragen sind Zeichen und Nummern, Anzahl und Art der Packstücke anhand der Verpackungscodes (CN für Container, PE für Europalette). Die Warenbezeichnung muss so genau sein, dass die Einreihung der Ware in das „Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik" möglich ist. Werden Waren in Containern befördert, so sind die Nummern der Container in diesem Feld anzugeben.
Feld 32		Auszufüllen wenn sich die Anmeldung auf mehr als eine Warenposition bezieht.
Feld 33		Anzugeben ist die Warennummer des „Warenverzeichnisses für die Außenhandelsstatistik" . Dies sind die ersten 8 Stellen der Zolltarifnummer.
Feld 34a		Nicht ausfüllen
Feld 34b		Schlüsselnummer des Ursprungsbundeslandes 01 - Schleswig-Holstein, 02 - Hamburg, 03 - Niedersachsen, 04 - Bremen, 05 - Nordrhein-Westfalen, 06 - Hessen, 07 - Rheinland-Pfalz, 08 - Baden-Württemberg, 09 - Bayern, 10 - Saarland, 11 - Berlin, 12 - Brandenburg, 13 - Mecklenburg-Vorpommern, 14 - Sachsen, 15 Sachsen-Anhalt, 16 - Thüringen
Feld 35		Rohmasse (Ware incl. Umschließungen) der Sendung, angegeben in Kilogramm.
Feld 37		Anzugeben ist die zollrechtliche Bestimmung, zu der die Waren bei der Versendung/Ausfuhr angemeldet werden, unter Benutzung eines vierstelligen numerischen oder ggf. siebenstelligen alphanumerischen Codes. (1000 –entgültige Ausfuhr, 2100 –vorübergehende Ausfuhr im Rahmen einer passiven Veredelung)
Feld 38		Anzugeben ist die Eigenmasse (Masse der Ware) der beschriebenen Ware in kg.
Feld 40		Bei der Ausfuhr sind nur dann Vorpapiere anzugeben, wenn es auch ein Vorverfahren gegeben hat.
Feld 41		Anzugeben ist für jede Position der Zahlenwert für die im „Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik" vorgegebene besondere Maßeinheit, z. B. die Stückzahl.
Feld 44		Einzutragen sind die nach den jeweiligen Vorschriften, Zulassungen, Bewilligungen usw. erforderlichen Angaben sowie die Bezugsangaben aller mit der Anmeldung vorgelegten Unterlagen, z. B. RET-EXP -30400, wenn man die Rückgabe des Exemplars Nr. 3 der Ausfuhranmeldung bei der Ausfuhrzollstelle wünscht.
Feld 46		Anzugeben ist der Wert des Gutes bei Überschreiten der deutschen Grenze.
Feld 49		Nur bei der Versendung/Ausfuhr aus einem Zoll- oder Freilager auszufüllen.

LF 10	**Exportaufträge bearbeiten** AB: Ausfuhrverfahren	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN

EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT Nr.AV 123456

1 Anmeldung

A VERSENDUNGS-/AUSFUHRZOLLSTELLE

1

2 Versender/Ausführer Nr.

3 Vordrucke

4 Ladelisten XXXXXXX

5 Positionen 1

6 Packst. ingesamt XXXXXXXXXX

7 Bezugsnummer

8 Empfänger Nr.

9 Verantwortlicher für den Zahlungsverkehr Nr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

10 Erstes Best.-land. xxxx

11 Handelsland

13 G.L.P. XXXX XXXX

14 Anmelder/Vertreter Nr. DE9876543

15 Versendungs-/Ausfuhrland xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

15 Vers./Ausf.LCode a b XXXX

17 Bestimm.L Code a b xxx

16 Ursprungsland

17 Bestimmungsland

18 Kennzeichen und Staatszugehörigkeit des Bef.-Mittels beim Abgang

19 Ctr.

20 Lieferbedingung

21 Kennzeichen u. Staatszugehörigkeit d. grenzüberschreitenden aktiven Beförd.-Mittels

22 Währung und in Rechn. gestellter Gesamtbetrag

23 Umrechnungskurs XXXXXXXXXXXX

24 Art des Geschäfts

25 Verkehrszweig an der Grenze

26 inländischer Verkehrszweig

27 Ladeort

28 Finanz- und Bankangaben XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1

29 Ausgangszollstelle

30 Warenort XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

31 Packstück und Warenbezeichnung — Zeichen und Nummern - Container-Nr. - Anzahl und Art

32 Positions-Nr.

33 Warennummer

34 Urspr.land Code a b

35 Rohmasse (kg)

37 VERFAHREN

38 Eigenmasse (kg)

39 Kontingent xxx

40 Summarische Anmeldung/Vorpapier -XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

41 Besondere Maßeinheit

44 Besondere Vermerke/vorgelegte Unterlagen/Bescheinigungen

Code B.V. XXXXXX

46 Statistischer Wert

47 Abgabenberechnung

Art	Bemessungsgrundlage	Satz	Betrag	ZA
xxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx	xxxx
	Summe			

48 Zahlungsaufschub xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

49 Bezeichnung des Lagers

B ANGABEN FÜR VERBUCHUNGSZWECKE

AUSFUHRANMELDUNG

51 Vorgesehene Grenzübergangsstellen

50 Hauptverpflichteter Nr. Unterschrift: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

vertreten durch

Ort und Datum:

C Abgangszollstelle

XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX

52 Sicherheit nicht gültig für XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Beispiel für ein Ausfuhrbegleitdokument (ABD), welches man typischerweise vom Versender übergeben bekommt.
MRN-Nummer: 09 (Jahr) DE (Deutschland) 8304 (Abgangszollstelle) 04817711 (laufende Nummer)

EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT

Ausfuhrbegleitdokument

A

2 Versender/Ausführer — Nr. DE

1 VERFAHREN: EX | C

MRN 09DE830404817711E0

3 Vordrucke: 1 | 2 — 4 Ladelisten

A Ausfuhrzollstelle
DE008304
Hauptzollamt Münster
Zollamt Eulerstraße

13.05.2009 07:31 Uhr

Eulerstr. 7

48155 Münster

8 Empfänger — Nr.

5 Positionen: 1 — 6 Packst. insgesamt: 11 — 7 Bezugsnummer: 0000033

9 Verantwortlicher für den Zahlungsverkehr

10 Erstes Best. Land — 11 Handels-Land — 12 Angaben zum Wert — 13 G. L. P

14 Anmelder/Vertreter — Nr. DE

15 Versendungs-/Ausfuhrland: DE — 15 Vers./Ausf.L.Code a| b| — 17 Bestimm.L.Code a| KZ b|

16 Ursprungsland — 17 Bestimmungsland: Kasachstan

20 Lieferbedingung: EXW | Münster

22 Währung u. in Rechn. gestellter Gesamtbetr.: EUR — 23 Umrechnungskurs — 24 Art des Geschäfts: 1 1

[2] i.A. / i.V KOM Kompetentes Office Management Inh.
Michael Demny
Schillerstr. 40
48155 Münster
DE

28 Finanz- und Bankangabe

18 Kennzeichen und Staatszugehörigkeit des Beförderungsmittels beim Abgang — 19 Ctr.: 0

21 Kennzeichen und Staatszugehörigkeit des grenzüberschreitenden aktiven Beförderungsmittel: Lkw mit Anhänger,E-789 MM-32 / BA 2287-32 | RU

25 Verkehrszweig an der Grenze: 3 — 26 Inländischer Verkehrszweig: 3 — 27 Ladeort

A

29 Ausgangszollstelle: PL311070 — 30 Warenort

ckstücke
Waren-
reich-
ng

Zeichen und Nummern - Container Nr. - Anzahl und Art

Siehe Liste der Positionen

32 Positions-Nr. — 33 Warennummer

34 Ursprland Code a| b| — 35 Rohmasse (kg): 4783 — 36 Präferenz

37 VERFAHREN — 38 Eigenmasse (kg) — 39 Kontingent

40 Summarische Anmeldung/Vorpapier

41 Besondere Maßeinheit — 42 Artikelpreis — 43 B.M. Code

Code B.V — 45 Berichtigung

46 Statistischer Wert

ondere
nerke/
etegte
rlagen/
heinig.
enehmig.

ÜFUNG DURCH DIE ZOLLSTELLE
ebnis:
gebrachte Verschlüsse: Anzahl: --
Zeichen: --
st (letzter Tag):

K PRÜFUNG DURCH DIE AUSGANGSSTELLE
Ankunftsdatum:
Prüfung der Verschlüsse:
Bemerkungen:

Begriffsabgrenzung zum Ausfuhrverfahren

Folgende Begrifflichkeiten sind in der Tabelle den aufgeführten Erläuterungen zuzuordnen!

Ausfuhrzollstelle, Zollgebiet der Gemeinschaft, Versendung, Ausfuhr, Ausgangszollstelle, Ausführer, Unionsware, EORI

Begriff	Erläuterung
Ausfuhr	Verbringen von Unionswaren aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft.
Unionsware	Waren, die im Zollgebiet der Gemeinschaft gewonnen oder hergestellt wurden. Waren, die nicht im Zollgebiet der Gemeinschaft gewonnen oder hergestellt wurden und das Zollverfahren „Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr" durchlaufen haben. Alle übrigen Waren haben den Status „Nichtunionsware“.
Zollgebiet der Gemeinschaft	Hierzu gehört das Hoheitsgebiet der 28 EU-Staaten. Die Abgrenzung des geografischen Raumes, in dem das Zollrecht angewendet wird, entspricht grundsätzlich dem Hoheitsgebiet der Mitgliedsstaaten
Versendung	Verbringen von Waren (Unionswaren oder Nichtunionswaren) von einem Mitgliedstaat der Gemeinschaft in einen anderen
Ausführer	Person, für deren Rechnung die Ausfuhranmeldung abgegeben wird und die zum Zeitpunkt der Anmeldung entweder Eigentümer der Ware ist oder eine ähnliche Verfügungsberechtigung besitzt.
Ausfuhrzollstelle	Zollstelle, in deren Bezirk der Ausführer seinen Sitz hat oder in deren Bezirk die Ware verladen oder verpackt wird. Unter Verlade-/Verpackungsort ist der Ort zu verstehen, an dem die Beförderung der Waren zur Ausfuhr beginnt.
EORI	Economic Operators Registration and Identification number Sie dient zur Identifizierung von Wirtschaftsbeteiligten gegenüber den Zollbehörden. Die Nummer wird auf Antrag kostenfrei von der Generalzolldirektion am Dienstort Dresden vergeben.
Ausgangszollstelle	Grenzzollstelle an der EU-Grenze (Hamburg Waltershof), da hier der körperliche Ausgang der Waren bescheinigt werden kann.

1. Bitte geben Sie für folgende Sendungen der OfficeCom oHG begründet an, ob eine Ausfuhranmeldung benötigt wird.
   a. Waren im Wert von 4.375 € und einem Gewicht von 750 kg werden nach Bern verkauft.

      Zweistufige Zollanmeldung erforderlich – da der Wert über 1000 € liegt und Ausfuhr in ein Drittland

   b. Eine Sendung im Wert von 799 € mit einem Gewicht von 35 kg wird nach Zagreb ausgeführt.

      Warenwert unter 1000 €, Gewicht unter 1000 kg – geht aber in kein Drittland (Zagreb 0 Kroatien = EU), daher keine Zollanmeldung notwendig

   c. Export von Waren mit 1.750 kg für 430 € nach Minsk.

Einstufige Zollanmeldung erforderlich – da das Gewicht über 1000 kg liegt und Ausfuhr in ein Drittland und der Warenwert nicht über 3000 EUR liegt.

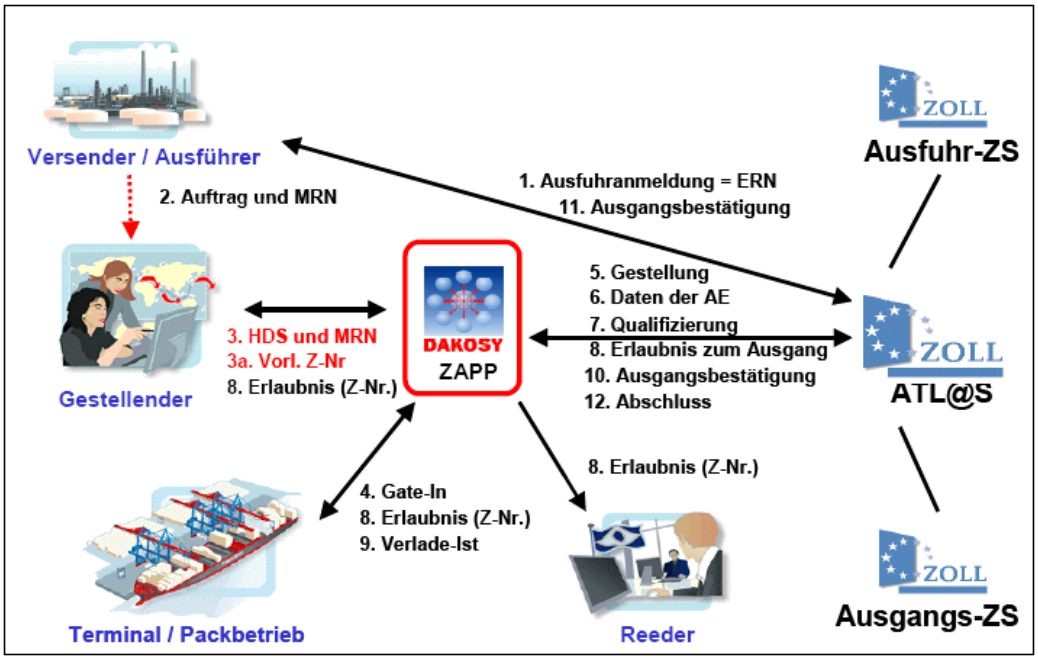
d. Verkauf von Waren im Wert von 945 € mit einem Gewicht von 200 kg nach Ankara.
Mündliche Anmeldung möglich , da unter 1000 kg und unter 1000 EUR.
Einstufiges oder Zweistufiges Zollanmeldung in der Praxis sinnvoll (Ausgangszollstelle - Grenze) Zollanmeldung bei der Ausfuhrzollstelle kann wegfallen und Ausfuhr in ein Drittland.

e. Eine Sendung im Wert von 500 € mit einem Gewicht von 645 kg wird nach Tallinn gebracht
Kein Drittland daher keine Zollanmeldung erforderlich

2. Gehen Sie davon aus, dass die OfficeCom OHG aus der Eingangssituation Sie bittet die gesamte Ausfuhrabfertigung zu übernehmen. Die notwendigen Daten zum Ausfüllen der Ausfuhranmeldung übernehmen Sie aus dem vorliegenden Speditionsauftrag aus dem Eingangsfall.

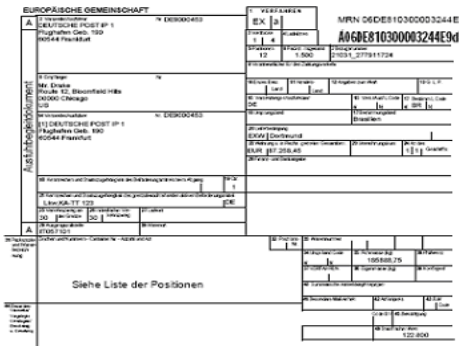
Das Regel-Ausfuhrverfahren wird angewendet bei einem Warenwert über 1.000,00 € oder über 1.000 kg. Die Ausfuhr von Waren unterliegt innerhalb der EU bestimmten rechtlichen Grundlagen, in Deutschland vor allem dem Außenwirtschaftsgesetz (AWG) und der Außenwirtschaftsverordnung (AWV). **Hierzu prüft** (stellvertretend für den Staat) **das Ausfuhrzollamt** (im Inland – 1. Stufe des Ausfuhrverfahrens) **und das Ausgangszollamt** (an der EU-Grenze – 2. Stufe des Ausfuhrverfahrens) **die** endgültige **Ausfuhr von Waren** u.A. auf Plausibilität der Angaben sowie **auf** (Ausfuhr)**Verbote und** (Ausfuhr)**Beschränkungen**.

Ordne die Nummern aus der Grafik der folgenden Beschreibungen zu.



1. Stufe des (Regel)Ausfuhrverfahrens – Ausfuhr- bzw. Versandabfertigung:

1. **Die Daten der Ausfuhranmeldung** (AA/AAM oder – im Sprachgebrauch der Praxis stark verbreitet: Ausfuhrerklärung bzw. AE) **sind vom Ausführer/Verkäufer/Versender/Anmelder im System einzupflegen**.



Die AA wird vom Versender/Ausführer elektronisch über ATLAS an die Ausfuhr(zoll)stelle gesendet. Es wird umgehend eine LRN erstellt.

Die Ausfuhr(zoll)stelle überprüft die Ausfuhranmeldung u.a. auf Plausibilität, also Stimmigkeit der Angaben sowie die Zulässigkeit der Ausfuhr u.A. gemäß AWG und AWV auf Verbote und Beschränkungen. Der Ausführer erhält über ATLAS von der Ausfuhr(zoll)stelle die pdf-Datei des ABD/EBD mit einer MRN (=„Master-Reference-Nummer", auch ERN = „Export Reference Number“) versehen für diesen Vorgang zurück. Hier wechselte die LRN zur MRN.

Ggf. führt die Ausfuhr(zoll)stelle eine Beschau der angemeldeten Sendung durch, wodurch der Versand bzw. das Verpacken der Sendung verzögert werden kann. (Die Ausfuhr(zoll)stelle kann die Ausfuhr verweigern.) Die Ausfuhr(zoll)stelle gibt die Sendung zur Ausfuhr frei, sofern die Daten plausibel sind, die Ausfuhr zulässig ist und eine ggf. durchgeführte Beschau kein negatives, ein ausfuhrverhinderndes Ergebnis beinhaltet.

	Die Ausfuhrzollabfertigung ist mit der ersten Stufe eröffnet. Sobald die MRN vorliegt, wird der Spediteur, durch die Übermittlung des Auftrages und der MRN (pdf-Datei des ABD/EBD) damit beauftragt, die zweite Stufe des Ausfuhrverfahrens zu besorgen. Der physische Weg der Ware beginnt vom Versender/Ausführer/Anmelder/Exporteur zum CFS (bei LCL-Sendungen) oder CY (bei FCL).

2. Stufe des (Regel)Ausfuhrverfahrens – Ausgangsabfertigung:

	Der HDS wird von ZAPP mit einer Bearbeitungsnummer, der- "vorläufigen Z-Nummer", quittiert. Alternativ zum nur für Hamburg gültigen Z-Nummer – in Bremen BHT-Nr. – Willhelmshaven WHT-Nr., kann auch eine "German Port Order" (GPO) ausgestellt werden, eine einheitliche, kooperative Entwicklung in den Seehäfen Hamburg und Bremen für die Übermittlung von Hafenaufträgen an Elbe und Weser.
	Erst mit der tatsächlichen Gestellung der Ware durch die Meldung des „Gate In“ durch das Terminal (CFS oder CY) wird ATLAS aktiv und gleicht die Informationen aus der Gestellung mit den Daten der Ausfuhrerklärung ab.
	Der Spediteur entnimmt dem Auftrag die erforderlichen Exportdaten sowie die MRN und übermittelt an das ZAPP-System[1] den Hafenauftrag in Form eines (in Hamburg) Hafendatensatzes (= HDS). Der HDS dient u. a. der Kaiverwaltung als Umschlagsauftrag (Auftrag an den Schuppen, die Sendung zu übernehmen und nach Erteilung einer Z-Nummer released die Sendung auf das Schiff zu verladen)[2] und Abrechnungsunterlage, der Reederei als Verschiffungsunterlage und dem Zoll zur Ausfuhrüberwachung. Es ist in jedem Hafen erforderlich und enthält überall dieselben Angaben. Der Teil des HDS, der der Ausfuhr(zoll)stelle zur Ausfuhrüberwachung dient, ist die elektronische Gestellungsmitteilung (GM01).
	Über die Gestellung wird nun entschieden. So kann eine Beschau erfolgen oder wird als nicht notwendig erachtet. Der Exportprozess ruht solange, bis die Beschau abgeschlossen ist und eine Erlaubnis zum Ausgang/zur endgültigen Ausfuhr gegeben wurde.[3]
	Mit der Erteilung der "vorläufigen Z-Nummer" (non released) durch ZAPP ruht der zollseitige Prozess, bis durch ein Terminal im Hamburger Hafen die Ankunftsmeldung (Gate-In) an ZAPP gemeldet wird. Das heißt, das "Gate-In" muss zwingend vorliegen, bevor die Gestellungsmeldung von ZAPP an Atlas gesendet werden kann.
	Erst nach Erteilung der endgültigen Z-Nummer (released) kann das Terminal die Verladung auf das Schiff vornehmen. Der Reeder quittiert die Verladung auf das Schiff mit einem „Verlade Ist“ an ZAPP.
	Die Erlaubnis zum Ausgang erfolgt, wenn die Inhalte stimmig sind, also die in der Gestellung vermerkte Master-Reference-Number mit den in der Ausfuhrerklärung benannten Inhalten übereinstimmt. D.h. die Ausgangszollstelle überprüft die gemeldeten Daten (aus dem HDS z.B.) bezüglich der entsprechend benannten MRN mit den Daten der AA (ABD/EBD). Die Ausgangszollstelle überprüft (abermals) die Vollständigkeit und Schlüssigkeit/Plausibilität der Daten, z. B. auf Ausfuhrbeschränkungen, Ausfuhrverbote.
	Erst wenn die zur AA gehörende Sendung vollständig im Hamburger-Hafen ist (Gate In) und ATLAS sämtliche Informationen gemäß der AA /ABD/EBD) vorliegen, wird die Erlaubnis zum Ausgang (zur endgültigen Ausfuhr) erteilt. Diese Erlaubnis wird in Form der endgültigen Z-Nummer an die Beteiligten (Reeder/Gestellender (Spediteur = Ablader)/Terminal (CFS oder CY) erteilt.
	ATLAS informiert daraufhin ebenfalls mit einer Ausgangsbestätigung den Versender.
	ATLAS schließt den Exportvorgang mit einer Abschlussmeldung an ZAPP ab.
	ZAPP leitet diese Meldung des Verlade-Ist in Form einer Ausgangsbestätigung an ATLAS weiter. Dient zur Rückerstattung der MwSt.

[1] DAKOSY = Datenkommunikationssystem; ZAPP = Zollabfertigung bzw. Zollausfuhrüberwachung im paperless port

[2] Der Auftrag an den Schuppen, eine Sendung anzunehmen entspricht einem A08 = Kaianlieferungsantrag.
Der Auftrag eine Sendung anzunehmen und auf das Seeschiff zu verladen entspricht einem A01 = Schiffszettel.

[3] Eine Besonderheit ist die Umfuhr – eine Bewegung der Sendung innerhalb des Zollausgangsbezirks des Zollamts Hamburg-Hafen. Dies wird automatisch von ZAPP an ATLAS gemeldet (GateOut/GateIn). Nach einer solchen Weiterleitung muss eine Wiederanmeldung durch den Exporteur erfolgen.

House B/L

Das House B/L wird von einem Spediteur unter der Firma seines Speditionsunternehmens ausgestellt. Meistens wird das House B/L für Stückgutsendungen in Sammelcontainern verwendet.

Obwohl ein Seefrachtbrief ausgestellt wird, haftet der Spediteur weiterhin nach den ADSp wie bei seinen weiteren Geschäften.

Der Auslieferanspruch des berechtigten Inhabers gegenüber dem ausstellenden Spediteur bei einem House-B/L ist rechtlich so wichtig wie bei einem Ocean B/L gegenüber einer „richtigen" Reederei. Es ist also auch ein handelbares Wertpapier.

Allerdings haftet der Spediteur nicht wie eine Reederei im Rahmen der Reederhaftung nach dem HGB im Seehandelsrecht, sondern weiterhin nach den ADSp. Die Haftung nach den ADSp entspricht aber nicht der Haftung im Seeverkehr, beispielsweise haftet der Spediteur für das Risiko des zufälligen Untergangs im Seeverkehr nicht mit den 666,67 SZR pro Ladeeinheit.

Damit entspricht der Spediteur aber nicht den Ansprüchen, die Banken für die Zahlungssicherung im Fall eines Akkreditivs meistens fordern. Im Akkreditiv wird das durch die Formulierung „"full set of **marine** bills of lading" o. ä. bestimmt.

Der Spediteur kann aber ein House B/L mit dem Vermerk „as carrier" zeichnen. Dann tritt er gegenüber Auftraggeber als Verfrachter auf (NVOCC). Problematisch ist dann aber für den Spediteur, dieses Risiko über seine Versicherung abzudecken. Weil das rechtlich und praktisch aber kompliziert ist, wird die Möglichkeit in der Praxis sehr selten genutzt.

NVOCC B/L

Der Begriff „NVOCC" steht für „non vessel operating common carrier", also einen Verfrachter, der ohne eigene (oder gemietete) Schiffe Seetransporte anbietet. Unter bestimmten Voraussetzungen kann ein Spediteur ein solches Unternehmen gründen und dann unter der Firma dieses Unternehmens Seefrachtbriefe ausstellen. Die Firma kann dem Namen des Speditionsunternehmens ähnlich sein (wie bei der Wall GmbH und der Wall Lines, viele Spediteure betreiben aber auch NVOCC's unter anderen Namen Pelorus Lines, Blue Anchor Lines, Danmar Lines etc.

Im Verhältnis zum Auftraggeber hat der NVOCC den gleichen Status wie eine „echte" Reederei. Er ist ihr auch rechtlich, insbesondere in Bezug auf die Haftung gleichgestellt. Daher sind die B/Ls, die der NVOCC ausstellt, auch rechtlich genauso bedeutend wie das vom Reeder gezeichnete B/L. Es ist somit handelbar, sofern Originale ausgestellt werden, es wird von Banken zur Zahlungssicherung generell, aber auch im Rahmen von Akkreditivvereinbarungen akzeptiert (die Vereinbarung im L/C „NVOCC-B/L not accepted" ist zu vernachlässigen!).

Master B/L

Das „Master B/L" wird in der Regel von der Reederei ausgestellt, die den Transport des Containers durchführt. Diese haftet als Reederei für den Transport und die Auslieferung des Containers mit dem Sammelgut. Es wird fast ausschließlich für FCL-Sendungen ausgestellt, wobei der Versandspediteur als Shipper und der Empfangsspediteur im Empfangshafen als Consignee auftreten. Die Ausstellung für eine Teilpartie im Container ist fast nie möglich (siehe s.t.c./s.l.a.c). Im Sammelcontainerverkehr wird meist auf eine Ausstellung von Originalen verzichtet. Werden aber doch Originale ausgestellt, so sind diese theoretisch auch handelbar und formal für die Zahlungssicherung über Banken ausreichend. Jedoch ist das wenig sinnvoll...

Sea Waybill = Express Cargo Bill

Ein Sea Waybill (auch Express-B/L oder Express Cargo Bill genannt) ist eine Alternative, aber kein Ersatz für ein Konnossement. Die Reederei stellt hier keine Originale aus. Es ist daher kein Wertpapier, das gehandelt werden kann, es kann folglich auch nicht „an Order" ausgestellt werden.
Für den Befrachter oder Ablader ist es die Quittung des Verfrachters, dass dieser die Güter empfangen hat.
Für den Verfrachter stellt es ein Anweisungspapier dar, da es die Anweisung des Befrachters/Abladers enthält, die Güter an den namentlich genannten Empfänger auszuliefern. Das Express Cargo Bill wurde von der Hapag-Lloyd AG entwickelt und fungiert als elektronisches Cargo Bill, das am Ladeort in das System eingegeben und am Löschort gedruckt wird. Eine Freistellung an den genannten Consignee ist insofern möglich, ohne das Dokumente vom Shipper übergeben werden müssen.


SEA WAYBILL

FOR COMBINED TRANSPORT SHIPMENT OR PORT TO PORT SHIPMENT

NON-NEGOTIABLE

Shipper

Country of Origin

Sea Waybill No.

F/Agent Name & Ref.

Shipper's Ref.

BFS BUCCI FREIGHT SERVICES LTD.
2/4 GT. EASTERN STREET
LONDON EC2A 3NW
TEL. No: 020 7392 2200
FAX No: 020 7377 9155/020 7377 5415
Web Site: www.bucci.co.uk

Consignee (not "To Order")

Notify Party (No claim shall attach for failure to notify)

For the release of goods apply to: –

Place of Receipt (for combined transport only) | Intended Port of Loading

Intended Vessel | Intended Port of Discharge | Place of Delivery (for combined transport only)

Marks & Number | No. of Pkgs. or Shipping Units | Description of Goods & Pkgs. | Gross Weight | Measurement

SAMPLE

Total | Temperature Control Instructions:

Freight Details, Charges etc:

Excess Value Declaration: Refer to Clause 6 (3) (B) + (C) on reverse side

RECEIVED by the Carrier the Goods as specified above in apparent good order and condition, unless otherwise stated, to be transported to such place as agreed, authorised or permitted herein and subject to all the terms and conditions appearing on the front and reverse of this Sea Waybill to which the Merchant agrees by accepting this SEA WAYBILL any local privileges and customs notwithstanding. The particulars given above are as stated by the shipper and the weight, measure, quantity, condition, contents and value of the goods are unknown to the carrier. One of the original bills of lading shall be presented to the carrier.

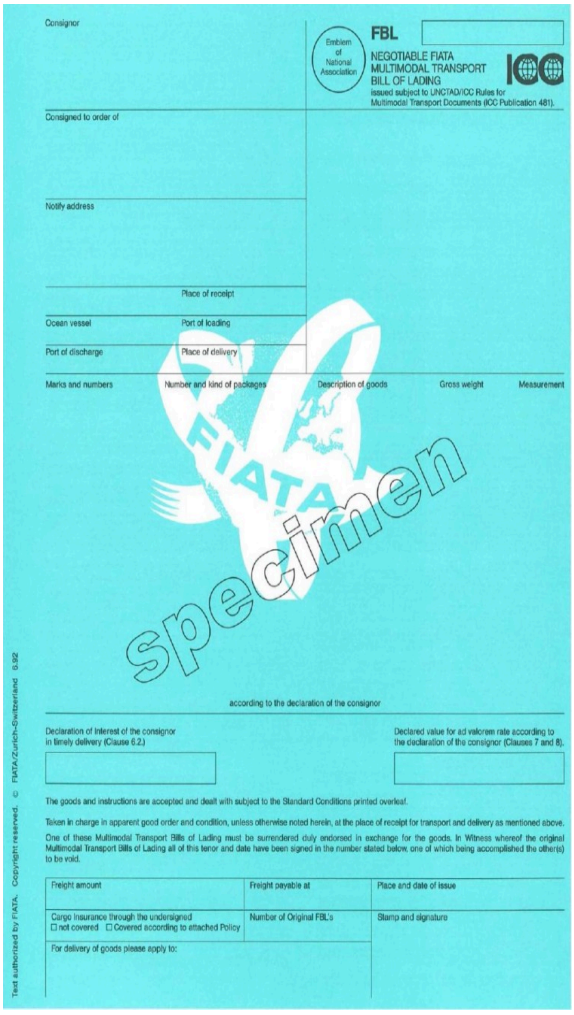
The shipper shall be entitled to transfer right and control of the cargo to the Consignee, the exercise of such option to be noted on this Sea Waybill and to be made no later than the receipt of the cargo by the Carrieer.

Place and date of issue:
Signed on behalf of the Carrier:

SPECIAL CLAUSES
This Sea Waybill is subject to the CMI Uniform Rules for Sea Waybills (see also Clauses 1 and 4 on the reverse side)

by

ON BEHALF OF


Consignor

FBL

Emblem of National Association

NEGOTIABLE FIATA MULTIMODAL TRANSPORT BILL OF LADING
issued subject to UNCTAD/ICC Rules for Multimodal Transport Documents (ICC Publication 481).

ICC

Consigned to order of

Notify address

Place of receipt

Ocean vessel | Port of loading

Port of discharge | Place of delivery

Marks and numbers | Number and kind of packages | Description of goods | Gross weight | Measurement

FIATA specimen

according to the declaration of the consignor

Declaration of interest of the consignor in timely delivery (Clause 6.2.)

Declared value for ad valorem rate according to the declaration of the consignor (Clauses 7 and 8).

The goods and instructions are accepted and dealt with subject to the Standard Conditions printed overleaf.

Taken in charge in apparent good order and condition, unless otherwise noted herein, at the place of receipt for transport and delivery as mentioned above.

One of these Multimodal Transport Bills of Lading must be surrendered duly endorsed in exchange for the goods. In Witness whereof the original Multimodal Transport Bills of Lading all of this tenor and date have been signed in the number stated below, one of which being accomplished the other(s) to be void.

Freight amount | Freight payable at | Place and date of issue

Cargo Insurance through the undersigned ☐ not covered ☐ Covered according to attached Policy | Number of Original FBL's | Stamp and signature

For delivery of goods please apply to:

Text authorized by FIATA, Copyright reserved. © FIATA/Zurich-Switzerland 8.92

FIATA-B/L

FIATA Multimodal Transport Bill of Lading (FBL) ist ein Frachtführer-Dokument, das von der FIATA (internationaler Spediteurverband) für die Benutzung durch Spediteure entwickelt wurde, welche als Multimodal Transport Operator (MTO) tätig sind. Das FBL kann auch als Seekonnossement ausgestellt werden.
Das Dokument ist begehbar, sofern es nicht mit dem Aufdruck «non-negotiable» versehen ist. Es wurde von der Internationalen Handelskammer (ICC) in Zusammenarbeit mit der FIATA entwickelt. Deshalb trägt das FBL nebst dem Emblem des nationalen Spediteurverbandes auch das Symbol der ICC.
Das Negotiable FIATA Multimodal Transport B/L wird im «Guide for Documentary Credit Operations for the Uniform Customs and Practice for Documentary Credits der ICC als ein akzeptiertes Spediteur-Transportdokument aufgeführt.
Ein Spediteur, der als MTO oder Seefrachtführer ein FBL ausstellt, ist für die Durchführung des Transportes verantwortlich. Er übernimmt nicht nur die Verantwortung für die Auslieferung des Gutes am Bestimmungsort, sondern auch für die von ihm zur Durchführung des gesamten Transportes eingesetzten Transportunternehmen und Drittbeteiligten. Er haftet entsprechend der Regelungen des Seefrachtrechts wie ein Reeder. Spediteure, die FBL's ausstellen, müssen ihre daraus entstehende Haftung in Übereinstimmung mit den FBL Bestimmungen versichern

Sammelladungsdienst angeboten durch NVOCC:

	Reederei stellt aus:	**NVOCC kann ausstellen:**		
Ausgestelltes Dokument:	Master/ Ocean BL wird für den gesamten Container ausgestellt	Ocean B/L je Sendung	NVOCC B/L je Sendung	Sea Way Bill oder Express-Cargo-Bill (ECB) je Sendung
Bankfähigkeit:	Bankfähigkeit gegeben, da Reedereihaftung (jedoch kaum nutzbar, da über alle Sendungen ausgestellt.	Bankfähigkeit gegeben, da Reedereihaftung	Bankfähigkeit gegeben, da Reedereihaftung	Keine Bankfähigkeit, da die Auslieferung nicht an das Original B/L gebunden ist.
Shipper:	NVOCC im Abgangshafen	Tatsächlicher Versender oder Spediteur im Abgangshafen	Tatsächlicher Versender oder Spediteur im Abgangshafen	Tatsächlicher Versender
Consignee:	NVOCC im Empfangshafen	Tatsächlicher Empfänger o. Spediteur im Empfangshafen oder an Order	Tatsächlicher Empfänger o. Spediteur im Empfangshafen oder an Order	Tatsächlicher Empfänger

Sammelladungsdienst angeboten durch den Spediteur:

	Reederei stellt aus:	Spediteur stellt aus:		
Ausgestelltes Dokument:	Master/ Ocean B/L	House B/L je Sendung	FIATA B/L (FBL) je Sendung	Sea Way Bill oder Express-Cargo-Bill (ECB) je Sdg
Bankfähigkeit:	Bankfähigkeit gegeben, da Reedereihaftung (jedoch kaum nutzbar, da über alle Sendungen ausgestellt.	Keine Bankfähigkeit, da Banken die Spediteurhaftung nicht akzeptieren	Bankfähigkeit gegeben, da die Haftung durch die FIATA gegeben ist.	Keine Bankfähigkeit, da die Auslieferung nicht an das Original B/L gebunden ist.
Shipper:	Spediteur im Abgangshafen	Tatsächlicher Versender oder Spediteur im Abgangshafen	Tatsächlicher Versender	Tatsächlicher Versender
Consignee	Spediteur im Empfangshafen	Tatsächlicher Empfänger o. Spediteur im Empfangshafen	Tatsächlicher Empfänger oder an Order	Tatsächlicher Empfänger
Beispiel:	20`DC Container 10 Packstücke Sammelladung mit 3,8 t	2 Kisten Werkzeug mit 1,2 t	6 Kartons Isoliermaterial mit 600 kg	2 Verschläge Maschinen mit 2,0 t

LF 10	**Exportaufträge bearbeiten** B/L-Arten im Sammelcontainerdienst	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN

Arbeitsauftrag zu den Texten:

1. Charakterisieren Sie das jeweilige B/L entsprechend der Vorgaben der Tabelle im Anhang.
2. Überlegen Sie, für welche Art von Transport das B/L eingesetzt werden könnte und wofür es sich gar nicht eignet.

Dokument	Originale?	Wertpapier?	Bankfähigkeit	Zahlungssicherung	Verwendung
Master-B/L					
NVOCC-B/L					
Sea Waybill/ Express Cargo Bill					
FIATA-FBL					
House-B/L					

Datum:	Zusammenfassung FCR-FCT-FBL	BSGA >
Klasse:	LF 10: Exportaufträge bearbeiten	

Ein FBL ist ein Wertpapier. Benötige ich ein Wertpapier für den Straßentransport ist ein FCT das entsprechende Dokument. Sollte ich nur einen Nachweis der Übernahme des Gutes benötigen (kein Wertpapier), kann ich das FCR nutzen.

	FCR	FCT	FBL
Englische Bezeichnung	Forwarders Cerfificate of Receipt	Forwarders Certificate of Transport	Negotiable FIATA Multiomodal Transport Bill of Lading
Deutsche Bezeichnung / Inhalt	Internationale Spediteur-Übernahme-bescheinigung	Internationale Spediteur-Transportbescheinigung	Spediteur-Durchkonnossement für den multimodalen Verkehr
Funktion	Spediteur bescheinigt: • Übernahme in äußerlich guter Beschaffenheit • zum unwider-ruflichen Versand • nachträgliche Verfügungen oder Widerruf nur gegen Rückgabe des FCR	Spediteur bescheinigt: • die unwiderrufliche Empfangnahme der Güter zum Transport • die Auslieferung der Güter nur gegen Rückgabe des FCT • Auslieferungs-versprechen	Spediteur bescheinigt: • Empfangnahme • Beförderungsversprechen • Auslieferung an legitimierten Empfänger gegen Rückgabe des FBL
Wertpapier	• kein Wertpapier aber Sperrpapier • Auslieferung an den genannten Empfänger, der das FCR nicht bei Ablieferung vorlegen muss • Besitzer des FCR kann über die Sendung verfügen	• Wertpapier und Sperrpapier • Auslieferung der Güter nur gegen Vorlage des (unter Umständen bei Weitergabe rechtsgültig indossierten) Originaldokuments (FCT)	• Wertpapier und Sperrpapier • Auslieferung der Güter nur gegen Vorlage des (unter Umständen bei Weitergabe rechtsgültig indossierten) Originaldokuments (FBL)
Haftung	Haftung gemäß ADSp	Haftung gemäß ADSp	Haftung nach den „Standard Conditions“ nicht nur für die Auslieferung des Gutes, sondern auch für die vom Spediteur zur Durchführung des gesamten Transportes eingesetzten Transportunternehmen.
Zweck	Wenn ein Verkäufer eine Ware ab Werk verkauft und den Nachweis der Erfüllung seiner Lieferverpflichtung dem Käufer gegenüber durch Vorlage des FCR führen will.	Anwendung bei Akkreditivgeschäften und bei internationalen Transporten, bei denen die Eigentumsverhältnisse während des Transports verändert werden können.	Statt mehrerer Frachtbriefe muss nur ein FBL ausgefüllt werden und gilt für die gesamte Beförderungsstrecke im multimodalen Verkehr

Funktion und Bedeutung des Konnossements

Das Konnossement (kurz B/L = Bill of Lading) ist rechtlich mit verschiedenen Eigenschaften ausgestattet. Es erfüllt dementsprechend mehrere Funktionen bzw. hat verschiedene Bedeutungen für die Beteiligten.

1. Ordnen Sie die folgenden Funktionen/Bedeutungen des B/L den unten stehenden Erläuterungen zu!
   Auslieferungsanspruch, Traditionspapier, Beweisurkunde, Beförderungsversprechen, Auslieferungsversprechen, Schriftliche Abwicklungsunterlage, Empfangsbescheinigung

	des Verfrachters durch Unterschrift für die vom Befrachter zur Beförderung übernommenen Güter in der angegebenen äußeren Beschaffenheit
	des Verfrachters, die Güter über See vom Ablade- bis zum Bestimmungshafen zu transportieren
	über Abschluss und Inhalt des Seefrachtvertrages, d.h. es regelt die Rechtbeziehungen und Beförderungsbedingungen zwischen Befrachter und Verfrachter sowie zwischen Verfrachter und Empfänger
	des rechtmäßigen Inhabers des Konnossements ggü. dem Verfachter. Der Inhaber kann gegen Rückgabe sämtlicher B/L-Originalausfertigungen an die Reederei verfügen, dass die Güter angehalten, umgeleitet oder anderweitig ausliefert werden.
	des Seefrachtvertrages und des Außenhandelsgeschäftes
wird dadurch zum	des Verfrachters hinsichtlich der Auslieferung der Sendung im Löschhafen (nur) gegen Übergabe mindestens eines der Originalkonnossemente und nur an den, der sich als rechtmäßiger Empfänger aus dem Konnossement ausweisen kann
	(lat.: „traditio“ = Übergabe) Das Konnossement ist ein Übergabepapier, d.h. die Übergabe des Original-B/L ersetzt die Übergabe der Ware; es ist somit ein Warenwertpapier, das handelbar ist und das der Zahlungs- und Lieferungssicherung als auch der Beleihung zur Kredit-beschaffung dienen kann.

Unbekanntklauseln und Abschreibungen

Grundsätzlich wird vermutet, dass der Verfrachter die Güter so übernommen hat, wie es im Konnossement beschrieben ist. Ergeben sich Differenzen bei der Auslieferung an den Empfänger, muss der Verfrachter haften, es sei denn, er kann nachweisen, dass ihn kein Verschulden trifft. Er trägt die Beweislast. Durch Aufnahme von Vorbehalten, so genannten Unbekanntklauseln, kann er sich von den Angaben des Abladers und damit von der Haftung freizeichnen. Das wird er insbesondere dann versuchen, wenn er Grund zur Annahme hat, dass die Abladerangaben ungenau sind oder wenn er keine ausreichende Gelegenheit hat, die Angaben nachzuprüfen.

„said to contain“ bzw. “Inhalt unbekannt”

→ bei verpackten Gütern (dazu gehören vor allem auch im Container angelieferte Güter) kann der Verfrachter nicht überprüfen, ob die Angaben des Abladers im Konnossement richtig sind, also ergänzt er das B/L mit der Klausel „said to contain“, um nicht für die Angaben zum Inhalt der Packstücke zu haften.

„said to weight“
→ der Verfrachter hat die Pflicht, entweder Maß, Zahl oder Gewicht als verbindliche Angabe in das B/L aufzunehmen. Nimmt er dennoch mehrere Angaben auf, kann er die Haftung durch Unbekanntklauseln wie z.B. „said to weight“ bzw. „Gewicht unbekannt, weil nicht gewogen“ begründet einschränken.

Grundsätzlich gilt, dass Unbekanntklauseln das B/L nicht unrein machen!

Abschreibungen hingegen kennzeichnen ein B/L als unrein. Der Verfrachter muss im B/L die äußerlich erkennbare Verfassung und Beschaffenheit der ihm übergebenen Güter angeben. Werden bei der Übernahme keine Mängel festgestellt, bescheinigt der Verfrachter eine gute Beschaffenheit: „shipped in apparent good order and condition“.
Werden aber Mängel festgestellt, werden diese im B/L durch so genannte „Abschreibungen“ bescheinigt, die begründet sein müssen.
Beispiele:
„Kiste Nr. 6 fehlt“ „Fässer teilweise durchgerostet“ „Säcke nass, teilweise zerrissen“

Die Arten des Konnossements
Es werden je nach Merkmal verschiedene Konnossementarten unterschieden.

2. Ordnen Sie die folgenden B/L-Bezeichnungen den entsprechenden Erläuterungen zu! Leider fehlen z.T. englische Fachbegriffe in der Tabelle, bitte ergänzen Sie diese.
   reines Konnossement Übernahmekonnossement Durchkonnossement Namenskonnossement
   Kopie-Konnossement Bordkonnossement unreines Konnossement Orderkonnossement
   Konnossement für kombinierten Transport Original-Konnossement

Unterscheidungs-merkmal	***Bezeichnung***	**Erläuterung**
Rangordnung		• i.d.R. werden hiervon 3 im Überseeverkehr oder 2 im Europaverkehr ausgestellt („full set 3/3“ oder „full set 2/2“) • werden vom Verfrachter unterzeichnet/ausgestellt • jedes Einzelne berechtigt zur Auslieferung der Sendung • nach Auslieferung verlieren die anderen ihr Gültigkeit • eine der Voraussetzungen für die Handelbarkeit
		• Anzahl dieser Exemplare richtet sich nach dem Bedarf der Beteiligten • dienen in erster Linie der Auftragsabwicklung • ein Exemplar dient als Begleitpapier der Sendung („Kapitänskopie“) (heute eher selten)
Zeitpunkt und Ort der Gutübernahme		= „_____“ • Verfrachter bestätigt hiermit nur die Übernahme der Güter • ist nicht bankfähig, kann aber durch Vermerk des Verfrachters nach Anbordnahme umgewandelt werden
		= „_____“ • Verfrachter bestätigt Verladung der Sendung an Bord des genannten Schiffes

Übertragungs-möglichkeit/ Bezeichnung des consignee		• auch Rekta-Konnossement oder „_____“ • Empfänger ist namentlich genannt ohne Zusatz • nur dieser kann die Herausgabe der Güter verlangen • kann durch Zession an Dritte abgetreten werden, jedoch ist die Herausgabe der Ware nicht sicher, da Reeder noch Forderungen nach Seefracht haben kann („Einrede“)
		= „_____“ • anstelle des Empfängers steht die Klausel „_____“ (= Blanko-Orderkonnossement) oder der Name des Empfängers ist mit dem Zusatz „to order of“ versehen • Auslieferungsanspruch wird durch Indossament übertragen und hat entweder der namentlich genannte Empfänger oder derjenige Inhaber, der sich durch eine lückenlose Kette von Indossamenten ausweisen kann • Vollindossament oder Blankoindossament möglich • Blanko-Orderkonnossement: Shipper muss zuerst indossieren
Zustand der Verpackung/Ware		= „_____“ • bescheinigt Übernahme unbeschädigter Güter in der genannten Stückzahl durch den Verfrachter • wird normalerweise von Banken verlangt
		= „_____“ • enthält Vermerke des Verfrachters über z.B. Mängel an der Ladung und/oder Verpackung sowie Menge
Transportdurchführung Transportmittel		= „_____” • für den Transport ist mehr als ein Verfrachter erforderlich (Umladung). • der erste Verfrachter stellt ein B/L für gesamte Strecke aus und vereinbart mit dem zweiten Umschlag, weiteren Transport und Auslieferung • der erste Verfrachter übernimmt die Haftung für die Gesamtstrecke
		= „_____“ oder “_____” • das Konnossement ist nicht nur für den Seeweg ausgestellt, sondern umfasst auch mindestens einen anderen Verkehrsträger • findet Anwendung wenn der Reeder in „carriers haulage“ einen Vor- oder Nachlauf übernimmt

Wie in allen Bereichen des Speditionsgeschäfts gibt es auch im Bereich des Güterversands mit dem Seeschiff beistimmte Fachausdrücke, mit deren Hilfe teils komplexe Sachverhalte sehr knapp beschrieben werden.

3. Ordnen Sie die nachfolgenden Begriffe den unten stehenden Erklärungen zu.

   Abschreibung, Freizeichnungsklausel, Indossament, kassatorische Klausel, Revers

   Das _____ gilt in der Seeschifffahrt als eine Garantieerklärung eines Abladers gegenüber einem Verfrachter, für alle Folgen aufzukommen, wenn der Verfrachter trotz festgestellter Mängel ein reines Konnossement ausstellt. Der Vertrag ist dann sittenwidrig und nichtig, wenn Ablader und Verfrachter durch Unterlassung eines Mängelvermerkes den Empfänger täuschen.

   Das _____ ist ein aus dem Wechselgeschäft stammender Begriff für den Übertragungs- oder Weitergabevermerk bei Order- bzw. Warenwertpapieren. Im Verkehrswesen

kann das _____ beim Konnossement zur Anwendung gelangen. Soll ein Wertpapier weitergegeben bzw. überschrieben werden, wird das _____ auf dem Konnossement erstellt. Der dadurch ausgewiesene Gläubiger erhält die Rechte aus dem Konnossement.

Die _____ gilt als Ungültigkeitserklärung. Sie ist eine im Seeverkehr übliche und in einem Konnossement aufgeführte Klausel, die besagt, dass eine genau angegebene Zahl von Original-Konnossementen (z.B. 3/3 = 3 Originale) ausgefertigt worden ist und mit der Rückgabe einer Ausfertigung gegen Übergabe der Ware alle anderen ungültig werden.

Die äußerlich erkennbare Verfassung und Beschaffenheit der verladenen Güter ist im Konnossement anzugeben. Werden bei der Übernahme keine Mängel festgestellt, bescheinigt der Verfrachter eine gute Beschaffenheit. Festgestellte Mängel werden im Konnossement durch eine _____ (einen Mangelvermerk) bescheinigt. Das Konnossement wird dadurch unrein.

Bei der _____ handelt es sich um Vertragsteile, mit deren Hilfe Verfrachter gesetzliche Haftungsregelungen zu ihren Gunsten abändern können, so dass sie z.B. von Schadenersatzleistungen freigestellt werden. Dies wird der Verfrachter z.B. dann versuchen, wenn er keine ausreichende Gelegenheit zur Überprüfung bestimmter Konnossementsangaben hatte wie z.B. den Inhalt eines Containers. Dann nimmt der Verfrachter im Konnossement z.B. den Zusatz „said to contain“ auf.

Der Transport von Gütern mit dem Seeschiff ist sehr risikoreich, da die Transportstrecke und –dauer sehr lang sind. Außerdem sind viele Umschlagsvorgänge notwendig, um die Ware vom Absender zum Empfänger zu bringen. Während des Transportes sind die Waren extremen Temperaturschwankungen ausgesetzt, da die Transportstrecke häufig über verschiedene Klimazonen führt.
Trotz sorgfältigster Planung und Durchführung der Transporte lassen sich Schäden im Seeverkehr nicht vollständig ausschließen, sodass es immer wieder zu Schadensfällen kommt.
Kennzeichnend für die Regulierung von Schadensfällen in der Seeschifffahrt ist die unübersichtliche rechtliche Lage. Es gibt nationale und internationale rechtliche Regulierungen auf der einen Seite, sowie die Konnossementsbedingungen der Reedereien, die sie beim Abschluss eines Seefrachtvertrages zugrunde legen und in welchen sie die Haftung weitgehend einschränken oder ausschließen. Deshalb empfiehlt es sich im Seeverkehr in jedem Fall eine Transportversicherung abzuschließen.

Haftungsgrundlage

Fünftes Buch des HGB (Seehandel) auf der Grundlage der Haager-Visby-Regeln. (Die Rotterdam-Rules hat noch kein Staat ratifiziert.)
Das HGB ist zwar im Lkw-Verkehr durch abweichende Vereinbarungen aufweichbar, in **Seeverkehr** sind diese Regelungen überwiegend „**zwingendes Recht“**, es sind nur wenige Ausnahmen zulässig.

Haftung (§§ 485, 498, 499 HGB)

- Der Verfrachter haftet für den Güterschäden, der durch Verlust oder Beschädigung der Güter in der Zeit von der Annahme bis zur Ablieferung entsteht. (Obhut) Die Verladung zählt dazu, da sie vom Reeder zu organisieren ist.
- Vermögensschäden durch Verspätung spielen in der Schifffahrt keine große Rolle, da die Transportzeit i.d.R. nicht festgelegt wird.
- Haftungsgrundsatz: **Verschuldenshaftung** mit Entlastungspflicht des Verfrachters für Schäden in der Obhutzeit. Der Verfrachter hat die Beweislast. Will er nicht haften, muss er beweisen, das er mit der Sorgfalt eines ordentlichen Verfrachters gehandelt hat.
- Verfrachter haftet nach § 485 HGB für See[1]- und Ladetüchtigkeit[2] und für die sachgerechte Behandlung der Güter, bei Verstößen spricht man von kommerziellem Verschulden.

Haftungsausschlüsse (§§ 488, 499, 500, 512 HGB): z.B.

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

in AGB ausschließbar:_____

_____

[1] Seetüchtigkeit meint die adäquate Ausrüstung, Bevorratung und personelle Ausstattung des Schiffes.
[2] Ladetüchtigkeit meint den adäquaten Zustand der Laderäume, der es ermöglicht, die Güter wohlbehalten aufzunehmen und sie während der Reise vor Beeinträchtigungen zu schützen.

Haftungsumfang (§§ 502, 504 HGB):

Der Verfrachter hat nach §§ 502 für gänzlichen oder teilweisen Verlust des Gutes Schadensersatz zu leisten Es ist der Wert zu ersetzen, den das verlorene Gut bei fristgemäßer Ablieferung am vertraglich _____gehabt hätte.

Die Haftungshöhe wird bestimmt durch den _____ oder dem gemeinen _____ am _____ und zur Zeit der Ablieferung. Dabei haftet der Verfrachter für Verlust oder Beschädigung der Güter höchstens:

- bis zu einem Betrag von _____ für das Stück oder die Einheit

- oder einem Betrag von _____ für das Kilogramm der verlorenen oder beschädigten Güter,

je nachdem, welcher Betrag höher ist. Die Anzahl der Packstücke ergibt sich aus der kleinsten im Beförderungspapier genannten Einheit. Diese Höchstgrenzen gelten jedoch nicht wenn der Verfrachter _____ oder _____ gehandelt hat. Die Höchsthaftung kann vertraglich ausdrücklich individuell vereinbart werden.

- **Pfandrecht (§§495 ff):**

  Der Verfrachter hat zwar ein _____Pfandrecht, dies kann ggü. Spediteuren jedoch nicht ausgeübt werden, da sie nicht Eigentümer der Ladung sind.

- **Fehlfracht (§§ 488, 489 HGB) :**

  Verschuldet der Ablader eine Fehlfracht, so kann der Verfrachter _____ als Fehlfracht verlangen.

- **Reklamationsfristen:**

a) Bei äußerlich erkennbaren Schäden sofort schriftlicher Vorbehalt gegenüber dem Reeder/Agenten im Löschhafen.

b) Bei äußerlich nicht erkennbaren Schäden innerhalb 3 Tagen nach Auslieferung schriftliche Anzeige gegenüber dem Reeder/Agenten im Löschhafen

- **Ausschlussfrist / Verjährungsfrist:**

Schadenersatzansprüche an den Verfrachter erlöschen nach 1 Jahr gemäß § 605 HGB; Hemmung der Verjährung kann durch schriftliches Anspruchsschreiben erwirkt werden.

Aufgabe 1
Bei der Verschiffung in Hamburg wird ein 20 t schweres Kollo total beschädigt.
Sendungswert: 50.000,00 € Wertfracht wurde nicht vereinbart.
In welcher Höhe haftet der Verfrachter nach den Visby-Rules? (Kurs: 1 SZR = 1,20 €)

Aufgabe 2
Bei der Verschiffung in Hamburg wird ein Container samt Inhalt total beschädigt. Containerinhalt: 15 Paletten Haushaltsgeräte mit einem Gesamtgewicht von 6.500 kg und einem Wert von 9.844,23 €. Wie haftet der Seefrachtführer nach deutschem Seerecht? (Kurs: 1 SZR = 1,20 €)

Aufgabe 3
Berechne die jeweilige Haftung des Verfrachters! (Kurs: 1 SZR = 1,20 €)

a) Ein Container mit 14450 kg und einem Warenwert von 31.835,00 € erleidet durch Verschulden des Verfrachters Totalschaden.

b) Ein Container eines NVOCC enthält 30 Maschinen zu je 305 kg und je 1.730,00 € Wert, die im B/L separat aufgeführt werden. Durch Verschulden des Verfrachters erleiden 20 Maschinen einen Totalschaden.

   In welcher Höhe haftet der NVOCC seinem Kunden?

HGB

§ 485 See- und Ladungstüchtigkeit

Der Verfrachter hat dafür zu sorgen, dass das Schiff in seetüchtigem Stand, gehörig eingerichtet, ausgerüstet, bemannt und mit genügenden Vorräten versehen ist (Seetüchtigkeit) sowie dass sich die Laderäume einschließlich der Kühl- und Gefrierräume sowie alle anderen Teile des Schiffs, in oder auf denen Güter verladen werden, in dem für die Aufnahme, Beförderung und Erhaltung der Güter erforderlichen Zustand befinden (Ladungstüchtigkeit).

§ 488 Haftung des Befrachters und Dritter

(1) Der Befrachter hat dem Verfrachter Schäden und Aufwendungen zu ersetzen, die verursacht werden durch
1. Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit der erforderlichen Angaben zum Gut,
2. Unterlassen der Mitteilung über die Gefährlichkeit des Gutes,
3. ungenügende Verpackung oder Kennzeichnung oder
4. Fehlen, Unvollständigkeit oder Unrichtigkeit der in § 487 Absatz 1 genannten Urkunden oder Auskünfte.

Der Befrachter ist jedoch von seiner Haftung befreit, wenn er die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat.

§ 489 Kündigung durch den Befrachter

(1) Der Befrachter kann den Stückgutfrachtvertrag jederzeit kündigen.
(2) Kündigt der Befrachter, so kann der Verfrachter Folgendes verlangen:
1. die vereinbarte Fracht sowie zu ersetzende Aufwendungen unter Anrechnung dessen, was der Verfrachter infolge der Aufhebung des Vertrags an Aufwendungen erspart oder anderweitig erwirbt oder zu erwerben böswillig unterlässt, oder
2. ein Drittel der vereinbarten Fracht (Fautfracht).

§ 495 Pfandrecht des Verfrachters

(1) Der Verfrachter hat für alle Forderungen aus dem Stückgutfrachtvertrag ein Pfandrecht an dem ihm zur Beförderung übergebenen Gut des Befrachters, des Abladers oder eines Dritten, der der Beförderung des Gutes zugestimmt hat. An dem Gut des Befrachters hat der Verfrachter auch ein Pfandrecht für alle unbestrittenen Forderungen aus anderen mit dem Befrachter abgeschlossenen Seefracht-, Fracht-, Speditions- und Lagerverträgen. Das Pfandrecht erstreckt sich auf die Begleitpapiere.
(2) Das Pfandrecht besteht, solange der Verfrachter das Gut in seinem Besitz hat, insbesondere solange er mittels Konnossements, Ladescheins oder Lagerscheins darüber verfügen kann.
(3) Das Pfandrecht besteht auch nach der Ablieferung fort, wenn der Verfrachter es innerhalb von zehn Tagen nach der Ablieferung gerichtlich geltend macht und das Gut noch im Besitz des Empfängers ist.

§ 498 Haftungsgrund

(1) Der Verfrachter haftet für den Schaden, der durch Verlust oder Beschädigung des Gutes in der Zeit von der Übernahme zur Beförderung bis zur Ablieferung entsteht.
(2) Der Verfrachter ist von seiner Haftung nach Absatz 1 befreit, soweit der Verlust oder die Beschädigung auf Umständen beruht, die durch die Sorgfalt eines ordentlichen Verfrachters nicht hätten abgewendet werden können. Wurde das Gut mit einem seeuntüchtigen oder ladungsuntüchtigen Schiff befördert und ist nach den Umständen des Falles wahrscheinlich, dass der Verlust oder die Beschädigung auf dem Mangel der See- oder Ladungstüchtigkeit beruht, so ist der Verfrachter jedoch nur dann nach Satz 1 von seiner Haftung befreit, wenn er auch beweist, dass der Mangel der See- oder Ladungstüchtigkeit bei Anwendung der Sorgfalt eines ordentlichen Verfrachters bis zum Antritt der Reise nicht zu entdecken war.
(3) Hat bei der Entstehung des Schadens ein Verschulden des Beschädigten mitgewirkt, so hängt die Verpflichtung zum Ersatz sowie der Umfang des zu leistenden Ersatzes von den Umständen, insbesondere davon ab, inwieweit der Schaden vorwiegend von dem einen oder dem anderen Teil verursacht worden ist.

§ 499 Besondere Schadensursachen

(1) Der Verfrachter haftet nicht, soweit der Verlust oder die Beschädigung auf einem der folgenden Umstände beruht:

1. Gefahren oder Unfällen der See und anderer schiffbarer Gewässer,
2. kriegerischen Ereignissen, Unruhen, Handlungen öffentlicher Feinde oder Verfügungen von hoher Hand sowie Quarantänebeschränkungen,
3. gerichtlicher Beschlagnahme,
4. Streik, Aussperrung oder sonstiger Arbeitsbehinderung,

5. Handlungen oder Unterlassungen des Befrachters oder Abladers, insbesondere ungenügender Verpackung oder ungenügender Kennzeichnung der Frachtstücke durch den Befrachter oder Ablader,
6. der natürlichen Art oder Beschaffenheit des Gutes, die besonders leicht zu Schäden, insbesondere durch Bruch, Rost, inneren Verderb, Austrocknen, Auslaufen, normalen Schwund an Raumgehalt oder Gewicht, führt,
7. der Beförderung lebender Tiere,
8. Maßnahmen zur Rettung von Menschen auf Seegewässern,
9. Bergungsmaßnahmen auf Seegewässern.

Satz 1 gilt nicht, wenn der Schaden durch die Sorgfalt eines ordentlichen Verfrachters hätte abgewendet werden können.
(2) Ist nach den Umständen des Falles wahrscheinlich, dass der Verlust oder die Beschädigung auf einem der in Absatz 1 Satz 1 aufgeführten Umstände beruht, so wird vermutet, dass der Schaden auf diesem Umstand beruht. Satz 1 gilt nicht, wenn das Gut mit einem seeuntüchtigen oder ladungsuntüchtigen Schiff befördert wurde.
(3) Ist der Verfrachter nach dem Stückgutfrachtvertrag verpflichtet, das Gut gegen die Einwirkung von Hitze, Kälte, Temperaturschwankungen, Luftfeuchtigkeit, Erschütterungen oder ähnlichen Einflüssen besonders zu schützen, so kann er sich auf Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 nur berufen, wenn er alle ihm nach den Umständen obliegenden Maßnahmen, insbesondere hinsichtlich der Auswahl, Instandhaltung und Verwendung besonderer Einrichtungen, getroffen und besondere Weisungen beachtet hat.
(4) Der Verfrachter kann sich auf Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 nur berufen, wenn er alle ihm nach den Umständen obliegenden Maßnahmen getroffen und besondere Weisungen beachtet hat.

§ 502 Wertersatz

(1) Hat der Verfrachter nach den Bestimmungen dieses Untertitels für gänzlichen oder teilweisen Verlust des Gutes Schadensersatz zu leisten, so ist der Wert zu ersetzen, den das verlorene Gut bei fristgemäßer Ablieferung am vertraglich vereinbarten Bestimmungsort gehabt hätte.
(2) Hat der Verfrachter nach den Bestimmungen dieses Untertitels für die Beschädigung des Gutes Schadensersatz zu leisten, so ist der Unterschied zwischen dem Wert des beschädigten Gutes am Ort und zur Zeit der Ablieferung und dem Wert zu ersetzen, den das unbeschädigte Gut am Ort und zur Zeit der Ablieferung gehabt hätte. Es wird vermutet, dass die zur Schadensminderung und Schadensbehebung aufzuwendenden Kosten dem nach Satz 1 zu ermittelnden Unterschiedsbetrag entsprechen.
(3) Der Wert des Gutes bestimmt sich nach dem Marktpreis, sonst nach dem gemeinen Wert von Gütern gleicher Art und Beschaffenheit. Ist das Gut unmittelbar vor der Übernahme zur Beförderung verkauft worden, so wird vermutet, dass der in der Rechnung des Verkäufers ausgewiesene Kaufpreis einschließlich darin enthaltener Beförderungskosten der Marktpreis ist.
(4) Von dem nach den vorstehenden Absätzen zu ersetzenden Wert ist der Betrag abzuziehen, der infolge des Verlusts oder der Beschädigung an Zöllen und sonstigen Kosten sowie im Falle des Verlusts an Fracht erspart ist.

§ 504 Haftungshöchstbetrag bei Güterschäden

(1) Die nach den §§ 502 und 503 zu leistende Entschädigung wegen Verlust oder Beschädigung ist auf einen Betrag von 666,67 Rechnungseinheiten für das Stück oder die Einheit oder einen Betrag von 2 Rechnungseinheiten für das Kilogramm des Rohgewichts des Gutes begrenzt, je nachdem, welcher Betrag höher ist. Wird ein Container, eine Palette oder ein sonstiges Lademittel verwendet, das zur Zusammenfassung von Frachtstücken verwendet wird, so gilt jedes Stück und jede Einheit, welche in einem Beförderungsdokument als in einem solchen Lademittel enthalten angegeben sind, als Stück oder Einheit im Sinne des Satzes 1. Soweit das Beförderungsdokument solche Angaben nicht enthält, gilt das Lademittel als Stück oder Einheit.
(2) Besteht das Gut aus mehreren Frachtstücken (Ladung) und sind nur einzelne Frachtstücke verloren oder beschädigt worden, so ist der Berechnung der Begrenzung nach Absatz 1
1. die gesamte Ladung zu Grunde zu legen, wenn die gesamte Ladung entwertet ist, oder
2. der entwertete Teil der Ladung zu Grunde zu legen, wenn nur ein Teil der Ladung entwertet ist.

§ 507 Wegfall der Haftungsbefreiungen und –begrenzungen

Die in diesem Untertitel und im Stückgutfrachtvertrag vorgesehenen Haftungsbefreiungen und Haftungsbegrenzungen gelten nicht, wenn

1. der Schaden auf eine Handlung oder Unterlassung zurückzuführen ist, die der Verfrachter selbst vorsätzlich oder leichtfertig und in dem Bewusstsein begangen hat, dass ein Schaden mit Wahrscheinlichkeit eintreten werde, oder
2. der Verfrachter mit dem Befrachter oder dem Ablader vereinbart hat, dass das Gut unter Deck befördert wird, und der Schaden darauf zurückzuführen ist, dass das Gut auf Deck verladen wurde.

§ 510 Schadensanzeige

(1) Ist ein Verlust oder eine Beschädigung des Gutes äußerlich erkennbar und zeigt der Empfänger oder der Befrachter dem Verfrachter Verlust oder Beschädigung nicht spätestens bei Ablieferung des Gutes an, so wird vermutet, dass das Gut vollständig und unbeschädigt abgeliefert worden ist. Die Anzeige muss den Verlust oder die Beschädigung hinreichend deutlich kennzeichnen.
(2) Die Vermutung nach Absatz 1 gilt auch, wenn der Verlust oder die Beschädigung äußerlich nicht erkennbar war und nicht innerhalb von drei Tagen nach Ablieferung angezeigt worden ist.
(3) Die Schadensanzeige ist in Textform zu erstatten. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung.
(4) Wird Verlust oder Beschädigung bei Ablieferung angezeigt, so genügt die Anzeige gegenüber demjenigen, der das Gut abliefert.

§ 512 Abweichende Vereinbarungen

(1) Von den Vorschriften dieses Untertitels kann nur durch Vereinbarung abgewichen werden, die im Einzelnen ausgehandelt wird, auch wenn sie für eine Mehrzahl von gleichartigen Verträgen zwischen denselben Vertragsparteien getroffen wird.
(2) Abweichend von Absatz 1 kann jedoch auch durch vorformulierte Vertragsbedingungen bestimmt werden, dass
1. der Verfrachter ein Verschulden seiner Leute und der Schiffsbesatzung nicht zu vertreten hat, wenn der Schaden durch ein Verhalten bei der Führung oder der sonstigen Bedienung des Schiffes, jedoch nicht bei der Durchführung von Maßnahmen, die überwiegend im Interesse der Ladung getroffen wurden, oder durch Feuer oder Explosion an Bord des Schiffes entstanden ist,
2. die Haftung des Verfrachters wegen Verlust oder Beschädigung auf höhere als die in § 504 vorgesehenen Beträge begrenzt ist.

§ 605 Einjährige Verjährungsfrist

Folgende Ansprüche verjähren in einem Jahr:
1. Ansprüche aus einem Seefrachtvertrag und aus einem Konnossement;
2. Ansprüche aus Schiffsüberlassungsverträgen;
3. Ansprüche auf Beiträge zur Großen Haverei;
4. Ansprüche, die den Reedern untereinander nach § 571 Absatz 2 zustehen.

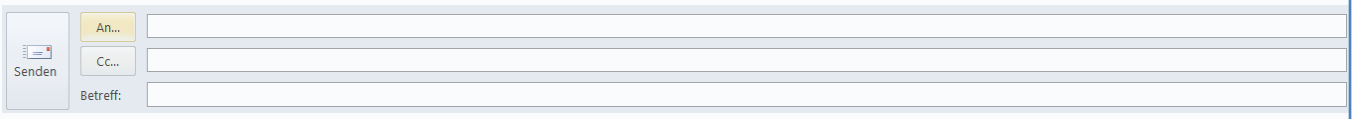
§ 607 Beginn der Verjährungsfristen

(1) Die Verjährungsfrist für die in § 605 Nummer 1 genannten Ansprüche beginnt mit dem Tag, an dem das Gut abgeliefert wurde, oder, wenn das Gut nicht abgeliefert wurde, mit dem Tag, an dem das Gut hätte abgeliefert werden müssen. Handelt es sich um Ansprüche aus einem Reisefrachtvertrag, ist auf das Gut abzustellen, das am Ende der letzten Reise abgeliefert wurde oder hätte abgeliefert werden müssen.
(2) Abweichend von Absatz 1 beginnt die Verjährungsfrist für Rückgriffsansprüche des Schuldners eines in § 605 Nummer 1 genannten Anspruchs mit dem Tag des Eintritts der Rechtskraft des Urteils gegen den Rückgriffsgläubiger oder, wenn kein rechtskräftiges Urteil vorliegt, mit dem Tag, an dem der Rückgriffsgläubiger den Anspruch befriedigt hat. Satz 1 gilt nicht, wenn der Rückgriffsschuldner innerhalb von drei Monaten, nachdem der Rückgriffsgläubiger Kenntnis von dem Schaden und der Person des Rückgriffsschuldners erlangt hat, nicht über diesen Schaden unterrichtet wurde.
(3) Die Verjährungsfrist für die in § 605 Nummer 2 genannten Ansprüche aus Schiffsüberlassungsverträgen beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist. Auf die Verjährung von Rückgriffsansprüchen des Schuldners eines Anspruchs aus einem Zeitchartervertrag ist Absatz 2 entsprechend anzuwenden.
(4) Die Verjährungsfrist für die in § 605 Nummer 3 und 4 genannten Ansprüche beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist.
(5) Die Verjährungsfrist für die in § 606 Nummer 1 genannten Schadensersatzansprüche beginnt wie folgt:
1.für Ansprüche wegen Körperverletzung eines Fahrgasts mit dem Tag der Ausschiffung des Fahrgasts;
2.für Ansprüche wegen des Todes eines Fahrgasts mit dem Tag, an dem der Fahrgast hätte ausgeschifft werden sollen, oder, wenn der Tod nach der Ausschiffung eingetreten ist, mit dem Tag des Todes, spätestens jedoch ein Jahr nach der Ausschiffung des Fahrgasts;
3.für Ansprüche wegen Verlust, Beschädigung oder verspäteter Auslieferung von Gepäck mit dem Tag der Ausschiffung oder mit dem Tag, an dem die Ausschiffung hätte erfolgen sollen, je nachdem, welches der spätere Zeitpunkt ist.
(6) Die Verjährungsfrist für die in § 606 Nummer 2 genannten Schadensersatzansprüche aus einem Zusammenstoß von Schiffen oder aus einem unter § 572 fallenden Ereignis beginnt mit dem den Schaden auslösenden Ereignis.
(7) Die Verjährungsfrist für die in § 606 Nummer 3 und 4 genannten Ansprüche beginnt mit Beendigung der Bergungs- oder Wrackbeseitigungsmaßnahmen. Auf die Verjährung von Rückgriffsansprüchen des Schuldners dieser Ansprüche ist Absatz 2 entsprechend anzuwenden.

Sie arbeiten für die Weser Logistik GmbH in der Export Seefrachtabteilung.

Im Auftrag Ihrer Kunden wickeln Sie Export-Sammelcontainer ab. Im Rahmen dieser Tätigkeit nutzt die Weser Logistik GmbH als NVOCC die Reederei Bremer Shipping Comp. Ltd.

Ihnen liegt die folgende Anfrage eines Bestandskunden aus Ihrer Luftfrachtabteilung vor:



Sehr geehrte Damen und Herren,

wir haben zwei (2) Anfragen von einem potentiellen, neuen Kunden (ChemLing Import Ltd. in Hong Kong):

2 Kisten:	UN 2775, KUPFERHALTIGES PESTIZID, FEST, GIFTIG, 6.1, III, (E), Gewicht: 240 kg-brutto, Warenwert: 920 €
24 Fass:	UN 2776, KUPFERHAL TIGES PESTIZID, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG, 3 (6.1), 1, (C/E), Flammpunkt unter 23°C Gewicht: 6 000 kg-brutto, Warenwert: 45.120 €

Zur Zahlungssicherung halten wir D/P in beiden Fällen für sinnvoll.

Hinsichtlich der Lieferbedingung und der Ausfuhrzollabfertigung bräuchten wir eine Beratung:
Unsere Kunden verlangen als Lieferbedingung DAP-Hong Kong (2 Kisten) bzw. DAT-Hong Kong. Uns ist aber bekannt, dass CIF-Bestimmungshafen (hier: Hong Kong) eine gängigere Lieferbedingung im Seeverkehr ist. Zeigen Sie uns hierfür bitte den Unterschied auf.

Wir haben bisher lediglich Kleinsendungen ins außereuropäische Ausland verschifft bzw. verflogen. Bitte teilen Sie uns mit, ob Unterschiede in Bezug auf die Ausfuhrzollabfertigung bestehen.

Vielen Dank für eine kurze Rückmeldung.

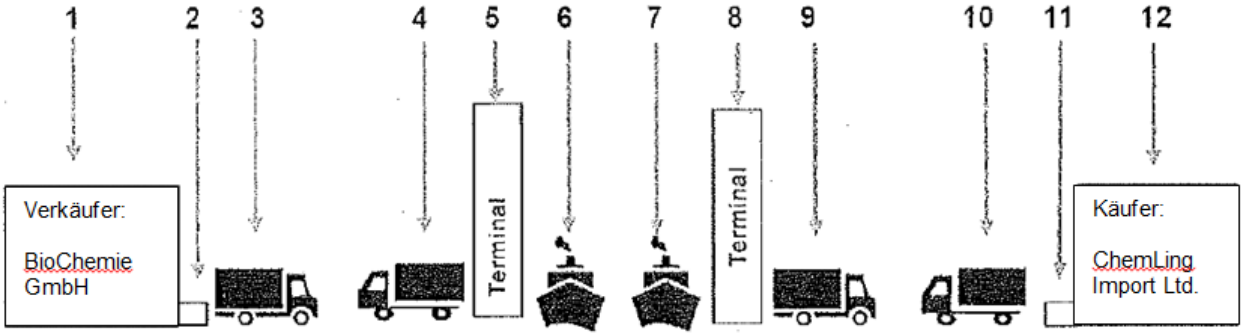
Mit freundlichen Grüßen
i.A. H. Franz

BioChemie GmbH
Kaisen Straße 164
28255 Bremen

1. Aufgabe

Zeigen Sie den Unterschied zwischen den Lieferbedingungen CIF-Bestimmungshafen (hier: Hong Kong) und DAT-Bestimmungshafen (hier: Hong Kong) in Bezug auf den jeweiligen Gefahren-, Kosten- und Dispositionsübergang auf. Tragen Sie hierfür die entsprechende Ziffer aus der Grafik in den vorgesehenen Kasten ein! Geben Sie eine begründete Empfehlung an den Kunden weiter.

CIF Bestimmungshafen

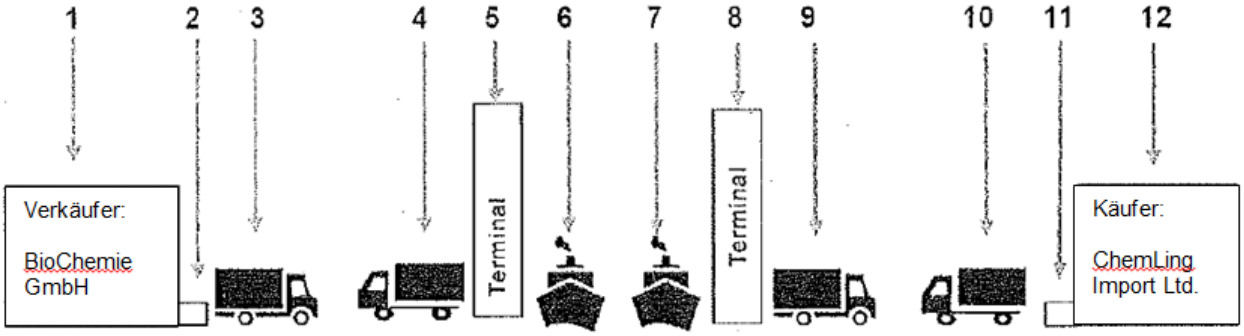


Gefahrenübergang:

Kostenübergang:

Dispositionsübergang:

DAT Bestimmungshafen



Gefahrenübergang:

Kostenübergang:

Dispositionsübergang:

2. Aufgabe

Erläutern Sie, was im Zusammenhang mit der Ausfuhrzollabfertigung unter Kleinsendung zu verstehen ist und begründen Sie für diesen Fall, ob die Bedingungen erfüllt sind und welche Auswirkungen dies auf die Ausfuhrabfertigung hat.

3. Aufgabe

Der Kunde wünscht zur Zahlungssicherung D/P. Aus Erfahrungen hält die Weser Logistik GmbH ein L/C für sinnvoller. Erstellen Sie für unseren Kunden ein interessantes und anschauliches Erklär-Video, in dem die wesentlichen Merkmale/Unterschiede dieser beiden Zahlungssicherungen dargestellt werden.

Entscheiden Sie sich begründet für eine Form der Zahlungssicherung aus Sicht der BioChemie GmbH.

4. Aufgabe

Mit dem schriftlichen Auftrag der BioChemie GmbH aus Bremen bekommen Sie als Dokumente für die obigen Sendungen je eine Handelsrechnung, ein ABD mit MRN, ein Ursprungszeugnis, eine L/C-Kopie, ein FCR sowie eine IMO-Erklärung, ein Containerpackzertifikat und eine Schriftliche Weisung.

Erläutern Sie die Funktionen dieser Dokumente bei der Export-Auftragsabwicklung und ob Sie diese zwingend benötigen.

5. Aufgabe

Als ordentlicher Kaufmann sollten Sie dem Kunden, im Falle einer Deckungslücke, eine Versicherung empfehlen, um nicht evtl. selbst haften zu müssen. Begründen Sie nachvollziehbar, ob eine Versicherung für ihren Kunden notwendig ist. Ermitteln Sie den Versicherungswert, den Umfang sowie die Reichweite, um eine Versicherung angemessen eindecken zu können. Die Versicherung verlangt eine Prämie von 3,95 %o (Mindestens 44 €). Berechnen Sie die Höhe der Prämie, um unseren Kunden über die Kosten für die evtl. erforderliche Transportversicherung zu informieren.

6. Aufgabe

Nach der Auftragsannahme organisieren Sie die Abwicklung des Auftrages. Als erstes suchen Sie das relevante Seeschiff aus der Segelliste. Gemäß Auftrag der Bio-Chemie GmbH in Hamburg ist die Abnahme der Sendungen und die Anlieferung am Schuppen am 28.11.20.. zu organisieren.

Erläutern Sie anhand von 3 Argumenten, welches Seeschiff auszuwählen ist. Nutzen Sie neben dem vorliegenden Auszug aus der Segelliste auch den Auszug aus dem L/C!

Segelliste:

				Hamburg	Bremen	Le Havre	...	Hong Kong
Vessel	Carrier	CLO	Terminal	ETS	ETS	ETS	...	ETA
NYK Osmana	Hapag L.	27.11.	CTA	29.11.	./ .	01.12.	...	14.12.
MOL Charmy	Hapag L.	28.11.	CTA	29.11.	./ .	30.11.	...	13.12.
NYK Bay 1	Hapag L.	28.11.	CI BRV	./.	29.11.	27.11.	...	20.12.
OOCL Bonn	Hapag L.	31.11.	CTT	30.11.	./.	27.11.	...	17.12
APL Under	Hapag L.	26.11.	CTB	28.11.	./.	30.11.	...	13.11.

S.W.I.F.T. MESSAGE M R700 / N

SDR: 9844330 0955 HKG BNDM / GER 4356 375220
REC: 98553 20 17S2 HAM HKG 2490 468558

HONGKONG **BANK** LTD.
UNITED CENTER. 96 QUEENSWAY
HONG KO NG

DATE: 13 .11.20..

REF: 8 AXX T2/ 00165 / 0000310

SNT: 13.11.20.. PCV: 13 .11 .20.. 09 : 15 **MRV**: 1 3.11.20.. 10:05

ISSUE OF A DOCUMENTARY CREDIT

ISSUING BANK :	DEUTSCHE BANK GROBE BERGSTRABE D-20457 HAMBURG	INVOICE 65654
USER HEADER :	SERVICE CO DE:	103
	BANK PRIORITY	113
	MSG USER REF.:	108
	INFO FROM C I:	115
SEQUENCE OF TOTAL :	*27:	2
FORM OF DOC. C REDIT:	*40A :	IRREVOCABLE
DO C . CREDIT NUM BER:	*20 :	HAMHKG3479234982
DATE OF ISSUE:	*31 C :	13.11.20..
EXPIRY:	*31 D:	20.12.20..
A PPLICAN T:	*50A :	BIOCHEM IMPORT LTD.
	*50 B:	LYNN LANE 144
	*50 C:	HONGKONG
BENEFICIA RY :	*59A :	BIOCHEMIE KONRAD GMBH
	*5 9B:	KIELER STRABE 175
	*59C :	*22525* HAMBURG
AM OUNT:	*32B:	35.784,00 USD
AVAILAB LE WITH/ BY	*41D:	ANY BANK WITH NEGOTIATION
DRAFTS AT:	*42C :	AT 21 DAYS AFTER SIGHT
PARTIAL SHIPM ENTS:	*43P :	NOT ALLOWED
TRANSSHIPM ENT:	*43P:	PROHIBITED

LOADING ON BOARD/ DISPATCH/TAKING IN CHARGE AT/ FROM :	*44 :	HAMBURG
FOR TRANSPORT TO:	*448 :	HONG KONG
LATEST DATE OF SHI PMENT:	*44C:	29.11.20..

DESCRIPTION OF M ARKS/NUM BERS/ GOODS / WEIGHT/ M EASUREM ENT AND / OR SERVICES:

GIRADOT EXELSO

*45 ; PO -No .:	COPPER BASED PESTICIDE. SOLID, TOXIC, 3, (6.1), I.	6000 kos
232783	cc 23*C	
1-24		

DOCUMENTS REQUIRED:

*46A : SIGNED COMMERCIAL INVOICE IN TRIPLICATE INDICATING THIS CREDIT NUMBER
FULL SET OF CLEAN SHIPPED ON BOARD MARINE BILLS OF LADING
MADE OUT TO THE RODER OF DEUTSCHE BANK AG, HAMBURG ALTONA NOTIFY
APPLICANT AND MARKED FREIGHT PREPAID AND INDICATING THIS CREDIT No .
NOT TO BE MENTIONED PLACE OF RECEIPT AND PLACE OF DELIVERY
*46B : CERTIFICATE OF ORIGIN (EUR. 1) IN 6 COPIES AND 1 ORIGINAL INDICATING CREDIT NO .

DETAILS OF CHARGES:	*71B	ALL **BANKING** CHARGES OUTSIDE **GERMANY** . INCLUDING REIMBUSEMENT CHARGES DISCO UNT
CONFIRMATIONS:	*49:	WITH ~~WITH OUT~~
INSTRUCTIONS:	*78:	ON RECEIPT OF DOCUMENTS CONFORMING TO THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS CREDIT, WE WILL REMIT PROCEEDS TO THE NEGOTIATING BANK

7. Aufgabe

Ihr Kollege hat ein entsprechendes Konnossement erstellt. Prüfen Sie, ob der markierte Bereich im folgenden Konnossement entsprechend dem Auszug aus dem L/C ausgestellt ist. Beachten Sie hierbei die augenscheinliche und sinnhafte Richtigkeit und korrigieren Sie die Fehler!

B/L No. BRE58966

BILL OF LADING

FOR COMBINED TRANSPORT OR PORT TO PORT SHIPMENT

Reference No. 8 A XX T2/ 00165 / 0000310

Shipper
BioChemie GmbH
Kieler Straße 175
22525 Hamburg

Consignee
to the order of
Deutsche Bank AG, Hamburg

Weser Logistik GmbH
NVOCC

Notify address
BioChem Import Ltd.
Lynn Lane 144
Hang Kong

Vessel

Port of loading

Port of discharge
Hong Kong

Place of delivery by on-carrier
Hong Kong

Shipper's description of goods		Gross weight	Measurement
PO -No .:2327831-24	COPPER BASED PESTICIDE. SO LID, TOXIC, 3, (6.1,), I. 23*C	6000 kgs	

L/C No. HAMHKG3479234982

SHIPPED ON BOARD
28.11.20..

DANGEROUS GOODS!

Shipment stuffed in consolidated container:
HLXU 566710 -5

ABOVE PARTICULARS ARE DECLARED BY SHIPPER

SHIPPERS DECLARED VALUE:
(SEE CLAUSE 7(1) AND 7(2)

TOTAL NO. OF CONTAINERS:
RECEIVED BY THE CARRIER

PACKAGES RECEIVED BY THE CARRIER 24

MOVEMENT
LCL/LCL - CFS/CFS

FREIGHT AND CHARGES	PRE	COL
ORIGIN LAND FREIGHT	x	
ORIGIN TRANSPORT ADD.	x	
ORIGIN WHAREFAGE	x	
ORIGIN THC / LCL	x	
SEAFREIGHT	x	
DESTINATION THC / LCL		x
DESTINATION WHAREFAGE		x
DESTINATION LAND FREIGHT		x

APPROPIATE COLUMNS TO BE MARKED (x)

SHIPPED on board in apparent good order and condition, weight, measure, marks, numbers, quality, contents and value unknown, for carriage to the Port of Discharge or so near thereunto as the Vessel may safely get and lie always afloat, aforesaid Port unto Consignees or their Assigns, they paying freight as indicated to the left plus other charges incurred in accordance with the provisions contained in this Bill of Lading. In accepting this Bill of Lading the Merchant expressly accepts and agrees to all its stipulations on both pages, whether written, printed, stamped or otherwise incorporated, as fully as if they were all signed by the Merchant. One original Bill of Lading must be surrendered duly endorsed in exchange for the goods or delivery

IN WITNESS whereof the Master or Agent of the said Vessel has signed the number of Bills of Lading indicated below all of this tenor and date, any one of which being accomplished the others shall be void. FOR CONDITIONS OF CARRIAGE SEE OVERLEAF

FREIGHT PAYABLE AT:
Bremen

Place and date of issue
Bremen 28.11.20…

NUMBER OF ORIGINAL Bs/L
3/3 (Three)

Signature
K. Werner
Weser Logistik GmbH

8. Aufgabe

Füllen Sie für die zweite Teilsendung das Konnossement aus. Bennen Sie im Anschluss die vorliegende BL-Art.

	B/L No.
Shipper	**BILL OF LADING** FOR COMBINED TRANSPORT OR PORT TO PORT SHIPMENT Reference No.
Consignee	Weser Logistik GmbH NVOCC
Notify address	
Vessel / Port of loading	
Port of discharge / Place of delivery by on-carrier	

Shipper's description of goods	Gross weight	Measurement
ABOVE PARTICULARS ARE DECLARED BY SHIPPER		

SHIPPERS DECLARED VALUE: (SEE CLAUSE 7(1) AND 7(2)	SHIPPED on board in apparent good order and condition, weight, measure, marks, numbers, quality, contents and value unknown, for carriage to the Port of Discharge or so near thereunto as the Vessel may safely get and lie always afloat, aforesaid Port unto Consignees or their Assigns, they paying freight as indicated to the left plus other charges incurred in accordance with the provisions contained in this Bill of Lading. In accepting this Bill of Lading the Merchant expressly accepts and agrees to all its stipulations on both pages, whether written, printed, stamped or otherwise incorporated, as fully as if they were all signed by the Merchant. One original Bill of Lading must be surrendered duly endorsed in exchange for the goods or delivery order	
TOTAL NO. OF CONTAINERS: RECEIVED BY THE CARRIER		
PACKAGES RECEIVED BY THE CARRIER		
MOVEMENT	IN WITNESS whereof the Master or Agent of the said Vessel has signed the number of Bills of Lading indicated below all of this tenor and date, any one of which being accomplished the others shall be void. FOR CONDITIONS OF CARRIAGE SEE OVERLEAF	

FREIGHT AND CHARGES	PRE	COL
ORIGIN LAND FREIGHT		
ORIGIN TRANSPORT ADD.		
ORIGIN WHAREFAGE		
ORIGIN THC / LCL		
SEAFREIGHT		
DESTINATION THC / LCL		
DESTINATION WHAREFAGE		
DESTINATION LAND FREIGHT		

APPROPIATE COLUMNS TO BE MARKED (x)

FREIGHT PAYABLE AT:	Place and date of issue
NUMBER OF ORIGINAL Bs/L	Signature

Datum:	AB: Dokumenteninkasso und Dokumentenakkreditiv	BSGA>
Klasse:	LF 10: Exportaufträge bearbeiten	

Das Dokumenteninkasso stellt die einfachste Form der Zahlungssicherung durch Dokumente dar. Der eigentliche Zweck dieses Verfahrens besteht darin, das Risiko abzudecken, dass der Käufer in den Besitz der Ware gelangt, ohne dafür vorher bezahlt zu haben. Bei dieser Zahlungsbedingung versendet der Verkäufer zunächst die Ware. Am Ende des Transportweges wird die Ware nicht unmittelbar an den Käufer ausgeliefert, sondern verbleibt im Lager eines Spediteurs oder in einem Zolllager im Importland. Gegen Vorlage entsprechender Dokumente, z. B. eines Konnossements (B/L) oder eines Lagerscheins, kann der Käufer die Ware übernehmen. Sie wird ihm jedoch nur gegen Zahlung (Zug um Zug) ausgehändigt, d. h. er kann die Ware erst auf Mängel überprüfen nachdem er bezahlt hat.

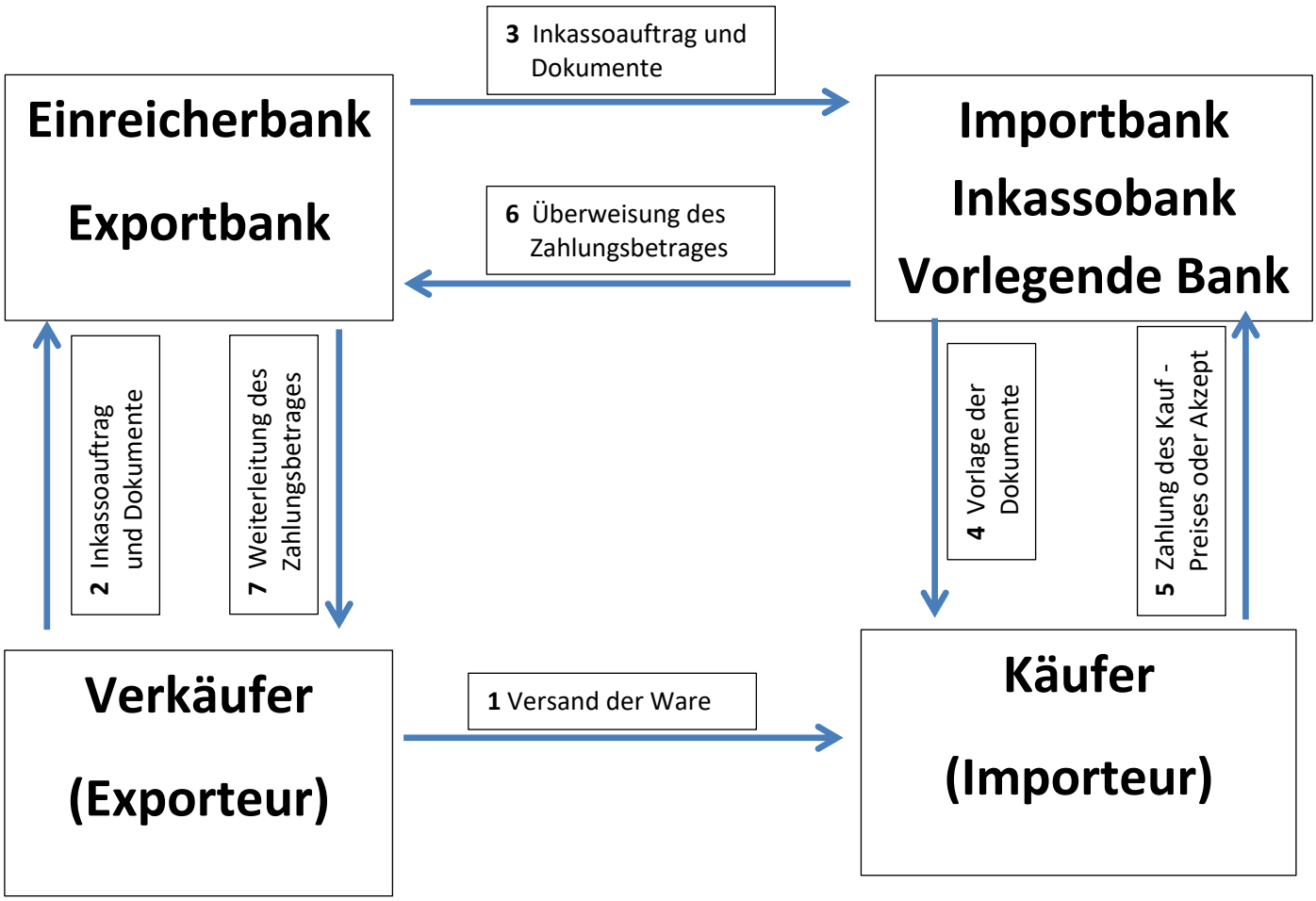
Dokumente gegen Zahlung - Documents against Payment (D/P)

Stufe	Ablauf
1	Der Verkäufer versendet die Ware und erhält die entsprechenden Transportdokumente.
2	Der Verkäufer reicht die mit dem Warengeschäft zusammenhängenden Dokumente (Transportdokumente, Ursprungsnachweis, Handelsrechnung, Versicherungszertifikat, Packliste usw.) bei seiner Bank (Einreicherbank/Exportbank) ein. Zusätzlich übergibt der Verkäufer ein Bankformular, den Inkassoauftrag, der festlegt, unter welchen Voraussetzungen die Importbank die Dokumente an der Käufer auszuhändigen sind.
3	Die Exportbank (Einreicherbank) leitet die Dokumente und den Inkassoauftrag an eine Bank (Importbank / Inkassobank / vorlegende Bank) im Land des Käufers weiter. Die Einreicherbank wählt, sofern zwischen Verkäufer und Käufer keine anderslautende Abmachung besteht, eine geeignet Inkassobank aus.
4	Die Inkassobank legt dem Käufer die Dokumente vor.
5	Akzeptiert der Käufer die Dokumente, werden sie ihm Zug um Zug gegen Zahlung des Kaufpreises ausgehändigt. Die Dokumente ermöglichen dem Käufer, die Ware auszulösen.
6	Die Inkassobank überweist den Zahlungsbetrag an die Einreicherbank, diese leitet ihn an den Verkäufer weiter.

Datum:	AB: Dokumenteninkasso und Dokumentenakkreditiv	BSGA
Klasse:	LF 10: Exportaufträge bearbeiten	

Ablauf des Dokumenteninkassos

Nr.	Beschreibung
1	Versand der Ware
2	Vergabe Inkassoauftrag und Einreichung Dokumente
3	Vergabe Inkassoauftrag und Weitergabe Dokumente
4	Vorlage der Dokumente
5	Zahlung des Kaufpreises oder Akzept
6	Überweisung des Zahlungsbetrages
7	Weiterleitung des Zahlungsbetrages



Datum:	AB: Dokumenteninkasso und Dokumentenakkreditiv	BSGA>
Klasse:	LF 10: Exportaufträge bearbeiten	

Das Dokumentenakkreditiv (letter of credit – L/C)

Bei der Erstellung von Logistikdienstleistungen ist der Spediteur in die Erfüllung von Kaufverträgen seiner Auftraggeber eingebunden. Bei internationalen Geschäften wird im Kaufvertrag als Mittel zur Zahlungssicherung oft ein Dokumentenakkreditiv vereinbart. Es ist Aufgabe des Spediteurs im Rahmen der logistischen Abwicklung einer solchen internationalen Transaktion, die im Dokumentenakkreditiv geforderten Dokumente entweder zu erstellen oder zu besorgen.

Ein Dokumentenakkreditiv dient also der Zahlungs- und Lieferungssicherung zwischen einem Verkäufer und einem Käufer. Rein rechtlich betrachtet ist das Akkreditiv ein abstraktes (vom Kaufvertrag losgelöstes) Schuldversprechen einer Bank gegenüber einem Begünstigten, beim Dokumentenakkreditiv gegenüber dem Verkäufer. Dieser hat nämlich ein herausragendes Interesse an der Bezahlung seiner gelieferten Ware, während der Käufer in erster Linie daran interessiert ist, die bestellte Ware ausgeliefert zu erhalten. Zum Ausgleich dieser Interessen beauftragt der Käufer eine Bank, die gegenüber dem Verkäufer zu dessen Gunsten ein Zahlungsversprechen abgibt unter der Bedingung, dass sämtliche im Dokumentenakkreditiv aufgeführten Vorgaben und Dokumente erfüllt bzw. besorgt wurden. Darüber hinaus wird im Land des Verkäufers eine Bank zur Abwicklung des Dokumentenakkreditivs eingeschaltet. In einem Akkreditiv sind folgende Parteien beteiligt:

- Der Verkäufer als Begünstigter
- Der Käufer als Antragsteller
- Die eröffnende Bank (Akkreditivbank)
- Die avisierende Bank (Avisbank/Akkreditivstelle)

Ein Dokumentenakkreditiv läuft in der Regel nach folgendem Verfahren ab:

Stufe	Ablauf
1	Der Käufer beantragt bei seiner Bank (Akkreditivbank) - die Eröffnung eines Dokumentakkreditivs. Häufig stellen die Banken dafür entsprechende Vordrucke zur Verfügung. Inzwischen kann man bei den meisten Banken die Eröffnung eines Akkreditivs auch online beantragen. Die Bank prüft die Details des Kaufvertrags sowie die Bonität des Antragstellers und legt im Akkreditiv die Bedingungen sowie die geforderten Dokumente fest.
2	Die Akkreditivbank eröffnet das Dokumentenakkreditiv und teilt einer Bank (Akkreditivstelle / Avisbank) im Land des Verkäufers mit, dass zu dessen Gunsten ein Dokumentakkreditiv eröffnet wurde. Häufig erfolgt diese Information per Telex im sogenannten SWIFT-Format *(= Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication).* Eine andere Möglichkeit ist die Übersendung per Post oder Kurierdienst.
3	Die Akkreditivstelle / Avisbank informiert den Verkäufer, dass zu seinen Gunsten ein Dokumentenakkreditiv eröffnet wurde (Avisierung) indem sie ihm eine Kopie des Akkreditivs mit den einzelnen Akkreditiv-bedingungen zusendet.
4	Der Verkäufer prüft nun, ob die Vorgaben und Bedingungen des Dokumentenakkreditivs mit den Vereinbarungen im Kaufvertrag übereinstimmen. Falls Diskrepanzen vorhanden sind, sollte er sich sofort mit dem Käufer in Verbindung setzen und auf eine Änderung des Akkreditivs drängen, ansonsten kann er den Versand der Ware einleiten. Das Dokumentenakkreditiv funktioniert nur dann, wenn die geforderten Dokumente vollständig und in der verlangten Art (Aufmachung und Inhalt) beigefügt werden. Einen Teil der Dokumente wird der Verkäufer selber erstellen können, insbesondere jedoch die Transportdokumente wird er von einem Spediteur besorgen lassen, der eine Kopie des Dokumentakkreditivs erhält. Der Spediteur leitet den Versand der Ware ein und erstellt die verlangten Transportdokumente, die bis ins kleinste Detail den Akkreditivbedingungen entsprechen müssen. In der Regel erhält der Verkäufer die Dokumente.
5	Der Verkäufer übergibt nun die Dokumente der Akkreditivstelle / Avisbank. Dort prüft man die Vollständigkeit und die inhaltliche Übereinstimmung (Akkreditivkonformität). Insbesondere müssen die Dokumente in sich schlüssig sein. Kleinste Abweichungen in der Adresse oder Tippfehler in der Warenbezeichnung können zur Zahlungsverweigerung der Bank führen.
6	Nach Prüfung der Dokumente leitet die Akkreditivstelle / Avisbank die Dokumente an die Akkreditivbank weiter.
7	Diese prüft die Dokumente nochmals äußerst intensiv und überweist, falls sämtliche Bedingungen des Dokumentenakkreditivs erfüllt sind, den verauslagten Betrag an die Akkreditivstelle / Avisbank.

8	Die Akkreditivstelle / Avisbank überweist dem Verkäufer den Kaufpreis.
9	Die Akkreditivbank belastet das Konto des Käufers mit dem entsprechenden Akkreditivbetrag. Damit ist die Zahlung erfolgt.
10	Die Akkreditivbank überlässt dem Käufer die Dokumente, die er bei Auslieferung der Ware vorlegen muss.

Übersicht Dokumentenakkreditiv

- Rechtlich ist der Akkreditivauftrag ein **Geschäftsbesorgungsauftrag** seitens des Importeurs an eine Bank im Sinne des § 675 BGB.
- Das **Akkreditiv ist ein selbstständiges Rechtsgeschäft und beeinträchtigt nicht die Ansprüche aus dem Kaufvertrag**, auch wenn oft eine Bezugnahme im Kaufvertrag formuliert wird.
  (Bei Weiterleitung des Akkreditivs an eine Akkreditivstelle zur ortsnahen Ausführung liegt auch ein Geschäftsbesorgungsauftrag zwischen der Akkreditivbank und der Akkreditivstelle vor).
- Die Akkreditivstelle ist streng an die Weisungen der Akkreditivbank gebunden und kann nur in deren Namen handeln.
  - Die Akkreditivstelle prüft die eingereichten Dokumente jedoch eigenverantwortlich. Ihre Entscheidung über die Aufnahmefähigkeit der Dokumente bindet dann auch die Akkreditivbank; es entsteht keine eigene Zahlungsverpflichtung der Akkreditivstelle.
  - **Durch die Akkreditivavisierung entsteht auch kein eigenes Vertragsverhältnis zwischen Akkreditivstelle und Exporteur.**

- **Bei einem bestätigten Akkreditiv (Confirmed credit) gibt die Akkreditivstelle jedoch ihrerseits ein weiteres abstraktes Schuldversprechen ab**, unabhängig von der Zahlungsfähigkeit der anderen Beteiligten. **Hier entsteht ein selbstständiges Rechtsverhältnis zum Exporteur.**

Funktionen eines Akkreditivs

Zahlungssicherungsfunktion
Der **Exporteur** versendet die Ware erst nach Vorlage des Akkreditivs und sichert so seine Forderung. **Er reduziert sein Annahmerisiko sowie sein Zahlungseingangsrisiko** erheblich, da er bei Erfüllung der im Akkreditiv genannten Bedingungen Leistung von der Bank erhält.

Der **Importeur kann seinerseits im Akkreditivauftrag Art, Umfang, Inhalt und Aufmachung der Dokumente festlegen**, sodass die Akkreditivbank die Dokumente nur bei erwiesener Übereinstimmung mit der Ware einlöst. **Der Importeur vermindert dennoch erheblich sein Lieferrisiko.**
Ein Schutz gegen Qualitätsmängel, die sich nach Erhalt der Ware herausstellen, ist damit jedoch nicht verbunden.

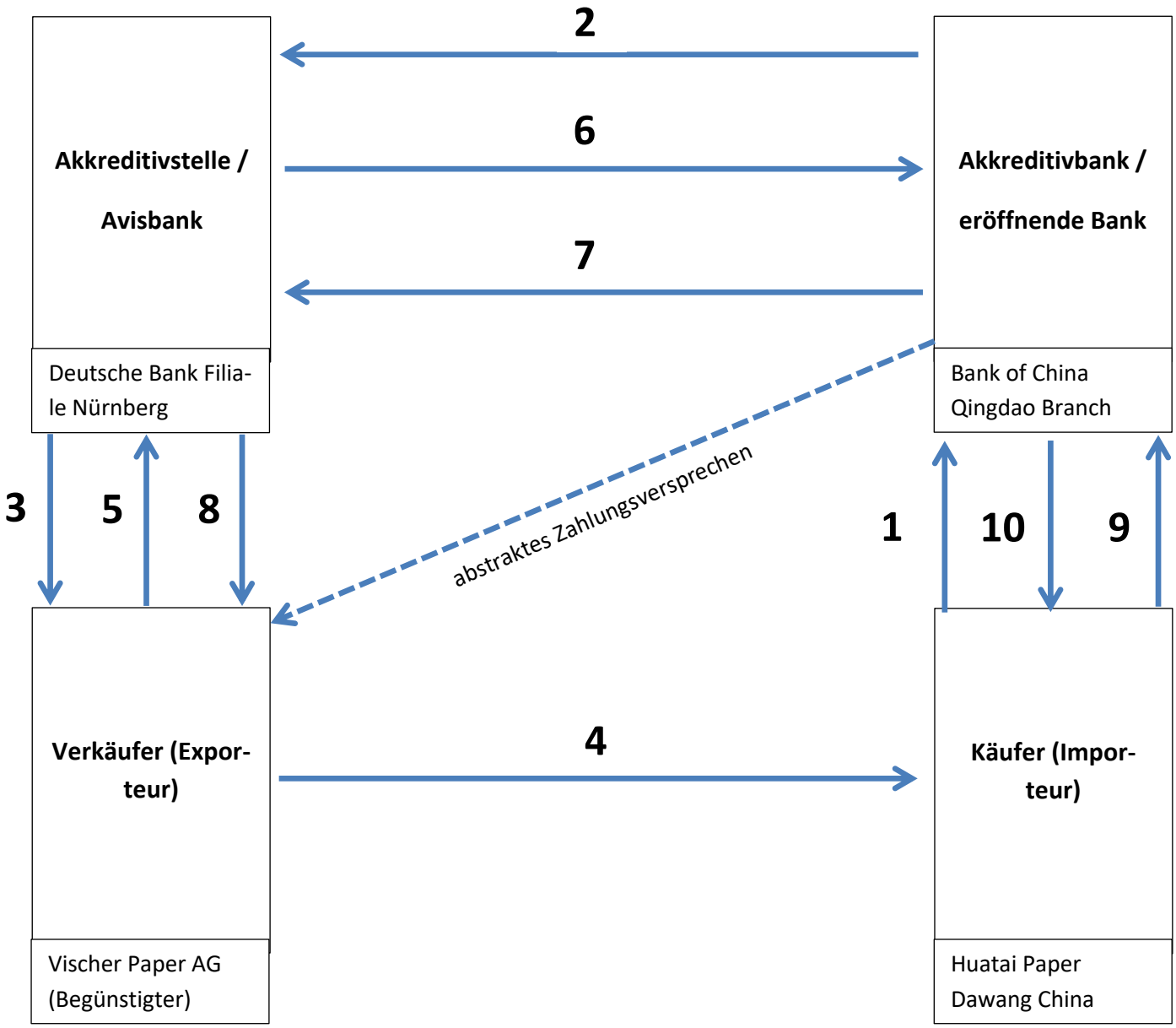
Finanzierungsfunktion
Beim d/p credit erhält der Exporteur Zahlung sofort bei Einreichung der Dokumente, trägt also nicht die Finanzierung der Transportdauer. Bei frühzeitiger Avisierung kann das Akkreditiv auch als Kreditsicherheit für den Wareneinkauf eingesetzt werden (Exportvorfinanzierung). Damit begünstigt hier die Finanzierungsfunktion den Exporteur.

Beim d/a credit zahlt der Importeur erst nach Ablauf des Zahlungsziels. Hier begünstigt die Finanzierungsfunktion den Importeur. Andererseits kann der Exporteur sein Zahlungsziel auf Wechselbasis kostengünstig refinanzieren.

Datum:	AB: Dokumenteninkasso und Dokumentenakkreditiv	BSGA
Klasse:	LF 10: Exportaufträge bearbeiten	

Ablauf Dokumentenakkreditiv

Nr.	Beschreibung
1	Antrag zur Eröffnung des Akkreditivs
2	Avisierung an Akkreditivstelle und Eröffnung des Akkreditivs
3	Avisierung an Begünstigten (Verkäufer)
4	Versand der Ware
5	Übergabe der Dokumente an Akkreditivstelle (Prüfung auf Inhalt und Vollstän-
6	Weiterleitung der Dokumente an Akkreditivbank (Prüfung auf Inhalt und Voll-
7	Überweisung des verauslagten Betrages an Akkreditivstelle
8	Zahlung an Begünstigten (Verkäufer)
9	Kontobelastung (Zahlung) des Käufers
10	Aushändigung der Dokumente



Datum:	AB: Dokumenteninkasso und Dokumentenakkreditiv	BSGA
Klasse:	LF 10: Exportaufträge bearbeiten	

Einheitliche Richtlinien und Gebräuche für Dokumentenakkreditive (ERA)

Rechtsgrundlage sind in der Regel die von den meisten Staaten anerkannten „Einheitlichen Richtlinien und Gebräuche für Dokumentenakkreditive“ (ERA) in der letzten revidierten Fassung von 2007 (Publikation Nr. 600), die seit dem 1.7.2007 gilt. Diese Richtlinien sind nicht gesetzlich verankert, sondern sie werden entweder grundsätzlich von allen Banken eines Landes kollektiv angewendet oder aber zumindest von mehreren bedeutenderen Banken zu Grunde gelegt, wenn keine ausdrücklichen Weisungen entgegenstehen.

Ihre Rechtsverbindlichkeit erreichen die ERA jedoch nur durch ausdrückliche Bezugnahme im Akkreditivtext.

Durch die regelmäßige Revision erhalten die ERA eine flexible Anpassung an die Veränderungen der internationalen Wirtschaftspraxis. Ziel der letzten Revision war deshalb vor allem, der neuesten Entwicklung im Bank-, Transport- und Versicherungswesen Rechnung zu tragen.

Datum:	AB: Dokumenteninkasso und Dokumentenakkreditiv	BSGA
Klasse:	LF 10: Exportaufträge bearbeiten	

Akkreditivarten

Durch das Akkreditiv (wenn es von einer namhaften Bank getragen wird) wird das Zahlungsrisiko für den Exporteur fast vollständig ausgeschaltet. Sobald der Exporteur die geforderten Dokumente der Zahlstelle (in der Regel die Bank des Exporteurs) vorlegt, erhält er den Rechnungsbetrag gutgeschrieben. Außerdem trägt der Exporteur kein Abnahmerisiko mehr, weil das Zahlungsversprechen der Bank vom eigentlichen Warengeschäft getrennt ist (abstraktes Zahlungsversprechen). Der Importeur kann sicher sein, dass die Güter zu ihm unterwegs sind und - bei entsprechender Wahl der Dokumente - dass der Exporteur nicht mehr auf die Sendung zugreifen kann. Damit ist das Lieferrisiko für ihn stark vermindert. Durch eine Versicherung des Gutes kann auch das Transportrisiko ausgeglichen werden. Möchte er auch die Qualität der gelieferten Produkte gesichert sehen, muss im Akkreditiv eine entsprechender Qualitätsnachweis verlangt werden.

Rechtsgrundlagen für Akkreditivgeschäfte sind das nationale Recht (für Deutschland BGB und HGB) und vor allem die Einheitlichen Richtlinien und Gebräuche für Dokumentenakkreditive (ERA). Die ERA (in der aktuellsten Fassung ERA 600 / englisch: UCP 600 (uniform customs practises)) regeln detailliert die Tatbestände, die sich auf die Eröffnung und Abwicklung eines Akkreditivs beziehen. Sie wurden unter Federführung der Internationalen Handelskammer Paris entwickelt und sind von den Banken fast aller Staaten anerkannt worden. Die ERA schreiben vor, dass jedes Dokumentenakkreditiv einen Hinweis auf die Geltung der ERA enthalten muss.

Akkreditivart	Kennzeichen
unwiderrufliches (irrevocable) Akkreditiv	Seit der Änderung der UCP 600/ERA 600 zum 01.07.2007 gibt es nur noch unwiderrufliche Akkreditive. Widerrufliche Akkreditive stellten für den Begünstigten keine Sicherheit dar. Man hat sie deswegen abgeschafft.
bestätigtes (confirmed) Akkreditiv	Das Akkreditiv bietet dem Begünstigten eine Absicherung hinsichtlich des Bonitäts- und Kreditrisikos seines Vertragspartners. Es bleibt jedoch das Risiko, dass die eröffnende Bank zahlungsunfähig wird. Außerdem besteht für bestimmte Regionen der Erde ein Länderrisiko (z. B. Krieg politische Veränderungen, Konvertierungs- oder Transferbeschränkungen). Dieses Risiko lässt sich dadurch absichern, dass die Akkreditivstelle (Avisbank) im Land des Verkäufers (Exporteurs) das Akkreditiv bestätigt und damit ebenfalls ein Zahlungsversprechen gegenüber dem Begünstigten abgibt und in die Haftung eintritt. Die Avisbank berechnet für die Übernahme der Risiken aus der Bestätigung eines Akkreditivs, eine Gebühr.
unbestätigtes (unconfirmed) Akkreditiv	Die Avisbank (Bank des Verkäufers / Exporteurs) gibt kein Zahlungsversprechen an diesen ab.
übertragbares (transferable) Akkreditiv	Rechte aus dem Akkreditiv sind an Dritte übertragbar.
nicht übertragbares (non transferable) Akkreditiv	Rechte aus dem Akkreditiv sind nicht übertragbar.

<u>Kosten für ein Dokumentenakkreditiv</u>

Die Gebühren für Dokumentenakkreditive sind sehr unterschiedlich. Sie hängen von den Risiken der beteiligten Länder und des Transports ab. Die Akkreditivgebühren bewegen sich zwischen 1 % und 5 % des Akkreditivbetrages. Sie können aber auch darüber liegen. Die Vertragsparteien einer internationalen Transaktion sollten sich frühzeitig mit ihrer Bank in Verbindung setzen, um Informationen über mögliche Kosten eines Akkreditivs einzuholen.

Datum:	AB: Dokumenteninkasso und Dokumentenakkreditiv	BSGA
Klasse:	LF 10: Exportaufträge bearbeiten	

Einteilung nach Bestätigung

bestätigtes (confirmed) Akkreditiv	unbestätigtes (unconfirmed) Akkreditiv
Akkreditivbank (Importbank) und Akkreditivstelle (Exportbank) geben Zahlungsversprechen an Verkäufer.	Nur Akkreditivbank (Importbank) gibt Zahlungsversprechen an Verkäufer.

Einteilung nach Übertragbarkeit

übertragbares (transferable) Akkreditiv	nicht übertragbares (non transferable) Akkreditiv
Rechte aus dem Akkreditiv sind an Dritte übertragbar.	Rechte aus dem Akkreditiv sind nicht übertragbar.

Einteilung nach Widerruf

unwiderrufliches (irrevocable) Akkreditiv	widerrufliches (revocable) Akkreditiv
Akkreditiv kann (von der Bank) nicht widerrufen werden.	Widerrufliche Akkreditive stellen für den Begünstigten keine Sicherheit dar. Deswegen gibt es seit 01.07.2007 nur noch unwiderrufliche Akkreditive.

Die Wall GmbH Spedition und Logistik ist unter anderem als Seehafen-Exportspediteur tätig. In ihrer Position als Sachbearbeiter im Export nach Fernost liegt Ihnen unter anderem folgender Auftrag vor:

Speditionsauftrag

Auftraggeber/Shipper Helter GmbH Lausitzer Straße 333 15827 Blankenfelde		**Wall GmbH** Spedition und Logistik NVOCC Holstenwall 14-17 D- 20355 Hamburg Tel.: 0049-40-25 25-0 Fax: 0049-40-25 25-20 E-mail: customers@wallgmbh.com		
Empfänger/Consignee MachineryImp Pty. Singapur		Notify/zur Weiterleitung an/zur Verfügung von:		
Referenz-Nr. 43-EXP-94321	INCOTERM CFR Singapur (Incoterms 2010)	Ort Blankenfelde	Datum xx.xx.2014	
Warenwert 520.000 USD	Zahlungsbedingung			
Zeichen-Nr.	Anzahl und Art der Verpackung	Inhalt	Brutto- Gewicht (kg)	Abmessungen (LxBxH cm)
43-EXP-94321 1-180	180 Kisten mit je 8 Ersatzteilen	Maschinen-ersatzteile	25.700 kg	je 55x74x70
Gesamt:	180		25.700	
Verschiffungshafen:	Hamburg			
Bestimmungshafen:	Singapur			

Vorschriften/Bemerkungen

Dokumentenversand: Z. Hd. Frau Schmitz, Versandabteilung.

Ansprechpartner für Rückfragen: Frau Schmitz, Versandabteilung unter Angabe folgender Referenznummer:. 43-EXP-94321.

Wir arbeiten ausschließlich aufgrund der Allgemeinen Deutschen Spediteurbedingungen – ADSp - neueste Fassung. Diese beschränken in Ziffer 23 ADSp die gesetzliche Haftung für Güterschäden nach §431 HGB für Schäden in speditionellem Gewahrsam auf 5,00 EUR/kg, Rohgewicht; bei multimodalen Transporten unter Einschluss einer Seebeförderung auf 2 SZR/kg Rohgewicht sowie darüber hinaus je Schadenfall bzw. –ereignis auf 1 Mio. bzw. 2 Mio. EUR oder 2 SZR/kg Rohgewicht, je nachdem, welcher Betrag höher ist.

LF 10	**Exportaufträge bearbeiten** AB: Wiederholung See Export	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN

1. Sie planen die Verladung der 180 Kisten als FCL/FCL-Container-Movement.

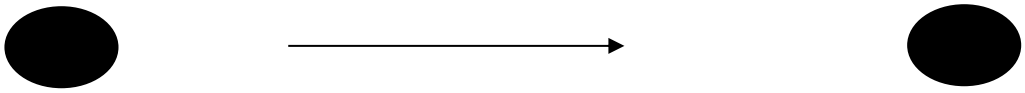
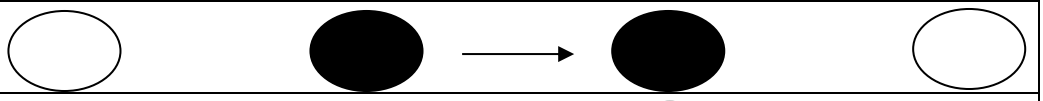
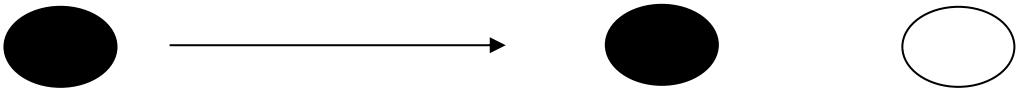
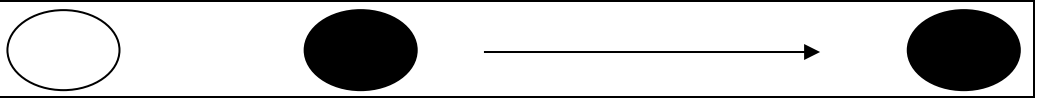
   Benennen und erklären Sie das Kürzel „FCL/FCL“.

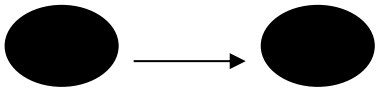
_____
_____
_____
_____

2. Benenne und ergänze in der unten dargestellten Übersicht die nachfolgenden Kürzel:

LCL/FCL, ***FCL/FCL,*** ***FCL/LCL,*** ***LCL/LCL***

Container-Movements

Movement-Code	Versender	Inlandtransport (haulage)	Ladehafen-terminal	Seetransport	Löschhafen-terminal	Inlandtransport (haulage)	Empfänger (consignee)
							
							
							
							

 = Güter im Container

FCL: _____
LCL: _____

3. Erklären Sie im Zusammenhang mit den Container-Movements die Begriffe
   Carriers Haulage:

_____
_____

Merchant’s Haulage:

4. Begründen Sie abgesehen von einem möglichen Kostenaspekt, warum Speditionen gerne den Vorlauf der Sendungen selber organisieren.

5. Leider liegt ihnen von dem Kunden Helter GmbH noch kein schriftlicher Auftrag vor. Begründen Sie, ob ihnen dieser laut ADSp zwingend vorliegen muss. Gehen Sie auch darauf ein, warum generell auf eine schriftliche Auftragsbestätigung bestanden werden sollte.

6. Entscheiden Sie begründet (mit Berechnung) unter Berücksichtigung einer optimalen Auslastung, ob Sie die Verladung in einem 20`DC , einem 40`DC oder einem 40`High Cube vornehmen werden.

LF 10	**Exportaufträge bearbeiten** AB: Wiederholung See Export	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN

7. Ergänzen Sie die folgenden Unterscheidungskriterien zu den Lieferbedingungen CFR, DAT und DAP gemäß Incoterms 2010!

Unterscheidungskriterien:	CFR	DAT	DAP
Wann/Wo erfüllt der Verkäufer seine Lieferverpflichtung?			

Wer beschafft die folgenden Dokumente?	**Verkäufer**	**Käufer**	**Verkäufer**	**Käufer**	**Verkäufer**	**Käufer**
1. Handelsrechnung, Packliste						
2. Konnossement (B/L)						
3. Seetransportversicherung						
4. Ausfuhrdokumente						
5. Ursprungszeugnis						
Wer trägt die folgenden Kosten?	**Verkäufer**	**Käufer**	**Verkäufer**	**Käufer**	**Verkäufer**	**Käufer**
1. Verpackung						
2. Beschaffung des Konnossements						
3. Seefracht						
4. Seetransportversicherung						
5. Beschaffung von Ursprungszeugnis → wie EUR.1, Konsulatsfaktura						
6. Einfuhrzoll						

LF 10	**Exportaufträge bearbeiten** AB: Wiederholung See Export	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN

	CFR	**DAT**	**DAP**
Gefahrenübergang:			
Kostenübergang:			
Dispositionsübergang:			

8. Schildern Sie chronologisch das Ausfuhrzollverfahren für diese Sendung. Verwenden bzw. erläutern Sie folgende Begriffe aus dem Zusammenhang:
   - zweistufiges Verfahren,
   - Versandabfertigung,
   - Ausgangszollstelle,
   - GM01,
   - ABD,
   - MRN,
   - Z-Nr. not released
   - EORI-Nummer
   - Z- Nr. released
   - Gate in
   - Verlade-Ist
   - Ausgangsbestätigung

Zusatzaufgabe:

Die Wall GmbH – Spedition & Logistik, Hamburg, ist unter anderem als Seehafenexportspediteur tätig. Als Disponent der Wall GmbH erhältst du von der Spedition Hansen Logistik aus Fürth den Auftrag eine Schiffsturbine, verladen auf einem Flatrack, bei der Maschinenbau GmbH, Nürnberg, zu übernehmen und die Abladung in Hamburg zu besorgen. Die Anlieferung des Flatracks erfolgt am Burchardkai im Selbsteintritt durch die Wall GmbH.

Ergänzen Sie die nachfolgende Übersicht, indem Sie für die Beteiligten
die jeweilige speditions- bzw. frachtrechtliche Bezeichnung in der Tabelle **ankreuzen**
und verdeutlichen Sie anschließend die jeweiligen vertraglichen Beziehungen der Beteiligten durch Zuordnung nachfolgender Verträge **mit Hilfe von Kreuzen**
(Beachte: Verträge können mehrfach oder auch gar nicht vorkommen!)

Bezeichnung	Maschinenbau GmbH, Nürnberg	Hansen Logistik, Fürth	Wall GmbH, Hamburg	Hapag-Lloyd, Hamburg
Absender				
Frachtführer				
Spediteur				
Verfrachter				
Befrachter				
Ablader				
Versender				
Verkäufer				
Käufer				
Carrier				
Shipper				
Consignee				

Vertragsverhältnisse	Maschinenbau GmbH, Nürnberg	Hansen Logistik, Fürth	Wall GmbH, Hamburg	Hapag-Lloyd, Hamburg
Kaufvertrag				
Speditionsvertrag				
Frachtvertrag				
Seefrachtvertrag				
kein Vertragsverhältnis				

LF 10	**Exportaufträge bearbeiten** ÜA VI: Wiederholung See Export	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN

Sie sind Mitarbeiter/in der Spedition Wall GmbH, Hamburg, Abteilung Export Fernost, und erhalten von Ihrem Kunden, der Getriebetechnik Magdeburg GmbH, Steinfelder Straße 14 in 39176 Barleben, den schriftlichen Auftrag, die Exportabwicklung für folgende Sendung zu übernehmen:

1 Walzwerkgetriebe – Gesamtgewicht 3.270 kg –Abmessungen(L/B/H): 5,35 x 2,45 x 1,85m – nicht nässeempfindlich
Empfänger: Wuhan Iron & Steel Corp., Lexin Street 639, Wuhan China 430040
Lieferbedingung: CFR Hamburg gem. Incoterms 2010
Zahlungsbedingung: Dokumentenakkreditiv (*letter of credit*)
Warenwert: 11.485,00 EUR

Die Sendung ist ab dem 19.09.2016 am Lager des Kunden (s. obige Adresse) abholbereit und zolltechnisch bereits „vorabgefertigt“, d.h. Ihr Kunde hat die erste Stufe des Ausfuhrverfahrens erledigt.
Da Sie über keinen eigenen Fuhrpark verfügen, beauftragen Sie den Lkw-Unternehmer Flott Trans aus Norderstedt mit dem Vorlauf von Barleben nach Hamburg.
In Shanghai arbeitet die Wall GmbH mit ihrer Partnerspedition, den International Forwarders, zusammen.

1. Nachdem Sie den Auftrag erhalten haben, prüfen Sie zunächst, ob Ihnen alle erforderlichen Dokumente für die Exportabwicklung vorliegen. Geben Sie **begründet** an, welche Dokumente Sie von Ihrem Kunden in diesem Fall zwingend benötigen.
2. Im nächsten Schritt müssen Sie das passende Schiff für die Sendung auswählen. Im Folgenden sehen Sie einen Ausschnitt aus der Segelliste der Reederei Evergreen für Abfahrten von Hamburg nach Shanghai. Entscheiden Sie sich **fallbezogen** für ein Schiff und begründen Sie Ihre Entscheidung. (Tragen Sie anschließend den Schiffsnamen in die beigefügten B’s/L ein.)

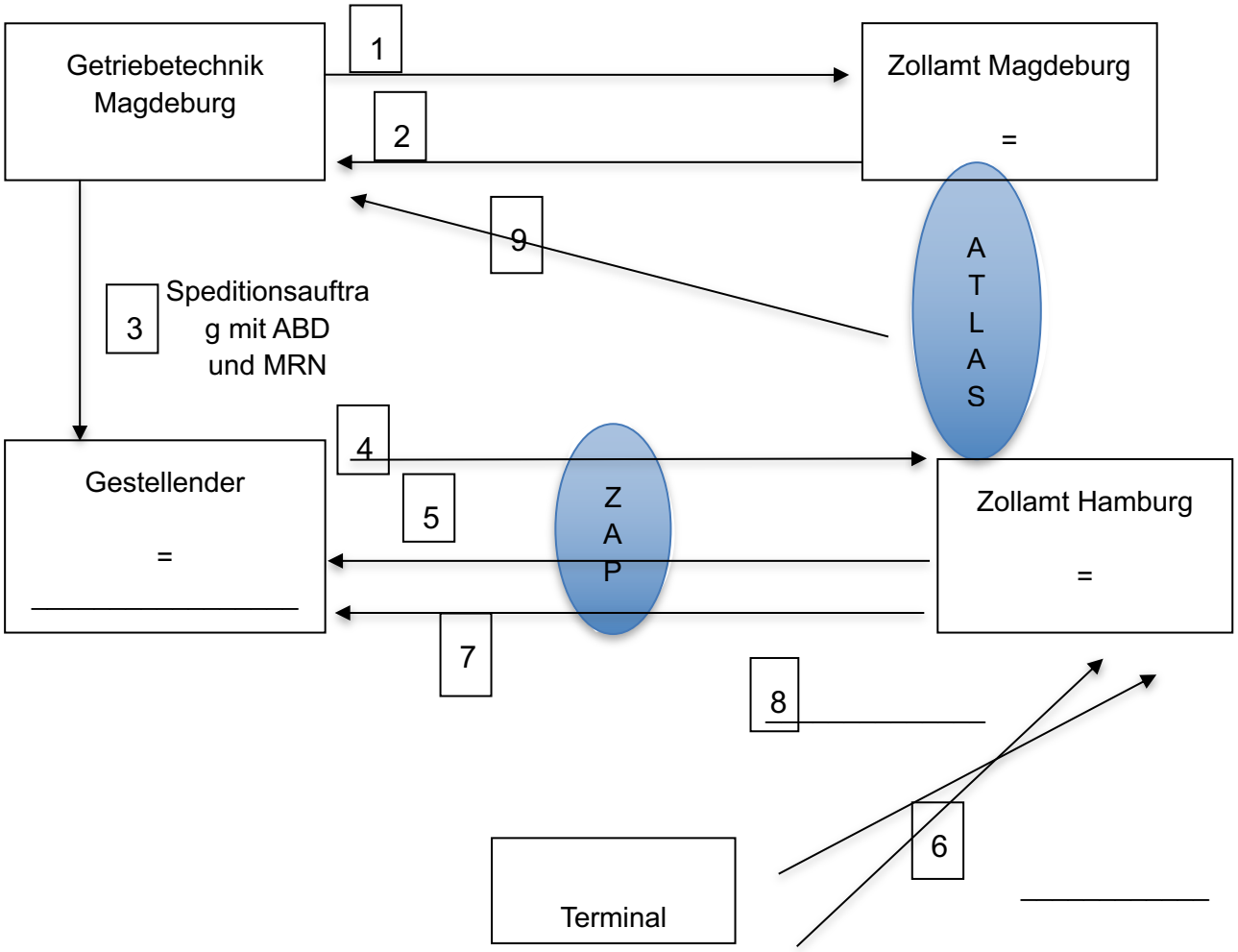
no.	E.T.S.	Schiffsnummer	Schiffsname	FCL	Ladeschluss
83	21.09.16	EVG3580	HANJIN GOLD	EUR	19.09.16 10:00
86	22.09.16	EVG3583	CSCL JUPITER	BK9	16.09.16 10:00
89	23.09.16	EVG3584	YM WELCOME	TCT	20.09.16 10:00
91	24.09.16	EVG3586	CMA CGM BOUGAINVILLE	BK9	20.09.16 10:00

3. Geben Sie an, an welchem Terminal die Sendung im Hamburger Hafen für das von Ihnen ausgewählte Schiff angeliefert werden muss.
4. Geben Sie des Weiteren an, wofür die Abkürzungen E.T.S. und FCL in der Segelliste stehen (englisch und deutsch!).
5. Im Rahmen der Vorlauforganisation haben Sie grundsätzlich die Wahl zwischen *carrier’s haulage* und *merchant’s haulage*. Erläutern sie diese beiden Begriffe und führen Sie –fallunabhängig- jeweils zwei (2) Vorteile aus Sicht des Spediteurs an.

6. Eine weitere wesentliche Aufgabe im Rahmen der Abwicklung des Auftrags ist die Ausfuhrzollabfertigung über ATLAS. Geben Sie an, wofür die Abkürzung ATLAS steht und nennen Sie zwei (2) Gründe, warum die Warenausfuhr aus der EU vom Zoll überwacht wird.

7. Im Folgenden sehen Sie eine vereinfachte, grafische Darstellung des Ablaufs des zweistufigen Ausfuhrverfahrens (AES = automated export system). Tragen Sie fallbezogen und sinnvoll die folgenden 12 Begriffe in die Grafik:

   Hafendatensatz (HDS), Ausfuhrzollstelle, Spedition Wall, Gate-In, Ausfuhranmeldung, vorläufige Z-Nummer, ABD mit MRN, Ausführer, Verlade-Ist, Ausgangszollstelle, endgültige Z-Nummer, Ausgangsbestätigung



8. Erläutern Sie, was sich an dem Ablauf des Ausfuhrverfahrens ändert, wenn der Wert der Sendung 1.000,- € unterschreitet.

9. Nachdem Sie die Ausfuhrzollabfertigung erledigt haben, müssen die Konnossemente für die Verschiffung erstellt werden. In der Anlage finden Sie zwei Konnossemente für die vorliegende

Sendung. Erläutern Sie mit einem (1) Argument, warum in diesem Fall zwei B's/L ausgefertigt wurden.

10. Ein Bill of Lading hat u.a. die Funktion eines Warenwertpapiers. Unterscheiden Sie die beiden vorliegenden Konnossemente hinsichtlich dieser Funktion und begründen Sie den jeweiligen Status fallbezogen.

11. Im Folgenden sind verschiedene Konnossementarten (linke Spalte) aufgeführt. Kreuzen Sie an, wenn die jeweilige Bezeichnung zu dem jeweiligen B/L aus dem Fall passt (Mehrfachkreuze sind möglich).

	B/L „Evergreen"	**B/L „Wall Line"**
Ocean-B/L		
Master-B/L		
NVOCC-B/L		
House-B/L		
FBL		
Express-B/L		

12. Sie finden anliegend einen Auszug aus dem Letter of Credit, den Ihnen Ihr Kunde in Kopie zusammen mit dem Auftrag hat zukommen lassen. Überprüfen Sie, ob die Angaben im B/L mit den Vorgaben des Akkreditivs übereinstimmen und nehmen Sie ggf. notwendige Korrekturen auf dem B/L vor.